بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

[١٤] أَبْوَابُ الْبُيُوْعِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عرف

(١) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

١٢١٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عرف يَقُوْلُ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، ..... شيخ

عرف: أقسام البيع وذكر تصنيف محمد رحمه الله: قوله: أبواب البيوع إلخ: البيع على عدة أقسام، بيع الصرف ما يكون فيه النقدان، وبيع السلم، وبيع مطلق، وبيع المقايضة ما يكون فيه العروض من الطرفين، ذكر في "البحر" قال رجل لمحمد: ما صنفت في التصوف؟ قال محمد بن الحسن: صنفت في البيوع، كأن غرضه أن التصوف هو العلم بالحل والحرمة.

شرح حديث الباب: قوله: يقول إلخ: الحديث جزيل، وشرحه خارج عن قدرتنا، وكان الأولى فيه الشرح من أئمة الاجتهاد، وأعلى ما قيل في هذا ما قال ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام" للشيخ عبد الغني المقدسي، وذلك ليس بمحتضر لي، فلا أذكر إلا حل الألفاظ. فأقول: إنه إما في المقلد أو في المجتهد؛ ولكنه ليس في المقلد؛ فإن المجتهد قد فصل له الأحكام، ولم يدع حكماً إلا حكم بالحل أو الحرمة، فلا مشتبه في حقه، نعم المقلد يكون جاهلاً عن الوقائع لا المسائل، فقالوا: إن الجهل عن المسألة ليس بعذر، والجهل عن الواقعة عذر على الاطراد، ويذكر في آخر كتب الأصول أن الجهل عن ضروريات الدين ليس بعذر، والجهل عن المسائل الاجتهادية عذر إطلاقاً، فعلى هذا ترد ذخيرة من الاعتراضات.

أقول: إن الحكم المذكور إنما هو في دار الآخرة لا دار الدنيا، وللحديث رجوع إلى مسألة أصولية أيضاً، وهي أن الحق في موضع الاجتهاد - لا في ضروريات الدين - واحد دائر أو متعدد، ونسب إلى الأئمة الأربعة وحدة الحق، وأنه دائر غير معلوم، واشتهر هذا في المصنفين، والرواية الغير المشهورة عنهم تعدد الحق، وقيل: إن هذا مذهب صاحبي أبي حنيفة، وعن الأشعري روايتان، ورجح البعض غير المشهورة، ويقول أهل الأصول في تمهيد المسألة: هل لكل واقعة حكم واحد أو مناسبة أم لا؟ والمشهور أنه واحد، ووجده بعضهم لا البعض الآخر، ومن وجده فهو مصيب، ومن أخطأ فهو مخطئ، وللأول أجران وللآخر أجر واحد، ونسب إلى الصاحبين قول: إن في كل واقعة مناسبة حكم أي شيء مناسب، بحيث لو جاء الحكم فجاء مثل هذا، وقال جماعة: لا يجب في كل واقعة، =

شيخ: قوله: الحلال بين والحرام بين إلخ: يجب الاجتناب عما فيه شبهة الحرمة، وإلا ربما وقع الرجل في الحرام، كما أوضحه عليه السلام بطريق التمثيل، ولذا قال أصحاب الأصول: إذا تعارض المبيح والمحرّم، فالترجيح للمحرّم على المبيح.

وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَدْرِي كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ».

١٢١٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنه.

سهر: قوله: من يرعى حول الحمى إلخ: هو المرعى الذي حماه الإمام، ومنع من أن يرعى فيه، شبه المحارم بالحمى في كونها واجب الاجتناب عن الوقوع فيه، فلا ينبغي أن يرعى حوله مخافة الوقوع فيه، فلذلك ينبغي أن لا يقرب من المعاصي بالوقوع في الشبهات؛ فإنه إذا وقع فيها يوشك أن يقع في الحرام، كما أنه بالرعي حول الحمى والقرب منه يخاف أن يقع في الحمى، هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. (اللمعات)

عرف = بل ما سنح للمجتهد فهو حكم، وفي هذه المسألة أشياء كثيرة والمسألة طويلة، ولا يجوز لأحد أن يترك تحقيقه في مسألة ويتبع الرخص ويقع في التناقض، كما ذكره الترمذي في مسألة التسمية في الوضوء والطلاق المضاف.

بيان اختلاف الروايات في الكلمة ومقتضياتها وحكم من تركها: قوله: مشتبهات: في بعض الألفاظ من التفاعل، وفي بعضها من الافتعال، وفي بعضها من التفعيل، ومقتضى الأول كونها غير معلومة المراد مثل متشابهات القرآن، ومقتضى الثاني عدم علم الحكم، ومقتضى الثالث الإشارة إلى قياس الفقهاء، والتقسيم في الحديث [أي المشبهات حلال وحرام أو مرتبة أخرى] إما ثنائي أو ثلاثي، وإشارة بعض الألفاظ إلى الثنائي، وإشارة بعضها إلى الثلاثي، وأما حكم "فمن تركها إلخ" فإما أنه حكم أو تخليص الرقبة.

أقول: إن كان الحديث في المجتهد فالمشبهات تعارض الأدلة، قال قائل: إن المشبهات المباحات؛ فإنه إذا أصر على المباح يقع في المكروه، وإذا أصر على المكروه صار حراماً، ونقلوا أن المتورع من تجنب من المباحات أيضاً.

حكم اتخاذ الحمى للملك: قوله: الحمى: هل اتخاذ الحمى جائز للملك أم لا؟ فهذه المسألة ليست في فقه الحنفية نفياً وإثباتاً، وتعرض إليه الشافعية، وجوزوا الحمى للملك لمواشي الزكاة أو الجهاد أي مواشي بيت المال، وثبت اتخاذ الحمى عن عمر رضي الله عنه؛ فإنه اتخذ الربذة حمىً، وكان فيها أربعون ألفاً من الفرس.

(٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الرِّبَا عرف

١٢١٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ ككتاب وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَجَابِرٍ* رضي الله عنهم. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيْظِ فِي الْكَذِبِ وَالزُّوْرِ وَنَحْوِهِ عرف

١٢٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَبَائِرِ، قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّوْرِ». سهر سهر وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَأَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم. حَدِيْثُ أَنَسٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

بضم معجمة وفتح مهملة

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَجَابِرٍ»: [وَأَبِي جُحَيْفَةَ].

سهر: قوله: وعقوق الوالدين: من عقّ والده: إذا آذاه وعصاه، من العقّ: الشقّ.
قوله: قول الزور: هو تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، قاله في "المجمع".

عرف: المراد من آكل الربا: قوله: باب إلخ: قيل: آكل الربا: المباشر لمعاملة الربا وإن لم يأكل، وعندي الآكل والمؤكل على ظاهرهما وإن لم يباشرا في الكسب، وفي بعض الروايات: "اللعنة على تسعة رجال".
بيان شرح الكبائر وعددها: قوله: باب ما جاء في التغليظ إلخ: في تفسير الكبائر أقوال كثيرة ذكرها الحافظان، وأما عدد الكبائر ففي الصحاح يبلغ إلى سبعة أو ثمانية، وإذا ضمت الحسان فيزيد، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها تبلغ إلى سبع مائة، وصنف ابن حجر المكي في الكبائر رسالة، وكذلك صنف صاحب "البحر".

(٤) بابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي التُّجَّارِ وَتَسْمِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهُمْ

١٢٤١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ (قوت) قَيْسِ (عرف) بْنِ أَبِي (سهر) غَرَزَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نُسَمَّى (قوت) السَّمَاسِرَةَ، فَقَالَ: «يَا (قوت) مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ (سهر قوت) وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ، فَشُوْبُوْا (قوت) بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ». (جمع سمسار بمعنى الدلال)

وَفِي الْبَابِ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَرِفَاعَةَ رضي الله عنهما.

سهر: قوله: غرزة: [بغين معجمة فراء مهملة فزاي معجمة، كلها مفتوحات.]

قوله: إن الشيطان والإثم يحضران البيع: أي من اللغو والحلف، كما هو في رواية: يا معشر التجّار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة، رواه أبو داود وغيره، وفي "اللمعات": قوله: "فشوبوه" أمر من الشوب بمعنى الخلط، أي تصدقوا شيئا؛ ليكون كفارة لذلك؛ فإن اللغو والحلف يوجبان سخط الربّ، والصدقة تطفئ غضبه.

قوت: قوله: عن قيس بن أبي غرزة: بفتح الغين المعجمة، والراء ثم الزاي.

قوله: السماسرة: جمع سمسار بمهملتين. قوله: يا معشر التجار: قال العراقي: روي بتشديد الجيم وتخفيفها.

قوله: إن الشيطان والإثم يحضران البيع: أما حضور الشيطان فلأنه ورد أنّ مجلسه الأسواق، وأما حضور الإثم فقال ابن العربي: هو مجاز، والمعنى أنه إذا حضر الشيطان الداعي إلى الإثم فقد حضر الإثم. قال العراقي: ويكون المراد بالإثم اليمين الكاذبة، قلت: يؤيده أن في بعض طرق الحديث عند الطبراني: إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب، وفي لفظ عنده: يحضره الحلف والشيطان. قوله: فشوبوا: أي اخلطوا.

عرف: **جواز الدلالة والسمسرة والاختلاف في المفاضلة بين التجارة والزراعة**: قوله: باب إلخ: دل الحديث على جواز الدلالة والسمسرة، وفي كتبنا: أن الدلال يجوز له أن يأخذ الأجرة من المشتري أو البائع أو من كليهما إن كان العرف كذلك، واختلف في المفاضلة بين التجارة والزراعة، ومختارنا أن التجارة أفضل.

بيان سهو الحافظ: قوله: قيس بن أبي غرزة: سها الحافظ في اسم هذا الصحابي في "لسان الميزان"، وزعم أنه عرزة بن أبي قيس، وأنه ليس بصحابي.

حَدِيْثُ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. رَوَاهُ مَنْصُوْرٌ وَالْأَعْمَشُ وَحَبِيْبُ ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ﷺ، وَلَا نَعْرِفُ (قوت) لِقَيْسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا.

١٢٢٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

١٢٢٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التَّاجِرُ (سهر) الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ».

١٢٢٤ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ. وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَابِرٍ، وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ.

١٢٢٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ: .....

سهر: قوله: التاجر الصدوق الأمين: كلاهما من صيغ المبالغة، ففيه تنبيه على رعاية الكمال في هذين الصفتين حتى ينال هذه الدرجة الرفيعة العظيمة. (اللمعات) أي من تحرّى الصدق والأمانة كان في زمرة الأبرار من النبيين والصدّيقين، ومن تحرى خلافهما كان في قرن الفجّار من الفسقة والعاصين. (الطيبي)

قوت قوله: ولا نعرف لقيس عن النبي ﷺ غير هذا: قلت: روى له الطبراني حديثا آخر، فأخرج من طريق الحكم عنه قال: مرَّ النَّبي ﷺ برجلٍ يبيع طعامًا فقال: يا صاحب الطعام، أسفل هذا مثل أعلاه؟ قال: نعم، قال رسول الله ﷺ: من غشَّ المسلمين فليس منهم

أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ». فَاسْتَجَابُوْا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَرَفَعُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ سهر يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَيُقَالُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ رِفَاعَةَ أَيْضًا.

(٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ كَاذِبًا

١٢٢٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ ابْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، قوت سهر قوت عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ». قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَدْ خَابُوْا وَخَسِرُوْا. قَالَ: «الْمَنَّانُ، سهر عرف....

الفاء للسبب أي سبب سؤالي

سهر: قوله: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجّارا إلا من اتقى الله وبرّ وصدق: قال الطيبي: لما كان من ديدن التجار التدليس في المعاملات، والتهالك على ترويج السلعة بما تيسّر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها، حكم عليهم بالفجور، واستثنى منهم من اتّقى المحارم وبرّ في يمينه وصدق في حديثه.

قوله: خرشة: بفتحات والشين معجمة، ابن الحر: بضم المهملة. (التقريب)

قوله: المنان: يؤوّل على وجهين، أحدهما: من المنة التي هي الاعتداد بالصنيعة، وهي إن وقعت في الصدقة أبطلت الأجر. وقيل: من المنّ، وهو النقص يريد النقص من الحق والخيانة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ (القلم:٣). و"المنفق" بالتخفيف. (الطيبي)

قوت: قوله: عن خرشة: بفتح الخاء المعجمة وشين معجمة. قوله: ابن الحر: بضم الحاء المهملة وتشديد الراء، وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث.

عرف: المراد من المنان: قوله: المنان: قيل: من وهب وأتبعه منّه وإحسانه، وقيل: من ينقص الكيل والوزن، وهذا أصح.

وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﷺ. حَدِيْثُ أَبِي ذَرٍّ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبْكِيْرِ بِالتِّجَارَةِ

١٢٢٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيْدٍ، عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُوْرِهَا»، قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ.

وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تُجَّارَهُ بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَبُرَيْدَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ ﷺ.

حَدِيْثُ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَلَا نَعْرِفُ لِصَخْرٍ الْغَامِدِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ. وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ هَذَا الْحَدِيْثَ.

سهر: قوله: والمسبل إزاره: أي المرخي إزاره بل ثوبه مطلقا تكبّرا واختيالا، كذا في "اللمعات".

قوله: والمنفق: [بالتشديد وتخفيفها، من النفاق، ضد الكساد.] قوله: التبكير: الفعل أول الوقت لا قبله، كذا في "المجمع"، والمراد هنا أول النهار. قوله: سرية: وهي طائفة من جيش أقصاها أربع مائة.

قوت: قوله: ولا نعرف لصخر الغامدي عن النَّبي ﷺ غير هذا الحديث: قال العراقي: روى له الطبراني حديثا آخر من رواية سفيان، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عمارة بن حديد، عن صخر قال: قال رسول الله ﷺ: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء.

عرف: **حكم إسبال الإزار واختلاف الأئمة في قيد خيلاء**: قوله: والمسبل إزاره: قال الشافعية: من أسبل بدون التبختر ليس له وعيد، وزعموا قيد خيلاء احترازياً، وأما الأحناف فيذكرون المسألة بلا قيد، وزعموا القيد واقعياً، فإذن لا يتبدل الحكم وإن اختاره الصلحة.

(٧) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلٍ

١٢٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ (قوت) ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَوْبَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ غَلِيْظَيْنِ،(١) (سهر قوت عرف) فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلَا عَلَيْهِ.

فَقَدِمَ (قوت) بَزٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانٍ الْيَهُوْدِيِّ، فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ. فَأَرْسَلَ (أرسلت) إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيْدُ، إِنَّمَا يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي أَوْ بِدَرَاهِمِي. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كَذَبَ،..... (مؤجلا إلى اليسر)

---

(١) وفي نسخة: "ثوبان قطريان غليظان"، هذا هو القياس.

سهر: قوله: قطريين: قطري: بكسر القاف ضرب من البرد، وفيه حمرة، وله أعلام، وفيه بعض خشونة. (النهاية)

قوت: قوله: عمارة بن أبي حفصة: اسم أبي حفصة؛ نابت، بالنون في أوله، وقيل: ثابت بالمثلثة.
قوله: قطريين: بفتح القاف والطاء المهملة وراء وياء النسب، نوع من البرود، ويصنع باليمن.
قوله: بز: بفتح الموحدة وتشديد الزاي، الثياب التي لها قَدْر.

عرف: **جواز البيع بثمن معجل أو مؤجل والتعريف بالبيعين**: قوله: باب إلخ: يجوز البيع بثمن مؤجل أو معجل، والبيع المعجل أن يقع البيع على معين، ويلزم أداء ما وقع عليه العقد خاصة، ولا يجوز أداء مثله بدله، ويكون مشاراً إليه أي معيناً، لا أن يكون حاضراً في المجلس مشاهداً، بل يكون أداء ذلك المعين متى طولب وإن قبضه بعد سنين، والبيع المؤجل ما هو خلافه وليتدبر هذا؛ فإنه قد يغفل عنه.
حكم القبض بالبراجم واختلاف الأئمة في بيع الحنطة بالحنطة: وأما القبض بالبراجم فليس عند أبي حنيفة رحمه الله إلا في بيع الصرف ورأس المال في السلم؛ فإنه يجب القبض في المجلس، ولكن فيه توسع أنه يجوز القبض بالبراجم ما لم يتفرقا أبداناً، وإن تفرقا مجلساً فيجوز عند أبي حنيفة رحمه الله بيع الحنطة بالحنطة بحسب التعيين وإن لم يقبض، واشترط الشافعي رحمه الله القبض في الحنطة بالحنطة وغيرها من الربوية.
قوله: قطريين: القطري: هو الأبيض ذو جداول حمر.

قوت قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ وَأَدَّاهُمْ[1] لِلْأَمَانَةِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَأَسْمَاءَ ابْنَةِ يَزِيْدَ ﷺ. حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ أَيْضًا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فِرَاسٍ الْبَصْرِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ يَقُوْلُ: سُئِلَ شُعْبَةُ يَوْمًا عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ، فَقَالَ: لَسْتُ أُحَدِّثُكُمْ حَتَّى تَقُوْمُوْا إِلَى حَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ فَتُقَبِّلُوْا رَأْسَهُ، قَالَ: وَحَرَمِيٌّ فِي الْقَوْمِ.*

سهر

١٢٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ** عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِعِشْرِيْنَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

قوت

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَحَرَمِيٌّ فِي الْقَوْمِ»: [أَيْ إِعْجَابًا بِهَذَا الْحَدِيثِ.]

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ: [وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ] بَدْلَ قَوْلِهِ: «وَعُثْمَانُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ».

---

(١) وفي بعض النسخ: "آدَاهُمْ".

سهر: قوله: فتقبلوا رأسه: [لإعزازه، لأنه يروي هذا الحديث الطيب.]

قوت: قوله: قد علم أني من أتقاهم وآداهم للأمانة: قال العراقي: فيه إشكال من حيث استعمال أفعل التفضيل، من فعل رباعي، وإنما يستعمل من الثلاثي كما هو معروف، والذي يقع في الأصول وضبطه أهل الحديث في هذا الحرف: أنه بفتح الهمزة من غير مد وتشديد الدال، وضبطه الجوهري بالمد، وعلى كل من الأمرين فهو مشكل من حيث كونه رباعيًّا؛ لأنه من أدى يؤدي. قوله: ودرعه: بكسر الدال المهملة.

١٢٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، ح قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: مَشَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رُهِنَ لَهُ دِرْعٌ مَعَ[1] يَهُودِيٍّ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ: مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ تَمْرٍ وَلَا صَاعُ حَبٍّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

---

(١) وفي نسخة: "عند".

سهر: قوله: إهالة سَنِخَة: في "القاموس": الإهالة: الشحم، أو ما أذيب منه، أو الزيت، وكل ما ائتدم به، وفي الحديث الآخر: "يدعى إلى خبز الشعير والإهالة فيجيب"، هو كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به، وقيل: ما أذيب من الألية والشحم، وقيل: الدسم الجامد، كذا في "مجمع البحار". و"السنخة" بفتح السين المهملة وكسر النون، المتغيّرة الريح، في "القاموس": السنخ: محركة التغيّر، والسناخة: الريح المنتنة، كذا في "اللمعات".

قوت: قوله: وإهالة: بكسر الهمزة، هو الدَّسم إذا جمد على رأس المرقة، قال ابن المبارك: وقال الخليل: هي الألية تقطع ثم تذاب. وقال أبو زيد: هي ما يؤتدم به من الأدهان.

قوله: سنخة: بفتح السين المهملة وكسر النون وخاء معجمة، المتغيرة، ويقال: "زنخة" بالزاي أيضًا.

قوله: ولقد رهن له درع مع يهودي: قال العراقي: استشكله بعضهم بأنه لم يكن إذ ذاك بالمدينة أحد من اليهود، قال: والجواب: أنه لم ينقل أن اليهودي كان بالمدينة، فلعله من يهود خيبر، وقد سمى في رواية البيهقي: أبا الشحم.

عرف: **حكم ما سَنِخَ**: قوله: سنخة إلخ: في "مشكل الآثار": إذا سنخ وأنتن الجامد يحرم، بخلاف المائع مثل الدهن والثمن والإهالة، وحديث الباب دليل له.

قصة زهد النبي ﷺ عن الدنيا: قوله: ما أمسى عند آل محمد إلخ: روي أن أهل نجران أتوه ﷺ للمباهلة فخرج النبي ﷺ وسيدة النساء والحسنين، فأبى أهل نجران من المباهلة ورضوا بالجزية، فأرسل النبي ﷺ أبا عبيدة لأخذ الجزية، فأتى بمائة ألف درهم، فوهبها النبي ﷺ، وقسم على الناس حتى لم يبق إلى الإشراق عنده درهم.

(٨) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي كِتَابَةِ الشُّرُوْطِ

١٢٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدَّثَنا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ صَاحِبُ الْكَرَابِيْسِ (سهر)، حدَّثَنا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَّاءُ (قوت) بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ ﷺ: أَلَا أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى. فَأَخْرَجَ لِي (كفراء) كِتَابًا:

«هَـذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، اشْتَرَى (قوت) مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لَا دَاءَ (سهر قوت) وَلَا غَائِلَةَ (قوت) وَلَا خِبْثَةَ (قوت)، بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ».

سهر: قوله: الكرابيس: [جمع كرباس، بمعنى البز أي البزاز.]

قوله: لا داء: الداء: المرض والعيب الموجب للخيار. و"الغائلة" أن يكون مسروقًا، فإذا ظهر واستحقّه مالكه غال مال مشتريه الذي أداه في ثمنه، أي أتلفه وأهلكه. "ولا خبثة" أراد بها الحرام كما يعبّر عن الحلال بالطيب، أراد أنه عبد رقيق، لا أنه من قوم لا يحل سبيهم كالمعاهد والمستأمن، كذا في "مجمع البحار".

قوت: قوله: العدّاء: بفتح العين، وتشديد الدال المهملتين ممدود.

قوله: اشترى منه عبدا أو أمة: "أو" إنه شك من عباد بن ليث كما ذكره أبو الحسن الطوسي في "الأحكام". فقال في السند: "قال عباد: أنا أشك". قوله: لا داء: هو المرض. قوله: ولا غائلة: بالغين المعجمة.

قوله: ولا خبثة: بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة ثم مثلثة. قال الأصمعي: سألتُ سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال: هو الإباق والسرقة والزنا، وسألته عن الخبثة فقال: بيع أهل عهد المسلمين. وقال في "النِّهاية": الغائلة: أن يكون مسروقًا، وأراد بالخبثة الحرام، أراد أنه عبد رقيق لا أنه من قوم لا يحل سبيهم، كمن أعطى عهدًا أو أمانًا، أو من هو حر في الأصل. وقال ابن العربي: الداء: ما كان في الجسد والخلقة، والخبثة: ما كان في الخلق. والغائلة: سكوت البائع عما يعلم في المبيع من مكروه.

قوله: بيع المسلم: قال العراقي: في الأشهر في الرواية نصب "بيع"، فإما أن يكون على إسقاط حرف التشبيه، يريد كبيع المسلم، وإما أن يكون مصدرًا لـ"اشترى" من غير لفظه، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هو.

عرف: المراد من كتابة الشروط والتعارض بين حديث الباب وحديث البخاري وبيان الأوفق بالمراد: قوله: باب إلخ: ليس المراد هو المتعارف فيما بيننا، بل كتابة المحاضر والسجلّات ومثلها، ويسمى كاتبها شروطياً، وأساليب كتابتها =

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبَّادِ بْنِ لَيْثٍ. وَقَدْ رَوَى عَنْهُ هَذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

(٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيْزَانِ

١٢٣٢ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ: «إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيْتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيْهِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ». سهر قوت سهر

إشارة إلى قوم شعيب عليه السلام

هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ مَوْقُوْفًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

سهر: قوله: قد وليتم أمرين: أي جعلتم حكامًا في أمرين، أي الوزن والكيل. (مجمع البحار)
قوله: الأمم: [أي قوم شعيب، وإنما يطلق عليه الأمم لكثرتهم. (اللمعات)]

قوت: قوله: وليتم أمرين هلكت فيه الأمم: أفرد ضمير "فيه"، والقياس "فيهما" على إرادة المذكور كقول رُؤبَة:

فيها خُطُوطٌ من سوادٍ وبلقٍ كأنه في الجلدِ توليعُ البهَق

عرف = مذكورة في "الهندية" (عالمگيرية)، وللطحاوي في هذا كتاب، وكان شروطياً، ظاهر حديث الباب أنه عليه السلام كان بائعاً، وظاهر حديث البخاري أن النبي ﷺ كان مشترياً والعداء بائعاً، والأوفق بالمراد والألفاظ عندي أنه كان بائعاً؛ فإن الكتابة تكون من البائع.

* * * *

(١٠) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيْدُ

١٢٣٣ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حدَّثَنا عُبَيْدُ (قوت) اللهِ بْنُ شُمَيْطِ بْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ (قوت) اللهِ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَاعَ حِلْسًا (سهر) وَقَدَحًا، وَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ (عرف) وَالْقَدَحَ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يَزِيْدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ مَنْ يَزِيْدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟» فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ، فَبَاعَهُمَا مِنْهُ.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ. وَعَبْدُ اللهِ الْحَنَفِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه هُوَ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيْدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيْثِ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ.

سهر: قوله: حلسا: [الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. (المجمع)]

قوت: قوله: عبيد الله بن شميط: بضم المعجمة وفتح الميم مصغر، وآخره طاء مهملة، وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث. قوله: عبد الله الحنفي: قال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، روى عنه الأخضر بن عجلان وحده حديثا واحدا.

عرف: معنى بيع من يزيد: قوله: باب إلخ: أي (نيلام)، ولا يتوهم فيه أنه انتقال من بيع إلى بيع.
معنى الحلس: قوله: الحلس: ليس معناه (ثاث) بل أصل اللغة: ما نسج بالأحبال المفتولة من أشعار المعز.

* * * *

عرف شيخ
(١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
التدبير تعليق العتق بالموت

١٢٣٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ، فَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ، .....
عرف قوت

قوت: قوله: دبر غلامًا له فمات ولم يترك مالا غيره: قال العراقي: هذا مما نسب به سفيان بن عيينة إلى الخطأ، وبين الشافعي خطأه فيها، وقد انفرد الترمذي بهذه اللفظة، أعني قوله: "فمات".

قال البيهقي: وسبب هذا الغلط أن لفظ الحديث في بعض الطرق: "أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حدث، فمات فدعا به النبي ﷺ فباعه".

قال البيهقي: فقوله: "فمات" من شروط العتق، وليس بإخبار عن موت المعتق، قال: ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر وفاة الرجل فيه عند البيع، وإنما ذكر وفاته في شرط العتق يوم التدبير.

عرف: **أقسام المدبر واختلاف الأئمة في بيع المدبر المطلق**: قوله: باب إلخ: المدبر مطلق ومقيد، المطلق من قال له مولاه: أنت حر عن دبر موتي، والمقيد أن يقول: لو مُتُّ في هذا المرض أو مُتُّ من هذا السفر فأنت حر، ولا يجوز بيع المطلق، ويجوز بيع المقيد قبل تحقق شرط وقال الحجازيون: يجوز بيعُ المطلق وكل تصرف فيه قبل موت المدبر. والرِّق ضعف شرعي يعطّل من التصرفات الشرعية كالقضاء والشهادة، فالرقة باعتبار المسلمين جميعهم، والملك باعتبار المالك خاصة، ومقابل الرقة العتق، والمتجزئ عند أبي حنيفة رحمه الله الملك لا العتق.

والقِنّ الذي ليس فيه استحقاق الحرية، فلا يكون المدبر والمكاتب وأم ولدٍ قناً. قال بعض الحنفية: إن بيع المدبر المطلق غير مجتهد فيه، ولكني وجدت رواية أو قولاً لكل ما يذكرونه تحت غير المجتهد فيه لكونه مجتهداً فيه، وذكر الشافعي رحمه الله في "كتاب الأم" عن أبي يوسف رحمه الله: أنه باع المدبر المطلق، وليس له لقاء أبي يوسف رحمه الله.

بيان اسم المولى والعبد: قوله: رجلا من الأنصار: اسم المولى أبو مذكور، واسم العبد يعقوب.

شيخ: قوله: باب ما جاء في بيع المدبّر: مولى المدبّر إن كان حيًّا، ففيه اختلاف بين الفقهاء، فقال الشافعي: يجوز بيعه، وقلنا: لا، إلا إذا باع القاضي؛ لأن له ولاية تامّة، وهذا في المدبّر المطلق، وأما المدبّر المقيّد فيجوز بيعه عندنا حال حيات المولى وبعد مماته، ففي الحديث ليس حجّة لأحد على بيع المدبّر؛ فإن الحديث كما يخالفنا يخالف الشافعي؛ لأن المدبّر بعد وفاة المولى يصير حرًا، وبيع الحرّ لا يجوز عند أحد، لا عندنا ولا عند الشافعي، فالمدبّر المذكور إن كان مطلقًا، فبيعه من خصوصياته عليه السلام، وإن كان مقيّدًا فلا حجّة علينا.

حلي سهر قوت عرف حلي
فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ رضي الله عنه. قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ
كان ذلك الغلام عبدا قبطيا
الْأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما.

سهر: قوله: فاشتراه نُعَيم: بالتصغير، "ابن النحام" بفتح النون وتشديد الحاء المهملة، دلّ الحديث على جواز بيع المدبّر، وإليه ذهب الشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز، وأولوا الحديث بأن المراد بالمدبّر فيه المدبر المقيّد، بأن قال: إن متّ من مرضي أو من شهري هذا فأنت حرّ، وهذا المدبرّ لا يعتق بخلاف المطلق، بدليل الأحاديث الأخر، هذا ما في "اللمعات شرح المشكاة".

قوت: قوله: فاشتراه نعيم بن النحام: قال العراقي: هكذا وقع في "الأصول" وفي "صحيح البخاري" و"مسند أحمد"، وزيادة "ابن" خطأ من بعض الرُواة؛ فإنَّ النحَّام صفة لنعيم لا لأبيه، وهو بفتح النون وتشديد الحاء المهملة، من النَحمَة بفتح النون، قيل: هي السلعة، وقيل: النحنحة كقوله ﷺ: دخلتُ الجنة فسمعتُ نحمة نعيم فيها

عرف: حديث الباب مخالف لكل مذهب والجواب عنه والرد على حمله على المقيد: قوله: مات إلخ: ظاهره أنه مات المولى، وهذا مخالف لكل مذهب، وأما حمله على المقيد فغير صحيح؛ لما في "مسلم" تصريح "عن دبر إلخ"، وقيل في الجواب: إنه عليه السلام لم يبعه بل أجاره وقد ثبت البيع بمعنى الإجارة في لغة المدينة، كما ذكر الشيخ العيني في غير هذا الموضع أن البيع في لغة المدينة بمعنى الإجارة [ومثل هذه اللغة في ابتداء "المسلم" أيضاً]، والمجاورة بمعنى الاعتكاف، والمخابرة بمعنى المزارعة ثابت في لغات المدينة.

أقول: إن هذا الجواب نافذ، ويؤيده ما في "سنن الدارقطني" مرسلاً عن محمد الباقر أنه عليه السلام كان يؤجر المدبرين، ويؤيده ما أخرجه الزيلعي في "نصب الراية"، أخرج من "مصنف عبد الرزاق" عن زياد الأعرج عن النبي ﷺ: "أنه أعتق عبده عند الموت، قال: يستسعى العبد في قيمته"، ثم أخرج عن علي رضي الله عنه مثله، ولكن الزيلعي لم يصرح بأن الواقعة واقعةُ الباب أو غيرها، وعندي قطع أنها واقعة الباب، ولي في هذا قرائن أخر، وقال مولانا قدس سره: إنه عليه السلام ردّ تدبيره، وهذا مخصوص به لا يجوز الرد لغيره عليه السلام.

أقول: يؤيد قول مولانا أن البخاري وضع على حديث الباب ترجمة بيع المدبر وترجمة الحجر، فأشار عليه السلام إلى أن واقعة الباب كان فيها الحجر ورد التدبير. أقول: لا يمكن استخراج الترجمتين من الحديث كما فعل البخاري، بل لا يمكن إلا إحداهما. =

حلي: قوله: فباعه النبي ﷺ: قلت: يؤول عندنا بالمقيد.

قوله: عام الأول في إمارة ابن الزبير: قلت: أي السنة الأولى من إمارته.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقد رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

حلي
وَكَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ.

عرف = وأقول: إن لقول مولانا قدس سره نظائر، منها ما في "أبي داود": أن عبداً شكا إلى النبي ﷺ أن مولاي يضربني وآذاني شديداً، فدعا النبي ﷺ مولاه فلم يأتِ، فأعتقه النبي ﷺ، فقال العبد: من لي حامياً إن أخذني مولاي؟ قال النبي ﷺ: الله ورسوله.

ومنها ما في "الطحاوي" حديث سُرَّق: أنه عليه السلام أمر رجلا أن يبيعه، والحال أن سُرَّق كان حرّا، فهذا مخصوص به عليه السلام، وأصل قصته أن سُرَّق اشترى الإبل من أعرابي، فقال للأعرابي: جئ معي أعطيتك الثمن، فجاء معه الأعرابي، فدخل سُرَّق في بيته، وخرج من طرف آخر، فذهب الأعرابي بعد الانتظار الشديد، فلقيه بعد مدة وجاء به إلى النبي ﷺ وقص حاله، فقال النبي ﷺ: بعه في السوق، فأخذ الأعرابي يبيعه، فاتفق أمره بمشتر، فقال الأعرابي للمشتري: ما تفعل به؟ قال المشتري: أعتقه لله، فقال الأعرابي: فأنا أحق به، فتركه الأعرابي وأعتقه، وحديث سُرَّق ذكره أرباب معرفة الصحابة أيضاً. ومنها ما أخرجه أبو داود: "أنه عليه السلام أعتق أمة جَارَ عليها مولاها". فهذه الروايات مختصة به عليه السلام.

توجيه مدلول الحديث: ثم ليعلم أن حديث الباب يدل على أن المولى مات، وأعله الشافعي والحافظ والبيهقي والزيلعي رحمهم الله؛ فإن في سائر الطرق تصريح أنه كان حيّاً، كما في "مسلم" عن جابر رضي الله عنه. أقول: يمكن توجيه لفظ "مات" أيضاً بأن يقال: إن الضميرات راجع إلى العبد، وذكر الراوي موته مقدماً؛ فإن في حديث الباب تصريح أنه مات العام الأول، فقدم الراوي ذكر موته بعد الواقعة، هذا والله أعلم.

حلي: قوله: وكره قوم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم بيع المدبّر: قلت: فيه دليلنا.

* * * *

(١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَلَقِّي الْبُيُوْعِ

عرف شيخ

أي المبيعات وأصحابها

١٢٣٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوْعِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

سهر

١٢٣٦ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيْهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوْقَ.

عرف

حلي

سهر: قوله: نهى عن تلقي البيوع: أي المبيعات وأصحابها. وقوله: "نهى أن تتلقّى الجلب" أي المجلوب الذي جاء من بلدة التجارة، وفي رواية: "نهى عن تلقّي الركبان"، والحاصل: أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلدة يخبره بكساد ما معه كذبًا؛ ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقلّ من ثمن المثل، كذا في "المجمع"، والله تعالى أعلم بالصواب.

عرف: مذهب أبي حنيفة رحمه الله في تلقي الجلب: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: إن كراهية تلقي الجلب ليس في جميع الأحوال بل في بعضها، وإنما قصرها على بعض الأحوال؛ فإن الوجه أجلى، وأما في صورة الكراهة فبيعه صحيح، ويكون مرتكب المكروه تحريماً، ثم إن غرّر المتلقي قولاً فللبائع الفسخُ قضاءً، وإن غرَّرَ فعلاً فيجب الفسخ والإقالة ديانةً، وأما الاغترار ففيه اختلاف العبارات. قوله: الجَلَب: اسم جمع للجالب.

حلي: قوله: فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق: قلت: إن ثبت رفع هذه الزيادة فيحمل على الشرط؛ لعدم خيار الغبن بدليل: "لا خلابة".

شيخ: قوله: باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع: الكراهة فيما إذا كان يتضرّر أهل البلد أو البائع، وإلا فلا، وكذا اختيار الفسخ إنما يكون إذا اشترطا، وأما بدون الاشتراط فلا، أعم من أن يكون الغبن فاحشًا أو يسيرًا، وكذا الحال في بيع الحاضر للبادي.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَيُّوْبَ. وَحَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَلَقِّيَ الْبُيُوْعِ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الخَدِيْعَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا.

(١٣) بَابُ مَا جَاءَ لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
عرف

١٢٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ - وَقَالَ قُتَيْبَةُ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ: «لَا يَبِيْعُ[1] حَاضِرٌ لِبَادٍ».
سهر قوت

---

(١) وفي نسخة: "لا يبع" بدل قوله: "لا يبيع".

سهر: قوله: لا يبيع حاضر لبادٍ: قال الطيبي: نهي عن بيع الحاضر للبادي، وهو أن يأخذ البلدي من البدوي ما حمله إلى البلد؛ ليبيعه بسعر اليوم، حتى يبيع له على التدريج بثمن أرفع، والعلة فيه تفويت الربح، وتضييق الرزق على الناس، فعلى هذا لو كان المتاع كاسدًا في البلد إما لكثرته أو لندور الحاجة إليه لم يحرم ذلك لفقد المعنى؛ فإن الحكم المنصوص كما يعمّ بعموم العلة يختصّ بخصوصها.

قوت: قوله: لا يبيع حاضر لباد: قال العراقي: في الرواية المشهورة بإثبات الياء على أنه خبر ومعناه النَّهي. وقال ابن العربي: الحاضر في العربية من كان مقيمًا على الماء، والبادي من كان في أبناء ماء السماء. قال: وكذلك فسَّره فقيه العرب مالك بن أنس.

عرف: **بيان الصورتين لبيع حاضرٍ لبادٍ**: قوله: باب إلخ: صورته: أن يريد البادي البيع، فقال الحاضر: لا تبع الآن وضعه عندي ووكلني، سأبيعه في حالة الغلاء، وأما بيع حاضر لباد بأن يكون البادي مشترياً، وقال الحاضر: سأشتريه لك حالة الرخص، فذلك جائز له، ويؤخذ من قوله ﷺ: دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، أنه لا يراعى الضرر الداخل في الإبهام والانتشار، وإنما يراعى المتشخص المتعين.

وَفِي الْبَابِ عَنْ طَلْحَةَ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحَكِيْمِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْهِ، وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ جَدِّ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٢٣٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوْا النَّاسَ، يَرْزُقْ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ».

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَحَدِيْثُ جَابِرٍ رضي الله عنه فِي هَذَا هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ أَيْضًا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، كَرِهُوْا أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي أَنْ يَشْتَرِيَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُكْرَهُ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ بَاعَ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ.

* * * *

عرف شيخ
(١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ المُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

١٢٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ المُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

سهر سهر

لئلا يلزم الربا

سهر: قوله: عن المحاقلة: مفاعلة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعّب قبل أن تغلظ سوقه، وقيل: الأرض التي تزرع وتسمّى القراح، والمحاقلة ههنا هي اكتراء الأرض بالحنطة، وقيل: المزارعة على نصيب معلوم، كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهى عنها؛ لأنها من الكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل ويدًا بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر، وفيه النسيئة، كذا في "المجمع"، وهذا الوجه يوجد في المزابنة، فلذا نهى عنها.

قوله: والمزابنة: [أصله من الزبن، وهو الدفع، وكان كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه بما يزداد منه. (المجمع)]

عرف: **معنى المحاقلة والمزابنة:** قوله: باب إلخ: المحاقلة بيع الحنطة بالزرع، والمزابنة من الزبن بتقديم الزاي معجمة وبعدها باء موحدة: الدفع، وهو بيع الثمار على رؤوس الأشجار بالتمر المجذوذ، وقيل: المحاقلة المزارعة، فيكون الحديث حجة لأبي حنيفة للنهي عن المزارعة.

شيخ: قوله: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة: لم يعمل الشافعي على الحديث مثل أبي حنيفة؛ لأن الشافعي جوّز العرايا، وهو قسم من المحاقلة، والنهي مطلق، وأجوبة العرايا مذكورة في العرايا، وأما بيع البر بالسلت فيجوز عند الجمهور؛ لقوله ﷺ: إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدًا بيد، وأما القياس على بيع الرطب بالتمر، فالنهي على طريق الأولوية، لا أنه لا يجوز؛ لأنه نقل في "الطحاوي": أن معمر بن عبد الله كان يمنع بيع القمح بالشعير، فإذا سئل عنه، فقال: إني أخاف أن يضارعه.

وأما بيع التمر بالرطب فيجوز عندنا، وعند الجمهور والشافعي وصاحبي أبي حنيفة لا يجوز، وجواب أبي حنيفة للفقهاء: أنهما لا يخلو إما أن يكون من جنس واحد أو جنسين، إن كان الأول فيجوز بأوّل الحديث، وإن كان الثاني فيجوز بآخر الحديث، وأما للمحدّثين: فكما روي عنه أنه دخل ريًّا، فسأل عنه المحدّثون علة جواز البيع، واستندوا في عدم الجواز بحديث زيد أبي عياش رضي الله عنه، فقال لهم: زيد أبو عياش ضعيف، فأحسنوا عليه الثناء، وأيضًا روي في غير رواية الصحاح ظني أنها في "الدارقطني"، وزاد فيها: "نسيئة"، وبيع الرطب بالتمر نسيئة لا يسلمه أبو حنيفة، وكذا البيع قبل بدوّ الصلاح جائز عند الإمام، ويخالفه رواية الباب، والجواب: أن النهي عنه على سبيل الشفقة، كما روي في بعض الروايات: "أنه ﷺ نهى عنه مشورة"، أو النهي عن البيع قبل بدوّ الصلاح في بيع السلم، =

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعْدٍ وَجَابِرٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ ﷺ. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى رُؤُوْسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوْا بَيْعَ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

١٢٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ: أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ سَأَلَ سَعْدًا ﷺ عَنْ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. وَقَالَ سَعْدٌ ﷺ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوْا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

قوت: قوله: أن زيدًا أبا عياش: هو ابن عياش، وكنيته واسم أبيه بالشين المعجمة، وقبل الألف مثناة من تحت، وليس له في الكتب إلا هذا الحديث.

عرف: معنى السلت وحكم بيع الحنطة بالسلت: قوله: بالسلت: يقال له في الهندية: پيغمبرى جو، ولا تكون ذات أشعار، ويجوز بيع الحنطة بالسلت متفاضلاً؛ لأنهما نوعان إلا عند مالك؛ لأنهما نوع واحد كما قال سعد. معنى التمر والرطب واختلاف الأئمة في بيع التمر بالرطب والجواب عن حديث الباب: قوله: اشتراء التمر بالرطب: قالوا: إن التمر هو المجذوذ، والرطب ما دام على الأشجار. =

حلي: قوله: والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر: قلت: شامل بإطلاقه عند الحنفية خمسة أوسق.
قوله: فنهى عن ذلك: قلت: عند السلت من الحنطة؛ تحرزًا عن الريبة، وعلل النهي بكون أحد المتجانسين أفضل للخضراء، هذا كما نقل عن مالك بن أنس من كراهة التفاضل بين البر والشعير، كما سيأتي في "باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة"، من هذا الكتاب، وعلل النهي عند الجمهور التفضل لا الأفضلية؛ لانتفائها بحديث: جيدها ورديئها سواء، والتمر بالرطب مختلف فيه، والأقوى فيه مذهب الصاحبين دليلاً.

شيخ = كما روي عن ابن عمر ﷺ: "أنه سأله النخلي عن السلم فقال: نهى ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل" أو معنى بدوّ الصلاح: يعني قبل وجود الثمار، ولو كان هذا، فيسلمه أبو حنيفة؛ لأنه بيع المعدوم، كذا قال الطحاوي.

١٢٤١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: سَأَلْنَا سَعْدًا ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِنَا.

عرف = أقول: يطلق الرطب ما دام لم يصلح للادخار وإن قطع، ولم يجوز الشافعي ومالك وأحمد وصاحبا أبي حنيفة ﷺ بيع التمر بالرطب، وجوزه أبو حنيفة ﷺ، وحديث الباب يخالفه، فأجاب الطحاوي عن سعد بن أبي وقاص ﷺ، وفيه قيد "إلى أجل إلخ"، فيكون المنهي عنه البيع نسيئَة، وحديث الطحاوي أخرجه أبو داود أيضاً.

بيان الأسئلة والأجوبة وذكر مناظرة أبي حنيفة ﷺ مع العلماء: ثم ههنا أسئلة وأجوبة، قيل: إذا كان البيع نسيئة تحت النهي، فأيّ فائدة في سؤاله ﷺ: أينقص الرطب إلخ؛ فإن علة عدم الجواز هو النسيئة، قال الفاضل بهاء الدين المرجاني صاحب الحاشية على "التلويح" بأن سؤاله ﷺ كان تبرعاً أي زائداً على الضرورة، والوجه النسيئة ثم تبرع، أي أيُّ فائدة في هذا البيع إذا تنقص الرطب؟ ثم لي شبهة أخرى، وهي أن نقصان الرطب بعد اليبس بديهي، يعلمه كل واحد، فما وجه سؤاله ﷺ عن أمر بديهي؟ وقول: "إنه استفهام تقريري" لا يشفي ما في الصدور، ولعل المراد ينقص بعد ما جف، أي هل حال ذلك الرطب أن ينقص؟ فسأل عن حال الجزئي ولم يسأل عن القاعدة.

ذكر شراح "الهداية" أن أبا حنيفة دخل ببغداد، فوقع مناظرته بالعلماء في مسائل، منها مسألة بيع التمر بالرطب، فقال: جائز، فروى أحدهم عنده حديث الباب، فقال أبو حنيفة: إن زيداً أبا العياش مجهول، ثم قال: إن التمر والرطب جنس واحد أو جنسان؟ فإن كانا جنسين فيجوز التفاضل أيضاً، وإن كانا من جنس واحد فيجوز التساوي، فقال ابن حزم: إن أبا العياش معروف عند أهل الصناعة وإن لم يعرفه أبو حنيفة؛ فإنه أخرج عنه مالك في موطئه. أقول: إن قول هذا من أبي حنيفة إنما كان بلاغة، ولا يتوهم أنه قابل النص بالقياس؛ فإنه لا يفعله العامي أيضاً فضلاً عن إمام المسلمين والمجتهدين، وغرضه أنه محمول على البيع نسيئة.

* * * *

(١٥) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

١٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ (سهر).

سهر: قوله: حتى يزهو: أي تحمر وتصفر، والزهو: حسن المنظر، وزهى وأزهى بمعنىً، والمراد تمامها وكمالها وسلامتها عن الآفات، وهذه الألوان علامة لذلك، كما أشار إلى ذلك بقوله: يأمن العاهة. (اللمعات)

عرف: الاختلاف في المراد من بدو الصلاح وبيان صور المسألة واختلاف الأئمة في حكمها والجواب عن حديث الباب: قوله: باب إلخ: بدو الصلاح عندنا الأمن من العاهات، وعند الشافعية ظهور الحلاوة، وذكر الشيخ في "الفتح" أن المسألة على ست صور؛ لأنه إما وقع البيع بشرط القطع أو بشرط الإبقاء أو بالإطلاق، ثم في الأحوال الثلاثة إما قبل بدو الصلاح أو بعده، فقال الشافعي رحمه الله: يجوز البيع بعد بدو الصلاح في الصور الثلاثة لا قبله، فاعتبر البدو وعدمه، فقالوا: أخذنا الحديث مفهوماً ومنطوقاً.

ومذهبنا أن البيع بشرط القطع جائز في الحالين، وبشرط الإبقاء غير جائز فيهما، وفي الإطلاق جائز في الحالين، لكنه يفرغ الأشجار عند طلب البائع، فليس الفرق عندنا قبل البدو وبعده، والحال أن في كثير من الأحاديث قيد "قبل البدو"، وجوابنا عن الحديث بوجهين ذكرهما الطحـــاوي، أحدهما: أن البيع المذكور في الحديث بيع السلم لا المطلق، ويجب فيه بدو الصلاح عندنا، أي يكون المعقود عليه في السلم موجوداً من حال العقد إلى وقت الأداء في الأسواق، ووجوده في الأسواق إنما يكون بعد الأمن من العاهات، وأما دليل التقييد بالسلم فما في الصحيحين وغيرهما: أنه عليه السلام لما دخل المدينة وجد الناس يسلمون إلى سنة وسنتين، فقال النبي ﷺ: فليسلم أحدكم إلى أجل معلوم، في كيل معلوم، في عدد معلوم، في وزن معلوم. فدل على أن بدو الصلاح في السلم شرط، فتحمل الأحاديث الساكتة على الناطقة، والجواب الثاني: تسليم أن البيع بيع مطلق، لكنه بشرط القطع، وأما النهي قبل البدو فنهي شفقة، وأخرج الطحاوي على هذا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرجه البخاري أيضا.

النهي في الحديث محمول على الإطلاق لا على الشرط: ثم أقول: إن حديث النهي محمول على ما كان بالإطلاق لا شرط القطع؛ فإن الأصوب حمل الحديث على ما هو أكثر، وأما شرط القطع فنادر، وأيضاً عامة الحديث خالية عن ذكر أنه كان البيع على شرط الإبقاء، فلا بد من أن يكون البيع بالإطلاق - بلا شرط القطع والإبقاء - وذلك جائز عند أبي حنيفة رحمه الله قبل البدو، على ما قال في "قاضي خان" من عامة مشايخنا بأنهم يقولون: =

١٢٤٣ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ الآفة وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم.

حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، كَرِهُوْا بَيْعَ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

١٢٤٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ وَعَفَّانُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى حلي عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ[1] بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ.

---

(١) وفي النسخة الهندية: "ومن" بدل قوله: "وعن".

عرف = لا يجوز قبل بدو الصلاح إذا لم يكن فيه جدوى، فلا يتمشى على عموم "الهداية"، هذا ما حصل مني، وأجاب أكثر الأحناف بأن المفهوم عندنا غير معتبر. أقول: إنه معتبر، لكنه لا يصير دليلاً شرعياً، بل تخرج النكات، وأما البيع مطلقاً فذكر في "الهداية" جوازه، واعترض ابن عابدين رحمه الله بأن المعروف بالعرف كالمشروط بالشرط، فلا يصح البيع مطلقاً، وكنت متردداً في هذا حتى أن وجدت في "فتاوى ابن تيمية" عن أبي حنيفة والثوري أنهما أجازا البيع مطلقاً إذا أجاز البائع الترك على الأشجار، فإذن لما وجدت عن أبي حنيفة فلا أبالي. فالحاصل إذا لم يشترط الإبقاء في صلب العقد، يصح البيع وإن كان معروفاً بالعرف، هذا ما حصل لي، والله أعلم وعلمه أتم.

حلي: قوله: نهى عن بيع العنب حتى يسود: قلت: هذا وأمثاله منهي عنه؛ لأجل الاشتراط عند الحنفية.

(١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

عرف سهر

١٢٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنهم. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

شيخ سهر

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ نِتَاجُ النِّتَاجِ، وَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوْخٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ مِنْ بُيُوْعِ الْغَرَرِ. وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيْثَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. وَرَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهَذَا أَصَحُّ.

أي أولاد الأولاد

سهر: قوله: بيع حبل الحبلة: بفتح الحاء والباء فيهما، قيل: الحبلة جمع حابل كظالم وظلمة، واختلفوا في المراد بالنهي، فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجّل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم؛ لأن الراوي - وهو ابن عمر- قد فسّره بهذا، وقال آخرون: هو بيع ولد ولد الناقة في الحال، وهذا تفسير أهل اللغة، وبه قال أحمد وإسحاق، وهذا أقرب إلى اللغة. (الطيبي مختصرًا)

قوله: حبل الحبلة: قال في "المشارق": بفتح الحاء والباء فيهما، ويروى في الأول بسكون الباء أيضًا، والفتح أبين وأصح فيهما، كان من بيوع الجاهلية، فسّره ابن عمر في الحديث أنه البيع إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج نتاجها، قاله الشيخ. وفي "المجمع": قيل: أراد البيع إلى أجل ينتج فيه حمل في بطن أمه.

عرف: المراد من حبل الحبلة: قوله: باب إلخ: قيل: أن يكون حبل الحبلة مبيعاً، وقيل: يكون أجل أداء الثمن.

شيخ: قوله: نهى عن بيع حبل الحبلة: يحتمل معنيين، أحدهما: أن يكون حبل الحبلة مبيعًا، وذا لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم. والثاني: أن يكون حبل الحبلة أجل أداء الأثمان، وهو ليس موجودًا وقت العقد، ولا يتيقّن بتحصيله؛ لأنه يمكن أن يموت المبيع قبل الحمل.

* * * *

(١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْغَرَرِ عرف

١٢٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ. سهر حلي

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأَنَسٍ رضي الله عنهم.

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوْا بَيْعَ الْغَرَرِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَبَيْعُ الْعَبْدِ الْآبِقِ، عرف وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْبُيُوْعِ.

سهر: قوله: بيع الغرر: قال الطيبي: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع المعدوم والمجهول، وما لا يقدر على التسليم، وما لم يتم ملك البائع عليه، وأشباه ذلك مما يلزم منه الغرر من غير حاجة، وبيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة والحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص، داخلة في الغرر، ولكن أفردت بالذكر؛ لكونها من البيوعات الجاهلية المشهورة، وأجمعوا على جواز غرر حقير كالجبة المحشوة بالقطن، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز، وأجمعوا أيضًا على جواز إجازة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرًا، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يومًا، وقد يكون تسعة وعشرين، وعلى جواز دخول الحمام بالأجرة، مع اختلاف الناس في صبّ الماء وفي قدر مكثهم، وعلى جواز الشرب من السقاء بالعوض، مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين، وتحريره: أن مدار البطلان بسبب الغرر بغير حاجة، وإن دعت حاجة إلى ارتكابه، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، أو كان الغرر حقيرًا، جاز البيع، انتهى كلام الطيبي مع الاختصار.

عرف: **حكم الغرر القولي والفعلي وتفسير بيع الحصاة**: قوله: باب إلخ: في القصة أن الغرر القولي يجب فيه الفسخ قضاءً، والفعلي يجب فيه الفسخ ديانة، كما في "الفتح" في الإقالة، وأما الاغترار فلا اعتبار فيه، وأما تفسير بيع الحصاة فمعروف، أي يكون فيه إلقاء الحصاة لتعيين المبيع أو لقطع الخيار، وكذلك المنابذة.

حكم بيع السمك: قوله: بيع السمك إلخ: السمك إذا كان سهل الأخذ فالبيع جائز، وإلا فلا.

حلي: قوله: وبيع الحصاة: قلت: نهي عنه؛ لتعليق الملك بالخطر، وتفصيل حكمه ما في الحاشية: "وتحريره أن مدار البطلان بسبب الغرر بغير حاجة، وإن دعت حاجة إلى ارتكابه، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، أو كان الغرر حقيرًا جاز البيع، انتهى كلام الطيبي مع الاختصار".

وَمَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ: أَنْ يَقُوْلَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَهُوَ يُشْبِهُ بِبَيْعِ الْمُنَابَذَةِ[سهر]، وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

(١٨) بَابُ[عرف] مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

١٢٤٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُوْلَ: أَبِيْعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيْئَةٍ بِعِشْرِيْنَ، وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِنْ مَعْنَى مَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُوْلَ: أَبِيْعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيْعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا، فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَتْ لَكَ دَارِي، وَهَذَا تَفَارُقٌ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُوْمٍ، وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ.

سهر: قوله: المنابذة: [هو أن يقول: انبذ إلي الثوب أو أنبذ إليك لتجب البيع.]

عرف: الشرح المختار لبيعتين في بيعة: قوله: باب إلخ: نقل صاحب "المشكاة" عن الخطابي تفسير "بيعتين في بيعة" مثل ما ذكر الترمذي عن الشافعي رحمه الله، وهو المختار، وهو تفسير أبي حنيفة في "كتاب الآثار".

* * * *

(١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ عرف

١٢٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

١٢٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ.

١٢٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، ..... سهر عرف سهر قوت عرف

سهر: قوله: أن أبيع ما ليس عندي: كالآبق أو ما لم يقبض أو مال الغير، ويستثنى منه السلم بالشرائط المعتبرة فيه، وكذا بيع مال الغير جائز موقوفًا عند الأئمة الثلاثة سوى الشافعي؛ فإنه لا يجوزه، كذا في "اللمعات".

قوله: لا يحل سلف وبيع: والمراد بالسلف ههنا القرض، أي لا يحل أن يقرضه قرضًا، ويبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته؛ لأن كل قرض جرّ نفعًا فهو حرام. (اللمعات) قوله: ولا شرطان إلخ: قال الشيخ في "اللمعات": التقييد =

قوت: قوله: ولا شرطان في بيع: أوّله الخطابي على معنى النّهي عن بيعتين في بيعة.

عرف: بيان عدم معارضة بيع السلم لحديث الباب: قوله: باب إلخ: لا يجعل بيع السلم معارض حديث الباب؛ فإنه باب مستقل، ولا يعارض باب بابا.

المراد من السلف في الرواية: قوله: سلف: ليس المراد من السلف السلم، بل المراد الدين.

الاختلاف في المراد من الحديث: قوله: ولا شرطان إلخ: قال أحمد رحمه الله: مراده أن الشرط الفاسد إذا كان واحداً =

سهر عرف حلي

وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: مَا مَعْنَى «نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ»؟ قَالَ: أَنْ يَكُوْنَ يُقْرِضُهُ قَرْضًا ثُمَّ يُبَايِعُهُ بَيْعًا يَزْدَادُ عَلَيْهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ يُسْلِفُ إِلَيْهِ يقرض فِي شَيْءٍ فَيَقُوْلُ: إِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عِنْدَكَ فَهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ. قَالَ إِسْحَاقُ* عرف كَمَا قَالَ.

وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «قَالَ إِسْحَاقُ»: [يَعْنِي ابْنَ رَاهْوَيْه].

سهر = بشرطين وقع اتفاقًا وعادةً، وبالشرط الواحد أيضًا لا يجوز؛ لأنه قد ورد النهي عن بيع وشرط. قال في "المجمع": لا فرق عند الأكثر في البيع بشرط أو شرطين، وفرق أحمد بظاهر هذا الحديث، كما ذكره المؤلّف أيضًا.

قوله: ولا ربح ما لم يضمن: [كالبيع قبل القبض لعدم دخوله في ضمان المشتري.]

عرف = متحمَّل أيّ شرط كان، ولا يتحمل شرطان فاسدان، وقال الثلاثة: المراد أن الشرطين أي ملائماً وغير ملائم غير متحملان، والواحد متحمل، أي الشرط الملائم.

معنى الضمان وبيان المسائل المتفرعة على حديث الباب وحكم زوائد المغصوب: قوله: ولا ربح ما لم يضمن إلخ: معنى الضمان أن المبيع لو هلك فلمن هلك، فلمن كان في ضمانه، يحل له ربحه، وتتفرع على هذا مسائل، منها أن المشتري إذا اشترى عبداً ثم أجاره، ثم اطلع على العيب، فرده بخيار عيب، فهل تحل له الربائح التي كسبها العبد المشترى أم لا؟ فإن كان في ضمانه تحل له المنافع، وإلا فلا، وأما زوائد المغصوب - أي الأعيان - ومنافعه - أي الأعمال - فلا تجوز للغاصب.

قوله: قال إسحاق كما قال: أي قال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد.

اختلاف الأئمة في التصرف في المبيع قبل القبض: **مسألة**: التصرف في المبيع قبل القبض عند الشيخين جائز إذا كان المبيع عقارا إلا في المنقولات، وعند محمد رحمه الله لا يجوز في شيء، وقال الثلاثة - أي الحجازيون -: يجوز التصرف في كل شيء إلا الطعام، والله أعلم.

حلي: قوله: ولا ربح ما لم يضمن: قلت: اختلاف في المنقول أو غيره.

قُلْتُ لِأَحْمَدَ: وَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ تَضْمَنْ؟ قَالَ: لَا يَكُوْنُ عِنْدِي إِلَّا فِي الطَّعَامِ، يَعْنِي مَا لَمْ تَقْبِضْ. قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ فِي كُلِّ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ. قَالَ أَحْمَدُ: وإِذَا قَالَ: أَبِيْعُكَ هَذَا الثَّوْبَ وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ وَقِصَارَتُهُ، فَهَذَا مِنْ نَحْوِ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَإِذَا قَالَ: أَبِيْعُكَهُ وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، أَوْ قَالَ: أَبِيْعُكَهُ وَعَلَيَّ قِصَارَتُهُ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا هَذَا شَرْطٌ وَاحِدٌ. قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ.

حَدِيْثُ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ* مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَرَوَى أَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَأَبُو بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ عَوْفٌ وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَهَذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ، إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ هَكَذَا.

١٢٥١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيْمٍ ﷺ قَالَ: نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَبِيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي.

كالآبق أو ما لم يقبض

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وقَدْ رُوِيَ» : [عَنْهُ...].

وَرَوَى وَكِيْعٌ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ». وَرِوَايَةُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَصَحُّ. وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوْا أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ.

(٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

عرف

١٢٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. سهر حلي

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

سهر: قوله: الولاء: بفتح الواو والمد لغةً: المقارنة والمناصرة، وشرعًا: عبارة عن عصوبة متراخية عن عصوبة النسب، يرث منها المعتق، ويلي أمر النكاح والصلاة عليه، وقد ورد: الولاء لمن أعتق، رواه أحمد. (شرح الموطأ) قوله: نهى عن بيع الولاء وعن هبته: ذهب الجمهور من العلماء من السلف والخلف على عدم جوازه؛ لأنه لحمة كلحمة النسب، وأجازه بعضهم، قال النووي في "شرح صحيح مسلم": ولعلهم لم يبلغهم الحديث، والله تعالى أعلم. (اللمعات) قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا. (الموطأ)

عرف: اختلاف الأئمة في أقسام الولاء ووجه تسمية حديث الباب بالمسلسل بالأئمة: قوله باب إلخ: الولاء عندنا ولاء العتاقة وولاء الموالاة، وعند الشافعية ولاء العتاقة فقط، ولا تنتقل الولاء بالبيع أو الهبة أو المعاوضة، =

حلي: قوله: نهى عن بيع الولاء وعن هبته: قلت: لعدم صلاحية المملوكية فيه، وعن هذا لا يورث، وهو مذهبنا.

وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ. وَهُوَ وَهْمٌ وَهِمَ فِيْهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ.

عرف = وأما ولاء الموالاة فهو إن جاء رجل من دار الحرب وأسلم على يد رجل وقال له: إن مت فمالي لك، وإن جنيت فعليك العقل، وقال السرخسي: لا يجب أن يجيء من دار الحرب، بل يشترط أن لا يعرف أقاربه وورثته، وحكم الموالاة أنه ما لم يأخذ الأرش يجوز الفسخ، وإذا أخذ فلا، ولنا على ولاء الموالاة حديث تميم الداري.

أقول: إن ولاء الموالاة كان ذائعاً في المتقدمين، وكثيراً ما ينسب الرجل إلى المولى بالموالاة، مثل البخاري يقال له: الجعفي، وليس بجعفي صلبية بل ولاءً، فدل على أن ولاء الموالاة لها حق وثبوت من السلف، وحق الولاء ليس بقابل للبيع والانتقال. وأما مسألة جر الولاء المذكورة في كتبنا، فليس بمخالف لحديث الباب؛ فإنها ثبتت بالحديث، لكن الحديث متكلم فيه، ولكنه باب مستقل فلا يخالف باب باباً. الحديث المسلسل بالأئمة، ورواية أبي حنيفة عن مالك: وحديث الباب يسمى بالمسلسل بالأئمة؛ فإنه مروي عن الأئمة، فإنه رواه أحمد عن الشافعي عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، ثم قيل: رواه أبو حنيفة عن مالك، ولقد صنف السيوطي رسالة مستقلة في المسلسل بالأئمة، وقال الأحناف: لم يرو أبو حنيفة، بل أخذ عنه حال المذاكرة، وأما ما روى مالك عن أبي حنيفة فحمله المالكية على أخذه حال المذاكرة.

أقول: لا تنقيص في رواية أحدهما عن الآخر ليتأول فيه، وعندي أنهما روى كل واحد منهما عن الآخر، وعندي ثلاث أحاديث رواها أبو حنيفة عن مالك، وقال علاء الدين المغلطائي الحنفي: روى أبو حنيفة عن مالك بلا ريب.

* * * *

(٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نُسْئَةً

عرف شيخ

١٢٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نُسْئَةً. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم.

سهر حلي

سهر: **قوله:** نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسئة: **قال محمد:** بلغنا عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

عرف: **الاختلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسئة وحديث الباب دليل الأحناف:** قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة وجمهور الصحابة: إن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً غير صحيح وإن لم يكن الحيوان من الأشياء الربوية، وقال الحجازيون: إنه جائز، والمنهي عنه ما يكون النسأ فيه من الطرفين، وحديث الباب لأبي حنيفة حسن السند، وتصدى الحافظ إلى الإعلال، ولكنه ليس كذلك، ولا يثبت عندنا في الذمة إلا ما يكون من قبيل المكيلات أو الموزنات أو المزروعات أو المعدودات المتقاربة، ويصح السلم في هذه المذكورة، لا كما قال بعض من لا حظ له في العلم: إن السلم لا يصح عندنا إلا في الربوية.

قال مولانا المرحوم: إن الحديث لأبي حنيفة رحمه الله، وأما ما قال الحجازيون من أنه نهى عن ما فيه النسأ من الطرفين، فيصير مآل حديث الباب مصداق حديث: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ"، فكيف يحمل أحد الحديثين المتغايرين مضموناً على الآخر؟ فإنه إذن يخرج الحديث عن مدلوله.

حلي: **قوله:** نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسئة: **قلت:** فيه دليلنا.

شيخ: **قوله:** باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسئة: **عقد بيع الحيوان بالحيوان بعد أن يكون يدًا بيد** جائز عندنا، أعمّ من أن يكون متفاضلاً أو متساويًا، ولا يجوز نسيئة كما يشعر عنه رواية بيع عبدين بعبد؛ لأنه ربا، وعند الشافعي يجوز كيف ما كان، أعمّ من أن يكون نسيئةً أو يدًا بيد، متفاضلاً أو متساويًا، وحمل رواية نهي النسيئة على النسيئة من الجانبين؛ لأنه عليه السلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، ولكن هذا ليس بسديد؛ لأنه ما ورد في رواية جابر رضي الله عنه أنه لا بأس به بعد أن يكون يدًا بيد، فالظاهر: أن المراد به أن يكون مقابلاً للنسيئة من جانب واحد، وأيضًا روايات النهي قوليات، وروايات الجواز فعليات، وأيضًا الروايات الناهيات محرّمات والمجوّزات مبيحات، فقاعدة أهل الأصول يقتضي ترجيح هذه على تلك.

حَدِيْثُ سَمُرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَسَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ ﷺ صَحِيْحٌ، هَكَـذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ وَغَيْرُهُ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْـمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نُسْئَةً، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نُسْئَةً، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ.

١٢٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُرَيْثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ - وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْحَيَوَانُ[حلي] اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسْأً، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

حلي: قوله: الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا لا بأس به يدًا بيد: قلت: فيه دليلنا.

* * * *

(٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ عرف

١٢٥٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيْدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بِعْنِيْهِ»، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ. ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ﷺ.

حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِعَبْدٍ بِعَبْدَيْنِ يَدًا بِيَدٍ. وَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ إِذَا كَانَ نَسْأً.

سهر: قوله: فاشتراه بعبدين أسودين: ومن هذا حكم أهل العلم بجواز بيع الحيوانين بحيوان نقدًا، سواء كان الجنس واحدًا أو مختلفًا، وأما نسيئة فمنعه جماعة من الصحابة، وهو قول عطاء وأصحاب أبي حنيفة؛ لما روي أنه ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، وقال الشافعي: النهي فيما إذا كان النسيئة من الطرفين، ويجوز فيما إذا كانت النسيئة من أحد الطرفين؛ لما روي عن عبد الله بن عمرو: "أنه ﷺ أمره أن يجهّزه جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة" رواه أبو داود، وقال التوربشتي: في إسناده مقال، أو أنه كان قبل تحريم الربا، فنسخ بعد، كذا في "اللمعات".

عرف: بيان الإشكالين والجواب عنهما: قوله: باب إلخ: لا اختلاف في بيع عبد بعبدين يداً بيد بل الخلاف في النسيئة، وههنا إشكالان، أحدهما: أن العبد المهاجر ظاهره أنه أسلم؛ لأنه بايع النبي ﷺ سيما عند الأحناف؛ فإنا نقول: إنه إذا هاجر إلينا صار حراً، فإذا كان أسلم صار حراً، فكيف اشتراه النبي ﷺ؟

والإشكال الثاني: أن العبدين الأسودين إن كانا مسلمين، فلا يجوز دفعهما إلى دار الحرب، فلم يتعرض أحدنا إلى الجواب، فيدعي العبدين أنهما كانا كافرين، ويدعي في العبد أنه لعله كان عبد قبيلة حليفة، بينه عليه السلام وبينها كان عهد، وفي كتبنا: إذا أسلم العبد أو الأمة، وهما ملك كافر عُتِقا، ودليل مسألتنا أنه عليه السلام قال عند محاصرة هوازن: من نزل فهو حر، فنزلوا، منهم نفيع بن حارث أبو بكرة الطائفي، وجعله النبي ﷺ حراً من غير إعتاق، ويقال: "مولى النبي ﷺ" مجازاً، وأما دليلنا على أن العبد المهاجر إلينا قد عتق أثر أخرجه البخاري في الجزء الثاني من النكاح.

(٢٣) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَرَاهِيَةَ التَّفَاضُلِ فِيْهِ

١٢٥٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى.

بِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيْعُوْا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيْعُوْا الشَّعِيْرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَبِلَالٍ* ﷺ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَبِلَالٍ»: [وَأَنَسٍ].

سهر: قوله: مثلاً بمثل: أي في المقدار، وهذا الحديث هو الأصل في باب الربا؛ فإنه ﷺ ذكر الأشياء الستة، وترك ما سواها على القياس، فقاس المجتهدون واستنبطوا العلة، خلافًا للظاهرية؛ فإنهم لا يجرون الربا فيما سواها، فعندنا القدر والجنس، وكذا في القول الأشهر عن أحمد، وعند الشافعي: الطعم والثمنية، وعند مالك: الطعم والادّخار، وقد عرف تفصيل ذلك، والمسائل المتفرّعة عليه في كتب الفقه.

قوله: فقد أربى: أي أتى بالربا، كذا في "اللمعات". قوله: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم: أي متساويًا أو متفاضلاً. قوله: يدا بيد: احتراز عن النسيئة؛ فإنه لا يجوز وإن اختلف الجنس. (اللمعات)

قوت: قوله: فمن زاد أو ازداد فقد أربى: قيل: هو شك من الراوي، والأظهر خلافه، وأن معنى "من زاد" أعطى الزيادة "أو ازداد" أخذ الزيادة.

عرف: **بيان مذهب أبي حنيفة رحمه الله في قبض النقدين وسائر الأشياء الربوية والمراد من حديث الباب:** قوله: يدا بيد: قال أبو حنيفة رحمه الله: إن النقدين يجب القبض بالبراجم فيهما، وأما سائر الأشياء الربوية فيكفي التعيين فيها، =

حَدِيْثُ عُبَادَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: «بِيْعُوْا الْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ». وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْحَدِيْثَ، وَزَادَ فِيْهِ: «قَالَ خَالِدٌ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: «بِيْعُوْا الْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ»، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا يَرَوْنَ أَنْ يُبَاعَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ الْأَصْنَافُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ مُتَفَاضِلًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.* وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «بِيْعُوْا الشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ». وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالشَّعِيْرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»: [وَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْبُرُّ بِالشَّعِيْرِ مُتَفَاضِلًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.]

عرف = وأما ما في حديث الباب من لفظ "يداً بيد" فمراده التعيين؛ لما في "مسلم": "عيناً بعين"، وأما النقدان فلا تعيين فيهما إلا بالقبض بالبراجم في المجلس، وأما قبض رأس المال في السلم، فأيضاً ضروري عندنا، لكنه لا يجب في مجلس العقد، بل قبل تفرق الأبدان.

بيان مراد قوله: قوله: وهو قول مالك بن أنس: لعل قوله في السلت بالحنطة، لا في الحنطة بالحنطة؛ فإنه كيف يقول خلاف الحديث الصريح؟

(٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ
عرف سهر

١٢٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ ﷺ فَحَدَّثَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ - سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ هَاتَيْنِ* يَقُولُ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
سهر قوت
أي موجود حاضر

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ [هَاتَانِ] بَدْلَ قَوْلِهِ: «هَاتَيْنِ».

سهر: قوله: الصرف: [هو بيع الثمن بالثمن جنسا بجنس أو بغير جنس.]
قوله: لا يشف بعضه إلخ: بلفظ المجهول، من باب الإفعال، من الشفّ - بالكسر- الزيادة، وتجيء بمعنى النقصان أيضًا، الأول يتعدى بـ"على"، والثاني بـ"عن".

قوت: قوله: لا يشف: قال العراقي: يحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول بضم الياء المثناة من تحت وفتح الشين، وآخره فاء، و على هذا فـ"لا" نافية لا ناهية، ويحتمل أن يكون نهيًا للواحد بضم تاء المضارعة وكسر الشين المعجمة، من أشف، ويكون قد انتقل من نهي الجماعة إلى نهي الواحد، وهو من الأضداد، يطلق على الزيادة وعلى النقصان.

عرف: **التعريف ببيع الصرف وبيان حكمه وما نسب إلى ابن عباس** رضي الله عنهما: قوله: باب إلخ: ما يكون فيه الثمن والمبيع النقدان يجب القبض فيه من الطرفين بإجماع الأمة، ونسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بجواز التفاضل في الربوية، وتمسك بحديث البخاري: لا رَبا إلا في النسيئة، وقال الجمهور: إن معناه لا ربا الذي يخرب البلاد، أي أشد الربا إلا في النسيئة؛ فإن الربا متفاضلاً نادر أندر، ثم روي أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن مختاره حين بلغه إجماع الأمة واستغفر الله تعالى. =

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهِشَامِ بْنِ عَامِرٍ وَالْبَرَاءِ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَبِلَالٍ ﷺ.

حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مُتَفَاضِلًا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلًا، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيْئَةِ. وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حِيْنَ حَدَّثَهُ أَبُو سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ،* وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّرْفِ اخْتِلَافٌ.

١٢٥٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَبِيْعُ

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ»: [مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.]

عرف = العبرة في بيع الصرف: واعلم أن العبرة في بيع الصرف للوزن لا للضرب، فلا يؤخذ غير المضروب بما هو أقل منه مضروبا.

الْإِبِلَ بِالْبَقِيْعِ (سهر) فَأَبِيْعُ (عرف) بِالدَّنَانِيْرِ، فَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ، وَأَبِيْعُ بِالْوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيْرَ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ رضي الله عنها، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيْمَةِ» (سهر).

هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما. وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَوْقُوْفًا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يُقْتَضَى (يؤخذ) الذَّهَبُ مِنَ الوَرِقِ، وَالْوَرِقُ مِنَ الذَّهَبِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ذَلِكَ.

سهر: قوله: بالبقيع: المراد به بقيع الغرقد؛ فإنهم كانوا يقيمون السوق فيه قبل أن يتّخذ مقبرة، وروي النقيع - بالنون - وهو موضع قريب المدينة، يستنقع فيه الماء أي يجتمع، كذا في "النهاية"، كذا ذكره الشيخ في "اللمعات". قوله: لا بأس به بالقيمة: أي لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم، وبالعكس بشرط التقابض في المجلس، كذا في "اللمعات".

عرف: **حكم التصرف في الثمن قبل القبض واختلاف أئمة الأحناف في التصرف في المبيع قبل القبض:**

قوله: فأبيع بالدنانير إلخ: أي التصرف في الثمن قبل القبض، وهذا جائز عندنا، وأما التصرف في المبيع قبل القبض ففي غير المنقول جائز عند الشيخين لا عنده، ولكن التمييز بين المبيع والثمن متعذر، سيما في الصرف والمبيع في المقايضة، وإني قد جمعت جزئيات من كتب الفقه ونظمتها، ومنها هذين الشعرين مرابحة:

تَعَرّفِ المِثْلِيَّ صَاحِ ثمناً ... مدخول باء وكذا معيناً

وهو في النقد بيع فاعتن ... كغير مدخول ولا معين

وذكرها الفقهاء أن الثمن مدخول الباء، ولكن هذه الضابطة لا تجدي، ولزومها من العوام متعذر، وأما الضابطة التي نظمتها في الأشعار فأخذتها من مرابحة "رد المحتار" وغيرها.

١٢٥٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُوْلُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ (بفتح المهملتين) وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلَّا وَاللهِ، لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ؛ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْوَرِقُ (سهر عرف) بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ (سهر عرف)، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» يَقُوْلُ: يَدًا بِيَدٍ.

سهر: قوله: الورق: بكسر الراء ويسكن، وبكسر واو مع سكون، و"الرقة" بكسر راء وخفّة قاف: الدرهم المضروب. (مجمع البحار)

قوله: إلا هاء وهاء: صوت بمعنى خذ، يعني كل واحد من متولّي عقد الصرف يقول لصاحبه: خذ، فيتقابضان قبل التفرّق عن المجلس، فهو حال بتقدير القول، تقديره: إلا مقولاً عنده من المتبايعين: هاء وهاء، أي إلا حال التقابض. (اللمعات)

عرف: ضبط الكلمة: قوله: الورق إلخ: لفظ "ربًا" بالألف والواو في الكتابة، وبالتنوين على الباء في القراءة، وأما وجه كتابة الواو فلأن في مثل الزكاة والربا والصلاة لغة: صَلَوْةٌ وزَكَوْة ورِبَوْ بالواو السكونة المجهولة في عرف العجم قراءة. قوله: هاء: اسم فعل بمعنى خذ.

* * * *

(٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيْرِ وَالْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ

عرف شيخ

١٢٦٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ﷺ.

سهر

سهر

سهر: قوله: بعد أن تؤبّر: بتشديد الموحدة، ويستعمل بالتخفيف كثيرًا من نصر وضرب، والتأبير: إصلاح النخل وتلقيحها، وذلك بأن يوضع شيء من طلع فحلها في طلع الأنثى، وهو في هذا الحديث كناية عن ظهور ثمرها؛ لكونه لازمًا له غالبًا، فلو أبّرت و لم يظهر بعدُ ثمرها لا يكون الحكم كما ذكر، وهو كون الثمرة للبائع غير تابع للأصل، وهو ظاهر، ثم هذا الحكم مختلف فيه بين العلماء، فقيل: الثمرة يتبع الأصل بكل حال، وقيل: لا يتبع، وقيل: يتبع قبل الظهور والصلاح ولا يتبع بعده. وقال الطيبي: الأول مذهب أبي حنيفة، وهذا الخلاف في غير صورة الاشتراط، وأما بالاشتراط فيدخل بالاتفاق. (اللمعات)

قوله: ومن ابتاع عبدًا وله مال: إضافة المال إلى العبد ليس بطريق التمليك؛ لأن العبد وماله ملك المولى، قال: وفي الحديث دليل على أن الثياب التي عليه لم تدخل في البيع إلا أن يشترطها؛ لأنه مال في الجملة.

عرف: **الاختلاف في الثمرة قبل التأبير وبعده وجواب الأحناف عن حديث الباب**: قوله: باب إلخ: قال الشافعي رحمه الله: إن الثمرة قبل التأبير للمشتري وبعده للبائع، فعمل بالمفهوم والمنطوق، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن الثمرة للبائع في الحالين إلا إذا صرح المشتري بأنها لي، وأجاب أكثر الأحناف بأن المفهوم عندنا غير معتبر، ولكن هذا الجواب لا يعلق بالقلب، وأما قول: إنها إذا كانت للبائع بعد التأبير، يكن له قبل التـأبير بالأولى، =

شيخ: قوله: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير: الثمرة عندنا تابعة للأشجار على كل حال للبائع قبل التأبير وبعده، وعند البعض بعد التأبير لا يكون تابعًا كما هو مدلول الحديث، وقبل التأبير تكون تابعًا.

حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. هَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». هَكَذَا رَوَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ الْحَدِيْثَيْنِ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا. وَرَوَى عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ سَالِمٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وحَدِيْثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ.

عرف = فلأحد أن يمنعه بأن البائع عمل في الثمرة إذا كان البيع بعد التأبير، وأما في صورة البيع قبل التأبير فلم يعمل بشيء، وتصدى العيني إلى المعارضة.

أقول: إن معارضة الخاص بالعام لا يقبله الذوق السليم، والصحيح في الجواب من جانب أبي حنيفة ما ذكر الطيبي وأبو عمر في "التمهيد" بأن التأبير كناية عن ظهور الثمرة، فمفهومه أن يكون الثمرة قبل الظهور للمشتري، أي في عام البيع وبعد هذا العام، فلا يذهب الوهم إلى نزاع، وهكذا مذهب أبي حنيفة، فصار الحديث لطيفاً على مذهبنا أيضاً.

* * * *

(٢٦) بَابُ مَا جَاءَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

عرف شيخ

.....

عرف: **بيان الاختلاف في خيار المجلس**: قوله: باب إلخ: قال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله: ليس خيار المجلس إذا انعقد البيع، وقال الشافعي وأحمد بخيار المجلس.

شيخ: قوله: باب ما جاء البيعان بالخيار: اعلم أن الأصل في هذه المسألة أن الشافعي يثبت للبائع وللمشتري بعد انعقاد البيع خيار المجلس، وأبو حنيفة رحمه الله لا يسلمه، وأكثر الروايات موافق للشافعي رحمه الله، فمعنى "ما لم يتفرقا" عنده التفريق بالأبدان، ومعنى "أو يختار" أن يقول كل واحد من البائع والمشتري بعد انعقاد العقد: اخترت الثمن أو المبيع، فبعد هذا القول لا يبقى لأحد الخيار، أو المراد بالخيار خيار الشرط، يعني ليس لهما الخيار بعد انعقاد العقد، إلا إذا اشترط في العقد خيار الشرط، فحينئذ لكل منهما خيار البتة.

والمعنى الأول يقرب إلى الذهن بالنظر إلى الروايات، فتأويل الروايات المخالفة لنا أن المراد بالخيار خيار المجلس، إلا أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، أو يقال: إن المراد بالخيار خيار القبول، فالمراد من التفرق التفرق بالأقوال، وإنما احتيج إلى تأويل الروايات؛ لئلا يلزم خلاف القاعدة الكلية الشرعية، وهي أن مدار إتمام انعقاد البيع على أهلية المتعاقدين، ومحلية المعقود عليه، وعدم ما يفسد البيع أو يبطله، وصدور الإيجاب من الأول، والقبول من الثاني، فبعد وجود هذه الأمور لا يتوقف البيع على أمر آخر، كما رأينا في الإجارة والإعارة والنكاح وغيرها من العقود، فكذا فيما نحن فيه، لو نترك الروايات بلا تأويل يلزم خلاف هذه القاعدة.

وأما قول الترمذي: بأن ابن عمر رضي الله عنهما أعلم بمعاني الحديث؛ لأنه روايته فمسلم بلا ريب فيه، لكن لا يلزم من هذا القدر مرجوحية مذهبنا وراجحية الشافعي؛ لأنه مستدل، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. فأقول: يمكن أن يكون لم يتعيّن عند ابن عمر رضي الله عنهما معنى من المعاني التي ذكرنا معنى خيار المجلس أو خيار القبول، والتفرق بالأبدان أو الأقوال؛ لأنه كان يقوم احتياطًا وزهدًا واتقاءً، ونقول: إنه يمكن أن يكون مذهبه مثل مذهبنا من عدم إثبات خيار المجلس، وانعقاد العقد بعد التفرق بالأقوال، إلا أنه رضي الله عنه كان يقوم إلزامًا للحجة على خصمه؛ لأنه يمكن أن يكون خصمه ممن يرى خيار المجلس، فكان يقوم ابن عمر رضي الله عنهما؛ لئلا يلزم عليه الحجة من جهة مذهبه، وإن كان مذهبنا عدم اختيار المجلس، فمجرّد قيام ابن عمر رضي الله عنهما لا يفيد الشافعي؛ لاحتمال ما ذكرناه.

وأما الاستدلال برواية أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فليس بصحيح؛ لأن روايته لا يستقيم معناه على طرز الشافعي، فكيف يحتج بها علينا؛ لأنه روى هذه الرواية مفصّلة بأنه كان في السفر مع الناس، فابتاع الرجلان في فرس، والفرس كان مربوطًا على حاله في بيت البائع، ثم بعد ساعة ذهب المشتري إلى تسريحه، فقال البائع: لا أجيز البيع، فذهبا إلى أبي برزة الأسلمي في السفينة، فاختصما عنده، فقال: لا أراكما افترقتما. =

.....

شيخ = فبعد هذا التفصيل لعلّك علمت عدم صحّة استدلال الشافعي بحديث أبي برزة الأسلمي، بل هو مضر لمذهبه؛ لأنه يقول: إن بعد الافتراق بالأبدان لا يبقى الخيار، وفي قصّة ذكرناها يأبى العقل السليم، والفهم المستقيم، من أن يقول بعدم الافتراق في يوم وليلة، وكيف يتغمض عن الحوائج الضرورية والصلاة والأكل وغيرها، ومع قطع النظر عن جميع هذه الضرورات الموجبات للافتراق ذهاب المشتري عن مجلس العقد وتسريحه الفرس، مصرّح بها في الروايات، فلا يمكن أن ينكره الشافعي، فبعد هذا الافتراق قال أبو برزه الأسلمي ﷺ: "لا أراكما افترقتما"، وهو ليس بمذهب الشافعي، فروايته مضرّ له لا مؤيّد له.

ثم بعد هذا قال الإمام الطحاوي في الاستدلال على مذهبنا بقوله ﷺ: لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، حاصله: أنه لا يصح أن يستدل الشافعي بهذا القول على مذهبه، بل هو يؤيّدنا؛ لأنه فيه نهي عن الافتراق خشية الإقالة، والإقالة رفع العقد بعد أن يتمّ، فعلم أن العقد قد تمّ، ولزم بمجرّد قول البائع والمشتري، وإلا لما صح إطلاق الإقالة، ثم اعترض الطحاوي بهذا القول على مذهب الشافعي بأنه لو كان معنى قيام ابن عمر ﷺ كما قال الشافعي، فيلزم الاعتراض على ابن عمر ﷺ بهذا القول، وأما على طرز أبي حنيفة فلا، ولم يرض باستدلاله في مقابلة نصوص الشافعي.

فالحاصل: أن ههنا ثلاثة مذاهب، الأول: مذهبنا، وهو أنه يلزم العقد بمجرد الإيجاب والقبول، ولا يبقى خيار المجلس. والثاني: مذهب الإمام الشافعي، وهو أنه ينعقد العقد، ويبقى الخيار، خيار المجلس. والثالث: مذهب أصحاب الظواهر والمحدّثين، وهو أنه لا ينعقد العقد أصلاً؛ لقوله ﷺ: لا بيع بينهما ما لم يتفرقا.

قال شيخنا مدّ ظلّه: الأولى بالتحقيق أن يقال: إن أبا حنيفة أيضًا يسلم خيار المجلس كما يسلم الشافعي على سبيل التبرع والإحسان، لا على سبيل الوجوب والإلزام، وإلا لتعارض كثير من الروايات، فنقول: إن ما ورد في الروايات: "ما لم يتفرّقا أو يختارا" معناه: أنه ينبغي للمؤمن أن يخير أخاه المؤمن بعد انعقاد العقد حتى يتفكّر في نفعه ونقصانه، فيختار المبيع أو يدعه، كقوله ﷺ: من أقال أقاله الله تعالى يوم القيامة، كذا قوله ﷺ: المؤمن أخو المؤمن لا يخذله، وإن كان ليس بلازم عليه، وقرائن هذا التوجيه موجودة في الأحاديث، منها قصة كعب ﷺ: أنه ارتفع صوته في مسجده ﷺ حين طلب دَينه من مديونه، فسمع ﷺ صوته فخرج، فقال: يا كعب، ضع دينك، وقال لمديونه: أعط ما بقي، فكل واحد يسلم أن هذا الحكم كان بجهة التبرع والإحسان، وليس فيه أن القاضي يحكم في مثل هذه المقدمة بهذا الحكم، ويتلف حقوق الناس.

وكذلك في قصة شراج حَرّة، أن الأنصاري وابن عمته ﷺ يعني الزبير اختصما عنده ﷺ في ماء الشراج، فقال ﷺ تبرعًا على الأنصاري للزبير ﷺ: إذا استقيت أرضك فاترك الماء له، فلم يفهم الأنصاري تبرع النبي ﷺ به وغضب، فقال للنبي ﷺ: أن كان ابن عمتك، فغضب ﷺ عليه، وقال للزبير: عليك أن توفي حقّك ثم اترك له، =

.....

شيخ = فكل واحد يسلم أن أوّل حكمه ﷺ كان تبرعًا لا قضاءً. والثاني كان قضاء، فكذا فيما نحن فيه، لو يحمل الإجازة في خيار المجلس على التبرع والإحسان فليس ببعيد، فعلى هذا الطرز لا يرد الاعتراض على الشوافع بحديث أبي برزة الأسلمي؛ لأن معنى قول أبي برزة: "إني لا أراكما افترقتما" يعني ينبغي للبائع أن يأخذ فرسه ويعطي أثمان المشتري له؛ لأنه لم يفترق بعد افتراقًا بعيدًا، ولم ينتفع بالأثمان، ولم يتصرّف فيها، ونادم ببيعه، وقد قال ﷺ: من أقال نادمًا بيعه أقال الله عثراته يوم القيامة، وكذا قال: للمسلم حقّ على أخيه المسلم، وحينئذ لا يرد الاعتراض على ابن عمر رضي الله عنهما بقوله عليه السلام؛ لأن الأمر كما قلنا كان للتبرع، والمتبرّع أمير نفسه، إن شاء تبرّع، وإلا فلا، ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (التوبة: ٩١)، وأيضًا لهذا التوجيه قرينة أنه جاء في رواية الترمذي وأبي داود والنسائي قوله: "ما لم يتفرّقا أو يختارا" ثلاثًا، وزاد البخاري: ثلاث مرار، فلو لم تحمل الروايات على المعنى الذي ذكرنا لم يستقم معنى هذه الرواية على مذهب الشافعي؛ لأن الخيار فيه ثلاث مرات، ولا يقوله أحد، ولا يسلمه الشافعي، بل يكفي عنده القول مرّة واحدة، فعلم أن هذا تأكيد على جهة التبرّع والإحسان.

قال شيخنا: هذا المعنى الذي ذكرناه لم أجد في كتاب، وإن لم يقدح في حسنه إلا أن ابن حجر نقله في "فتح الباري" بعد رد دلائل الحنفية، وقال: هذا الاحتمال بعيد، والعجب من مثل هذا المتبحّر أنه كيف يقول ببعد هذا الاحتمال الذي هو موافق للرواية والدراية، والله أعلم بما في صدور العباد، والشافعي ارتكب في كثير من المواضع الاحتمال الأبعد من هذا الاحتمال، ولم يقدح عليه ابن حجر، وللناس فيما يعشقون مذاهب.

أو يقال: إن الخيار كلي مشكك، فبعض أفراده أقوى، وهو بعد قيام المتعاقدين عن مجلس الخيار، وقوته؛ لأنه لا خيار لأحد المتعاقدين حينئذ، وأضعفه وهو قبل الإيجاب والقبول، وضعفه؛ لأن فيه الخيار لكل واحد من المتعاقدين على سبيل الاستقلال، وبين وبين، وهو بعد انعقاد العقد قبل تفرّق الأبدان، فهو أقوى بالنسبة إلى الثانية، وأضعف بالنسبة إلى الأولى، ووجه ضعفه: أنه ليس كل واحد مستقلاً على الفسخ، ولكن إن رضي الآخر فله أن يفسخ، فحينئذ يسلم أبو حنيفة أيضًا خيار المجلس، يعني إن أجاز الآخر لا مستقلاً، أو يقال: إن الخيار ذو جهتين: جهة الانعقاد وجهة الفسخ، فلكل من العاقدين خيار انعقاد العقد؛ فإن اتفقا على انعقاد فينفذ، وإن اتفقا على الانفساخ فيفسخ، وإن اختلفا فالشافعي يرجّح جانب الفسخ، ونحن جانب الانعقاد، والحديث ليس بمصرّح للترجيح، بل المرجّح القياس، فنحن لا نرتكب خلاف الحديث، بل نخالف قياس الشافعي، وقياسه ليس بحجّة علينا.

فالحاصل: أن مسألة الخيار من مهمات المسائل، وخالف أبو حنيفة فيه الجمهور وكثيرًا من الناس من المتقدمين والمتأخّرين صنّفوا رسائل في ترديد مذهبه في هذه المسألة، ورجح مولانا الشاه ولي الله المحدّث الدهلوي - قدس سره - في رسائل مذهب الشافعي من جهة الأحاديث والنصوص، وكذلك قال شيخنا مدّ ظلّه: يترجّح مذهبه، وقال: الحقّ والإنصاف أن الترجيح للشافعي في هذه المسألة، ونحن مقلّدون، يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة، والله أعلم.

١٢٦١ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الكُوْفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا». قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ.*

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةُ الْكَلِمَةِ [الْبَيْع] بَعْدَ قَوْلِهِ: «لِيَجِبَ لَهُ».

سهر: قوله: البيعان بالخيار: هما البائع والمشتري، يقال لكل واحد منهما: بيّع وبائع.
قوله: ما لم يتفرقا: ذهب معظم الأئمة من الصحابة والتابعين إلى التفرّق بالأبدان، وقال أبو حنيفة ومالك وغيرهما: إذا تعاقدا صحّ وإن لم يتفرّقا، وظاهر الحديث يشهد للأول؛ فإن راويه ابن عمر كان إذا أراد أن يتمّ البيع قام يمشي خطوات، قاله في "المجمع".

قوت: قوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا: ولمسلم: "ما لم يفترقا". وسئل ثعلب هل هما بمعنى واحد، فقال: أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل قال: يفترقان بالكلام ويتفرقان بالأبدان. وقال البيهقي في سننه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال: سمعتُ عثمان بن سعيد الدارمي يقول: سمعتُ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: سمعتُ سفيان يقول: سمعتُ عبد الله بن المبارك يقول: الحديث في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا أثبت من هذه الأساطين. قوله: أو يختارا: أي: أمضيا البيع وهما في المجلس.

عرف: تحقيق "أو" وبيان شروح قوله: "يختارا" واختلاف علماء الأحناف في مدة خيار الشرط واختلاف الأئمة في شرح الحديث: قوله: ما لم يتفرقا أو يختارا إلخ: "أو" إما عاطفة، أو بمعنى "إلا أن" أو "إلى أن"، فإذا كانت عاطفة يعطف على "يتفرقا" تحت النفي، وإذا كانت بمعنى "إلى أن" أو "إلا أن"، يكون استثناءً أو غاية، وفي "يختارا" تفاسير، أحدها: ما قال الشافعية: أن يقول المتبايعان: "اختر اختر" قبل ختم المجلس؛ لختم الخيار، فلا يمتد الخيار إلى آخر المجلس، وثانيها: خيار الشرط، وخيار الشرط عندنا أيضاً معتبر، وهذا إلى ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، ولا تحديد عند الصاحبين، وأما قول: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فقال الشافعي وأحمد رحمهما الله: إنه خيار المجلس، وأما شرح أبي يوسف فهو أن التفرق هو تفرق الأبدان، كما قال الشافعي وأحمد رحمهما الله، =

حلي: قوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا: قلت: الأقوى في المسألة عندي مذهب الشافعي الموافق لظاهر الحديث.

١٢٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». وهَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: وبينا: [ما في المبيع من جانب البائع وما في الثمن من جانب المشتري.]

عرف = والغرض من الحديث أن المجلس جامع المتفرقات، فيضم القبول بالإيجاب، ويكون المراد أن المشتري له أن يقبل أو لا يقبل، وللبائع قبل القبول أن يرجع عن إيجابه، فالاختيار هو هذا ما ذكره الطحاوي، وشرح محمد كما في موطئه قال: ما لم يتفرقا من منطق البيع.

ثم في شرح قول محمد أقوال، أحدها: أن للتفرق أقوالاً هو الفراغ عن الإيجاب والقبول، فإذن لا خيار وإن كان المجلس باقياً، وهذا أحسن؛ فإنه يكون من حيث اللفظ، والأعلى تفرق الأبدان، ومن حيث الحكم مراداً به تفرق الأقوال، أي تفرق الأبدان كناية عن تفرق الأقوال أي الفراغ عن الإيجاب والقبول، والوجه أن في الفراغ عن الإيجاب والقبول تمكن تفرق الأبدان. والشرح الثاني لقول محمد شرحُ ابن همام، والأرجح في شرح قول "الهداية" ما قال ملا إله داد الجونفوري، وقال الشافعية: إن شرحنا راجح على شرح محمد؛ فإن التفرق من التفعل يكون في الأبدان والافتراق من الافتعال يكون في الأقوال.

أقول: إن في شرح أبي يوسف وأحد شرحي محمد تفرق الأبدان، وأيضاً يأتي التفرق في الأقوال كما في أحد لفظي حديث: ستفرق أمتي إلى بضع وسبعين فرقة، فإن في لفظ منه من الافتعال، وفي لفظ من التفعل، وليس فيه إلا تفرق الأقوال، وفي القرآن العزيز: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا﴾ (النساء: ١٣٠) في تفرق الأقوال، والأحسن شرح أبي يوسف وهو ألطف، وقال فاضل حنفي: إن شرحه هو بعين ما قال الشافعية، ويكون الخيار خياراً مستحباً لا واجباً، واختاره مولانا قدس سره.

أقول: يؤيده ما في "ابن ماجه" و"البخاري" لفظ: "أو يقول: اختر ثلاثاً"، وحمله الشافعية أيضاً على الاستحباب فإن التثليث عندهم ليس بضروري، وقول ذلك الفاضل ليس بمخالف لمسائل الأحناف؛ فإن في إقالة "الهداية" استحباب الإقالة في كل وقت إن ندم أحدهما، وقال بعض الشافعية: إن ابن عمر ﷺ راوي المرفوع، وفعله موافق لمذهبنا، وأما شرح ذلك الفاضل فنقله الحافظ و لم يرض به، ولكنه لم يرده أيضاً.

أقول: إن مذهب الشافعية أن العبرة لما روى لا لما رأى، فكيف يستدل عندهم بفعل ابن عمر ﷺ؟ وأيضاً أقول: إن فعل ابن عمر ﷺ ترك الواجب عندهم وترك المستحب عندنا؛ فإن مذهبهم أن لا يقوم من المجلس =

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ* وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَمُرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوْا: الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ لَا بِالْكَلَامِ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» يَعْنِي الْفُرْقَةَ بِالْكَلَامِ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﷺ هُوَ رَوَى عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا رَوَى. وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْجِبَ الْبَيْعَ مَشَى؛ لِيَجِبَ لَهُ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ أَبِي بَرْزَةَ»: [وَحَكِيْمِ ابْنِ حِزَامٍ].

سهر: قوله: الفرقة بالكلام: قال محمد بن الحسن الشيباني: وتفسيره عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا عن منطق البيع، إذا قال البائع: قد بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل الآخر: قد اشتريت، وإذا قال المشتري: قد اشتريت بكذا وكذا، فله أن يرجع عن قوله: اشتريت ما لم يقل البائع: قد بعت، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. (الموطأ)

قوله: "الفرقة بالكلام" قال النووي: في معنى هذا الحديث ثلاثة أقوال، أصحّها أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقديره: ثبت لهما الخيار ما لم يتفرّقا إلا أن يتخايرا في المجلس، ويختارا إمضاء البيع، =

عرف = خشية أن يستقيله، وهذا الحق لازم، عندنا هذا الحق مستحب، فإذن الأقرب هو قولنا أو قولهم، حكي أنه وقع المناظرة في المسألة بين مالك وابن أبي ذئب فقيه المدينة، فقال مالك بن أنس ﷺ: حديث الباب ليس عليه عملنا، فعارضه ابن أبي ذئب، فقال مالك: اخرج عني، فقال ناقل القصة: إن مالكاً لم يحمد على ذلك [ليقل في حقه ما هو بشأنه أليق]، ذكره الموالك في كتبهم، وبعد اللتيا والتي الألطف شرح أبي يوسف ﷺ.

١٢٦٣ - وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ﷺ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَسٍ بَعْدَ مَا تَبَايَعَا فَكَانُوْا فِي سَفِينَةٍ فَقَالَ: لَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا، وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا».

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ بِالْكَلَامِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ أَرُدُّ هَذَا؟ وَالْحَدِيْثُ فِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَحِيْحٌ، فَقَوَّى هَذَا الْمَذْهَبَ. وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ» مَعْنَاهُ أَنْ يُخَيِّرَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ بَعْدَ إِيْجَابِ الْبَيْعِ، فَإِذَا خَيَّرَهُ فَاخْتَارَ الْبَيْعَ، فَلَيْسَ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا، هَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ. وَمِمَّا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ يَقُوْلُ: «الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ لَا بِالْكَلَامِ» حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

سهر = فيلزم البيع بنفس التخاير، ولا يدوم إلى المفارقة. والثاني: أن معناه: إلا بيعا شرط فيه بخيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها، فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة، بل تبقى حتى تنقضي المدة المشروطة. والثالث: أن معناه: إلا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، فيلزم بنفس البيع، ولا يكون فيه خيار، ذكره السيوطي. (شرح الموطأ للقاري)

عرف: **بيان تمسك الشافعية بهذا وأصل القصة والمراد من قول أبي حنيفة** ﷺ: قوله: لا أراكما افترقتما إلخ: تمسك الشافعية بهذا، وأصل قصتهما ما ذكر الطحاوي بأنهما كانا في السفينة، فتبايعا أول الليل، ثم عند الفجر أراد أحدهما الفسخ، فإذن ادعاء أنهما لم يتحركا عن مجلسهما ادعاء بعيد، وذكر البيهقي في "السنن الكبرى" أن ابن عينية بلغ كوفة، وروى حديث الباب، فبلغ الخبر أبا حنيفة، فقال أبو حنيفة: ليس بشيء، أرأيت إذا كانا في السفينة، فقال رجل: إن الله يسأل أبا حنيفة. أقول: ما أراد أبو حنيفة معارضة الحديث بقياسه والعياذ بالله، بل مراده أن شرح الحديث مثل ما قال أبو يوسف ﷺ أو غيره.

١٢٦٤ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ». عرف

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وَمَعْنَى هَذَا أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ، وَلَوْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِالْكَلَامِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ الْبَيْعِ، لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْحَدِيْثِ مَعْنًى، حَيْثُ قَالَ: «وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ». سهر

سهر: قوله: خشية أن يستقيله: يخدش فيه أن الإقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع، فكيف يستقيم المعنى، بل يحتمل أن ابن عمر يرى حق الإقالة إلى تمام المجلس على وجه الاستحباب؛ لما روي: من أقال نادمًا أقاله الله من نار جهنم، والله تعالى أعلم.

عرف: بيان اختلاف الأئمة في الاستفادة من كلمات حديث الباب: قوله: ولا يحل له أن يفارق إلخ: قال الشافعية: إن هذا يفيدنا، وقال الحنفية: إن لفظ "خشية أن يستقيله" يفيدنا؛ فإن الإقالة لا يكون إلا بعد صحة العقد، وطلب الإقالة من سين الاستفعال يدل على أن المشتري أو البائع ليس بمستبد؛ فإن المستقيل لا بد من أن يقول لمتبائعه: أقلني، فيصدق الاستقالة في هذا وإن كان الفسخ بخيرته، وأيضاً قوله: "ولا يحل له أن يفارقه"؛ ليس تفسيراً لما قبله بل جملة مستقلة. [وحمل الطحاوي هذه القطعة على الإقالة؛ فإنها لا بد فيها من أن يخاطب من يستقيله، فأمر الشريعة أن لا يغيب الرجل عنه خشية أن يستقيله.]

حكم الإقالة وبيان مسألة أخرى: وليعلم أن الإقالة عندنا أيضاً مستحبة عند ندم أحدهما، ومسألة أخرى لنا، وهي أن الرجل إذا باع أو اشترى ثم لقي الآخر بعد مدة طويلة، فقال له: أنت بالخيار، ففي هذا يكون خياراً قبل تفرق الأبدان ومفتقراً على المجلس، ولكن هذه المسألة بعد العقد، وأما إذا قال هذا القول في صلب العقد يصير مفسداً للبيع، وإذا قال بعد الفراغ فهي مختلفة بين صاحب "البحر" وابن همام، ولكن ظاهر الحديث على الخيار من جانب الشارع، وفيما ذكرت التخيير من جانب المكلف.

(٢٧) بَابٌ

١٢٦٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَتَفَرَّقَنَّ (شيخ) عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ». هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

١٢٦٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ أَعْرَابِيًّا (عرف) بَعْدَ الْبَيْعِ. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

عرف: **بيان تمسك الحجازيين به والجواب عنه:** قوله: خير أعرابياً إلخ: تمسك به الحجازيون. أقول: تفصيل الحديث أنه عليه السلام اشترى الإبل ثم قال له عليه السلام: عليك أن تدبر في صفقتك، إن أردت استرجع، ثم بلغ الأعرابي بعد مدة طويلة عنده عليه السلام، فقال: هل عرفتني يا رسول الله؟ قال رسول الله ﷺ: نعم. فأقول: إن قوله عليه السلام كان من مروءته ومصداق خلقه العظيم، لا أنه حق شرعي.

شيخ: قوله: لا يتفرّقن عن بيع إلا عن تراض: لا يخالفنا كما قدّمنا من تقرير مذهبه، يعني ينبغي أن لا يتفرّق المتعاقدان إلا عن رضاء تمام؛ فإن لم يرض أحدهما فعلى الآخر أن يفسخ تبرعًا وإحسانًا، وإن كان بعد انعقاد العقد، وكذا قوله عليه السلام: "أعرابيًا" لا يضرّ أبا حنيفة؛ لأنه عليه السلام أولى بالمؤمنين بالفضل، كما جاء: "إنا نستحق بمكارم الأخلاق".

* * * *

(٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

١٢٦٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا (قوت عرف) كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضُعْفٌ وَكَانَ يُبَايِعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، احْجُرْ (حلي) عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَنَهَاهُ. (عرف) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْ الْبَيْعِ. فَقَالَ: «إِذَا (حلي) بَايَعْتَ (قوت) فَقُلْ: هَاءَ وَهَاءَ، وَلَا خِلَابَةَ». (سهر عرف شيخ)

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ.

سهر: قوله: ولا خلابة: قال محمد: نرى أن هذا كان لذلك الرجل خاصةً. قال النووي: واختلف العلماء في هذا الحديث، فجعله بعضهم خاصًا في حقه، وأنه لا خيار بغبن لغيره، وعليه أبو حنيفة والشافعي، وقيل: للمغبون الخيار لهذا الحديث، بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة. (الموطأ وشرحه للقاري)

قوت: قوله: أن رجلا كان في عقدته ضعف: أي أراد ضعف عقله، وهو حبان بن منقذ وقيل: أبوه منقذ بن عمرو.
قوله: فقل هاء وهاء ولا خلابة: قال العراقي: "روي ها بالمد، والقصر ومعناهُ لا أجد العطاء، والخلابة بكسر الخاء المعجمة، وبالباء الموحدة الخديعة".

عرف: بيان اسم هذا الرجل واختلاف الأئمة في الحجر: قوله: رجلا: اسم هذا الرجل حبان بن منقذ، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا حَجْر إلا على ثلاثة، وعند صاحبيه على خمسة وهو قول الصاحبين.
المراد من الحديث وشرح الحجر: قوله: فنهاه إلخ: أي نهى عن البيع لا أنه حَجَره، واعلم أن الحَجْر إنما يكون من الأقوال لا في الأفعال.
الاختلاف في المراد من قوله: "لا خلابة": قوله: ولا خلابة إلخ: قيل: إنه ليس عليه حكم شرعي بل كان يقول عند البيع؛ لأن الناس كانوا متدينـــين، وقيل: إنه مدار الحكم الشرعي، ويكون لهذا الرجل خاصة أن رد البيع =

حلي: قوله: احجر عليه، فدعاه رسول الله ﷺ فنهاه: قلت: هذا الحجر لغوي، فلا يضرّ الحنفية.
قوله: إذا بايعت فقل: هاء وهاء ولا خلابة: قلت: يدل على نفي خيار الغبن.

شيخ: قوله: ولا خلابة: ههنا مسألتان، الأولى: هل العاقل البالغ الحرّ يحجر عليه أم لا؟ فقلنا: لا، وقال الشافعي =

حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالُوْا: الْحَجْرُ عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ إِذَا كَانَ ضَعِيْفَ الْعَقْلِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الْحُرِّ الْبَالِغِ.

عرف = إن لم يرض، وهذا مختار الشافعي، وأشار إليه محمد في موطئه، وفي "مستدرك الحاكم" زيادة: "لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام إلخ"، فإذن يكون هذا خيار الشرط.

فائدة: أخرج مسلم حديث حبان بن منقذ، وفيه: أن في لسانه كانت لكنة، فدل على أن المدار على المقاصد وإن كانت الألفاظ قاصرة قصور شيء.

شيخ = بالحجر على السفيه، واستدل بحديث الباب أنه ﷺ منعه عن البيع والشراء، وهذا الاستدلال لا يصح؛ لأن حجره ﷺ عليه كان شفقةً ومروءةً عليه وعلى ماله، لما جاء أقاربه يشتكون إلى النبي ﷺ، لا حكمًا وقضاءً، فلما قال: لا أصبر يا رسول الله، أجازه ﷺ له مع أنه مصرّح أنه ﷺ أجازه بعد عدم صبره، وللقاضي أن يصون قضاءه مهما أمكن، لا أن يقضي ساعة، وينقض تارة، وشأن القضاة أعلى وأرفع منه، فضلاً عن قضاء النبي ﷺ.

والثانية: أنه هل ثبت بمجرّد قوله: "لا خلابة" الخيار؟ فقال بعض أهل العلم: يثبت وإلا لضاع التقييد به، ويلغو الكلام، وقال الجمهور - منهم الشافعي وأبو حنيفة -: لا يثبت بمجرّد هذا القول، والحديث بظاهره يخالفهم، فأجاب الشراح بأن ثبوت الخيار بهذا القول فقط من خصوصيات ذلك الرجل، والأولى في الجواب أن يقال: إنه جاء في رواية الحاكم: "لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام"، فثبت الخيار بهذا الكلام، لا بمجرّد القول أي بلا خلابة، وأما القول بأنه لو لم يثبت الخيار بهذه الألفاظ للزم إلغاء التقييد وتضييع الكلام، فلا نسلمه؛ لأن فوائد التقييد ليست بمنحصرة فيما قالوا، حتى يلزم من نفيه إلغاء التقييد وتضييع الكلام، بل للتقييد فوائد لا تعدّ ولا تحصى، وأعلى الفوائد ههنا: أنه إذا كان المشتري مثلاً ممن لا يعرف فنون البيع، ويقول وقت الشراء والبيع لخصمه: إني غير واقف بفنون المعاملة، ولا أعلم موجبات الخسران والمنافع، واتكلت على دينك، وفوّضت أمري في تلك المعاملة إليك، وأنت تعلم بمنافعي ومضاري، فاعمل بي معاملة الصديقين، الخائفين من الله تعالى، فلا محالة يتأثّر البائع من هذا الكلام، ويعامل معه معاملة المخلصين الصديقين، يدفع عنه مضاره، ويجلب إليه منافعه، فلهذه الفائدة قاله ﷺ: "قل: لا خلابة"، فلا يلزم إلغاء الكلام، وهذا الجواب مع قطع النظر عما روينا من رواية الحاكم، فإنه جواب آخر.

* * * *

عرف شيخ
(٢٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَرَّاةِ

.....

عرف: الاختلاف في حكم المصراة والجواب عن حديث الباب: قوله: باب إلخ: قال الشافعي وأحمد ومالك وأبو يوسف ﷺ: إن في المصراة يجوز رد المبيع وصاع تمر بدل اللبن، وعن أبي يوسف ﷺ روايتان تحت وفاقه إياهم، بأنه إما أن يرد المبيع وقيمة اللبن، وإما أن يرده وصاع تمر، إحدى الروايتين في "شرح أبي داود" و"معالم السنن" للخطابي، وثانيتهما في "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي، وقال أبو حنيفة ﷺ: لا يجوز الرد، وأول من أجاب الطحاوي فعارض الحديث، وأتى بحديث الخراج بالضمان، وسنده قوي.

أقول: إن هذا الجواب ليس بذاك القوي؛ فإن في مسألة خيار العيب ثمانية أقسام؛ فإن الزيادة إما متولدة من المبيع أو غير متولدة، ثم إما منفصلة أو متصلة، وكلاهما إما قبل القبض أو بعده، وأما مصداق حديث الخراج بالضمان عندنا، فهي الزيادة غير المتولدة، وأما ما نحن فيه فالزيادة منفصلة متولدة، فلا يجدي في الجواب، واتبع المتأخرون الطحاوي، وأما الزيادة المتولدة المنفصلة أو عكس هذه الصورة، فلا يرد البيع فيهما، وفيما نحن فيه من الصورة الأولى، فأقول: إن المذكور في عامة كتبنا هو حكم القضاء، وأما ديانة فالرد واجب، فيحمل الحديث على الديانة، والحكم يكون وجوباً، وأما حكم الرد ديانة فمذكور في "الوجيز" و"التهذيب" و"الحاوي القدسي"، وجمعت هذا المضمون في البيتين:

بزيـــادة المنفصـــل المتولد أو عكســـه متعيب لم يردد

ثم في "التهذيب" و"الوجيز" و"الحاوي" الجواز بالتراضي يحمل، فصار الخلاف في أنه حكم قضاءٍ أو ديانةٍ، والفرق في =

شيخ: قوله: باب ما جاء في المصراة: ذهب الإمام الشافعي إلى ظاهر الحديث، وقلنا برجوع النقصان، والحديث بظاهره يخالفنا، فأجيب عنه بوجوه:

الأول: ما أجاب صاحب "نور الأنوار" بأن راوي الحديث أبو هريرة، وهو غير مجتهد، ورواية غير المجتهد متروك في مقابلة القياس. وقال شيخنا مدّ الله ظلّه: هذا الجواب من قبيل توجيه الكلام بما لا يرضى به قائله؛ فإن من دأب الإمام أبي حنيفة أنه يترك القياس في مقابلة قول الصحابي، فضلاً عن أن يبيّن حديث النبي ﷺ، كما صرّح به المحققون من علمائنا.

الثاني: ما أجاب ابن عمر ﷺ بأن الحـــديث منسوخ، وناسخه قوله ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا، فلما حكم عليه السلام بانقطاع الخيار إلا لمن استثناه بقوله: إلا بيع الخيار، فعلم أنه لا خيار لأحد، ورده الإمام الطحاوي: أن بيع المصرّاة داخل في ما استثناه عليه السلام بقوله: إلا بيع الخيار؛ لأن المصرّاة من جملة العيوب، ورد المبيع بخيار العيب مشروع في الشريعة، لا يقول أحد بنسخه. =

.....

عرف = الديانة والقضاء عند الشافعية أيضاً؛ فإن في الصحيحين أن زوجة أبي سفيان استغاثت عنده ﷺ بأنه لا يعطيني النفقة وأنه رجل شحيح، فأمرها النبي ﷺ أن تأخذ من ماله قدر نفقتها ونفقة العيال، فقال بعض الشافعية: أمْرُه ﷺ فتوى، وقال بعضهم: إنه حكم القضاء، وأما وجه ما ادعيت من وجوب الرد ديانة، فما في "الفتح" أن الفسخ في الغرر الفعلي واجب، وحمل مولانا الحديث على الاستحباب على أن الإقالة مستحبة إذا ندم أحدهما، وأما ما ذكر صاحب "المنار" وغيره من أن حديث المصراة يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وهو غير فقيه، ورواية الذي ليس بفقيه غير معتبر إذا كانت خلاف القياس [سيما إذا كان الحديث مرويا عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا الذي أصل الفقه الحنفي] والقياس يقتضي بالفرق بين اللبن القليل والكثير، ولبن الناقة أو الشاة أو البقرة وغيرها من الأقيسة.

فأقول: إن مثل هذا قابل الإسقاط من الكتب؛ فإنه لا يقول به عالم، وأيضاً هذه الضابطة لم ترد عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ولكنها منسوبة إلى عيسى بن أبان رحمه الله، وذلك؛ لأنه صنف كتاباً في بيع المصراة [كما قال الزبيدي]، فذكر فيه كلاماً وزعمه الناس ضابطة، فلا يقبل نسبتها إلى عيسى بن أبان أيضاً.

حكي أنه وقع مناظرة بين حنفي وشافعي في مسجد رصافة في بغداد في مسألة المصـــراة، فقال الحنفي: لم يكن أبو هريرة رضي الله عنه قابل الاجتهاد، ولم يكن فقيهاً؛ إذ سقطت عليه حية سوداء، فكان الحنفي يعدو ولا تدعه الحية، فقيل له: استغفر من قولك، فاستغفر فتركته الحية، والله أعلم.

شيخ = الثالث: ما أجاب عيسى بن أبان بأن حكم حديث المصرّاة في وقت ما كان العقوبات يؤخذ بها الأموال، كما روي عن النبي ﷺ في الزكاة: من أدى طائعًا فله أجرها، وإلا أخذناها منه، وشطر ماله غرمة من غرمات ربنا عز وجل، وكما قال في سارق الثمرة التي لم تحرز: فإنه يضرب جلدات ويغرم مثليها، ثم لما نسخ الله الربا، وردت الأشياء إلى أمثالها، إن كان مثليًا فمثل، وإن كان من ذوات القيم فقيمة، فنسخ حكم المصرّاة أيضًا، والعقوبة فيه هي أن يبقى اللبن عند المشتري، ويردّ إلى البائع صاعًا من طعام، ولا ينظر إلى أن صاعًا من طعام هل يساوي اللبن أم لا؟ فلو كان اللبن زائدًا من الطعام، وأضعافًا مضاعفة، فيسلم إلى المشتري عقوبة للبائع الفاعل هذا الفعل الشنيع، ولم يرض أبو جعفر بهذا الجواب أيضًا.

الرابع: ما أجاب الطحاوي: بأن الحديث منسوخ، ووجه النسخ أنه يخالف النصوص الصريحة من كلام الله تعالى ورسوله ﷺ والقياس بل الأقيسة. أما كلام الله تعالى؛ فلقوله تعالى: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (البقرة: ١٩٤)، وأما كلام النبي ﷺ، فقوله ﷺ ونهيه عن بيع الدين بالدين، وفي المصراة بيع الدين بالدين، ووجهه: أن المشتري إذا حلب اللبن يومين أو ثلاثة أيام وأهلكه، ثم ردّ الشاة على بائعه، ووجب الصاع من الطعام دينًا في ذمته بدل اللبن الذي هلكه، فكان دينًا عليه، فهذا بيع الدين بالدين، وقد نهى ﷺ عنه، =

١٢٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً (سهر) فَهُوَ بِالْخِيَارِ* إِذَا حَلَبَهَا، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةُ الْكَلِمَةِ [يَعْنِي] بَعْدَ قَوْلِهِ: «فَهُوَ بِالْخِيَارِ».

سهر: قوله: من اشترى مصراة: التصرية: هو حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم لتباع كذلك، ويغترّ بهما المشتري، والمصرّاة: هي التي يفعل بها ذلك، وهي المحفلة. (اللمعات)

شيخ = وكذا يخالف قوله ﷺ: الخراج بالضمان، والغنم بالغرم، فعلى مذهب الشافعي يلزم خلاف هذه النصوص؛ لأن الشاة لو هلكت مثلاً في تلك الأيام الثلاثة لهلكت من مال المشتري، وهذا بالاتفاق بينهم. فلما كان الضمان والغرم على المشتري، فيجب أن يكون الخراج والغنم له: عملاً بالنصوص، كما لو اشترى رجل عبدًا واستغله، ثم ردّه على بائعه فغلته للمشتري، وكذا لو اشترى شاة، وأحلب لبنها أيامًا، ثم ردّت على البائع بعيب آخر، فاللبن للمشتري بلا شيء، فكذا فيما نحن فيه نقول: اللبن للمشتري بلا شيء، وكذا يخالف قاعدة الضمان؛ لأن الضمان بالمثل، أعمّ من أن يكون صوريًا أو معنويًا، فصاع الطعام ليس مثلاً صوريًا للبن وهذا ظاهر، ولا معنويًا؛ لأن المثل المعنوي عبارة عن قيمة الشيء، وصاع الطعام لا يساوي قيمة اللبن على كل حال؛ فإنه لم يفرّق في الحديث أن الصاع عوض لبن يوم أو يومين، أو عوض لبن شاة أو بقرة، والمشترى قد تكون شاة، وقد تكون بقرة، وقد تكون ناقة، والصاع لا يساوي قيمة لبن كل شاة؛ للتفاوت بين ألبانها بالقلّة والكثرة، فضلاً أن يساوي لبن ثلاثة أيام، أو لبن الناقة والبقرة، وأيضًا الحديث مخالف لمذهب الشافعي؛ لأن مذهبه أن يردّ صاع التمر أو الشعير فقط لا غير، وفي الحديث أمر مطلق سوى السمراء في رواية أبي هريرة التي احتج بها، وأيضًا الحديث مخالف لقواعد خيار العيب يتحقّق فيها ثلاثة صور:

الأولى: أن يظهر عند المشتري عيب كان عند البائع بدون أن يحدث عند المشتري عيب، يتعين الرد. الثاني: أن يظهر عند المشتري عيب كان عند البائع، وقد حدث عيب في يد المشتري أيضًا، ففي هذه الصورة لهما خياران، الرجوع بالنقصان، أو الرد. الثالث: أن يزيد المشتري في المبيع، مثلاً: اشترى ثوبًا فخاطه أو أصبغه، ففي هذه الصورة =

١٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ». مَعْنَى «لَا سَمْرَاءَ» لَا بُرَّ.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

سهر: قوله: لا سمراء: [ظاهره أن الواجب رد طعام سوى الحنطة. (اللمعات)]

حلي: قوله: فهو بالخيار ثلاثة أيام: قلت: أي خيار الشرط، كما يدل عليه لفظ ثلاثة أيام، لا خيار الغبن؛ لانتفائه بالدليل السابق. قوله: صاعًا من طعام: قلت: أي صاعًا مثلاً.

شيخ = إن لم تراضيا على الردّ، فليس للبائع أن يأخذ؛ لأن امتناع الردّ ههنا لَحِق بعدُ، بل يتعيّن الرجوع بالنقصان، فصورة الشاة صورة ثانية؛ لأنه حدث عيب عند المشتري، وهو إخراج اللبن عن الضرع، وكان معيبًا بعيب كان عند البائع، فحكمها الرجوع بالنقصان، أو الردّ إن تراضيا، لا الردّ وردّ صاع من التمرة والشعير. فبسبب ما ذكرناه من الوجوه تركنا حديث المصرّاة - والله أعلم - أو يقال: إن الحكم بردّ الشاة وردّ تمر أو صاع شعير معها ليس قضاء ووجوبًا، بل تبرعًا ومصالحةً، يعني لما ظهر عيب عند المشتري وردّ المعيبة، فعليه أن يردّ معها صاعًا من طعام بدل ما انتفع بلبنها؛ لئلا يضيع مال أخيه المؤمن، فلا يخالف بهذا المعنى أبا حنيفة.

* * * *

(٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ ظَهْرِ الدَّابَّةِ عِنْدَ الْبَيْعِ

عرف شيخ

.....

عرف: الاختلاف في حكم الشرط المفسد للعقد وقصة الباب وجواب الطحاوي عن حديث الباب: قوله: باب إلخ: الشرط المفسد غير متحمل عند الثلاثة ومتحمل عند أحمد رحمه الله إذا كان واحدا، وفي "الهداية": إن الشرط الذي فيه نفع أحد المتعاقدين أو المبيع، وهو من أهل الاستحقاق غير جائز، وواقعة الباب واقعة ليلة البعير، وأكثرهم إلى أنها في غزوة ذات الرقاع، وفي السير: أنها في السنة الرابعة أو الخامسة، واختلفت الروايات في قيمة البعير، ذكرها البخاري، ولا يمكن التوفيق بينهما، وتحمل على اختلاف الأوقات؛ فإن تكرار البيع في الطريق ثابت، وأجاب الطحاوي بأن الشرط لم يكن في صلب العقد بل بعده.

بيان التفصيل في المسألة وحكاية اجتماع أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة رحمهم الله: أقول: إن في المسألة تفصيلاً بأن الشرط إن كان في مجلس العقد فيلحق الشرط بالعقد، وإن كان بعده فلا، فإذن لعل شرطه أو استدعاءه كان بعد العقد.

أقول: يفصل في المسألة بأنه إن كان المراد إلحاق الشرط بالعقد يكون فاسداً، وإلا فلا، وإن كان الشرط في صلب العقد، فإنه كالمواعيد لا كالشروط، ذكر في "جامع الفصولين": أنه إذا اشترى حمل حطب واشترط نقله إلى بيته، صح البيع ويجب عليه نقله؛ فإنه كالوعد، وأداء الوعد في المعاوضات واجب. [ذكره ابن قاضي سماوة في "جامع الفصولين"، وهو من معتبراتنا.]

أقول: إن في المسألة زيادة تفصيل؛ فإن في رواية: أن الشرط يلحق بالعقد، وفي رواية: أنه لا يلحق، وفي قول: إنه إن كان قبل تبدل المجلس فيلحق، وإلا فلا يلحق، وفي "الهداية" جواز الاشتراط بشروط متعارفة. أقول: إن الحديث لم يخالفنا إذا فصلنا المسائل بهذا التفصيل. وأقول أيضاً: إن غرضه عليه السلام لم يكن البيع حقيقة بل صورة، =

شيخ: قوله: باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع: جوّز أحمد وإسحاق الاشتراط في البيع؛ نظرًا إلى ظاهر الحديث، وقال الإمام مالك: إن كان المسافة يسيرًا قليلا فيجوز، وإلا فلا، وقال الإمام أبو حنيفة بعدم جواز الاشتراط مطلقًا؛ لأنه عليه السلام نهى عن بيع وشرطين، وجاء في بعض الروايات نهيه عليه السلام عن بيع وشرط، وكذا نهيه عليه السلام عن صفقة في صفقتين، والروايات الواردة في هذا الباب متخالفة ومتعارضة ظاهرًا، جمعها البخاري في مصنّفه، علم من بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ظهره بعد البيع، وعلم من بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز على طلب جابر رضي الله عنه، وعلم من بعضها الاشتراط، فعيّن أبو حنيفة واحدة منها، وتأوّل في الباقيات بأن جابرًا لما أراد البيع اختلج في صدره أني كيف أصِل المدينة؟ فقال له عليه السلام: سأبيح لك ظهرها، أو يقال: إن النبي عليه السلام أعطاه عارية بعد البيع، كما قال جابر رضي الله عنه في رواية: "أفقرني ظهرها".

١٢٧٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّهُ بَاعَ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيرًا، وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ. سهر حلي

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، يَرَوْنَ الشَّرْطَ جَائِزًا فِي الْبَيْعِ إِذَا كَانَ شَرْطًا وَاحِدًا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يَجُوزُ الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ، وَلَا يَتِمُّ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ فِيهِ شَرْطٌ.

سهر: قوله: واشترط ظهره إلى أهله: تمسّك به أحمد على جواز بيع الدابة باشتراط البائع لنفسه ركوبها، وقال مالك: يجوز إذا كانت المسافة قريبةً، وكذلك كان في قصة جابر، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز مطلقًا؛ للحديث الوارد في النهي عن بيع وشرط، والجواب عن حديث جابر: أنه لم يكن الشرط في صلب العقد، كما في رواية: قال جابر: بعت من النبي ﷺ وأفقر لي ظهره إلى المدينة. والإفقار لغةً: إعارة الظهر للركوب. (اللمعات)

عرف = وإيصال النفع إلى جابر رضي الله عنه كما تدل القصة أنه عليه السلام أعطاه الثمن وزاد فيه: "ورد عليه الإبل"، فإذن لم تكن بيعاً واقعياً، يتحمل فيه بعض التحمل.

حكي [في "محلى ابن حزم"] أنه اجتمع أبو حنيفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى الكوفيون في حج مكة، فجاء رجلٌ فسأل أبا حنيفة عن مسألة الباب، فقال: إن الشرط والبيع باطل، ثم بلغ إلى ابن شبرمة فسأله، فقال: إن الشرط والبيع صحيحان، ثم بلغ إلى ابن أبي ليلى فقال ابن أبي ليلى: البيع صحيح والشرط باطل، ثم عاد الرجل على أبي حنيفة فقص ما قالا، فقال: لا أعلم ما زعما، فروى حديثا "أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط"، ثم عاد على ابن شبرمة فقال ما قال، فروى ابن شبرمة حديث الباب، ثم عاد على ابن أبي ليلى فقال ما قال، فقال: لا أعلم ما زعما فروى حديث بريرة رضي الله عنها.

أقول: إن المطابق بالسؤال هو جواب أبي حنيفة رحمه الله، وأما ابن أبي ليلى فعمل بالقياس، وأما ابن شبرمة فالكلام في استدلاله مر منَّا، ولم يكن سؤال الرجل إلا عن بيع وشرط، وما ورد فيه إلا حديث: نهى عن بيع وشرط

حلي: قوله: واشترط ظهره إلى أهله: قلت: الاشتراط اللغوي يغاير الاشتراط الاصطلاحي.

عرف شيخ

(٣١) بَابُ الاِنْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ

١٢٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ».

سهر حلي

سهر عرف

سهر: قوله: الظهر: [أي الإبل التي يحمل عليها ويركب. (الدر)]

قوله: وعلى الذي يركب: أي سواء كان راهنًا أو مرهونًا، وهذا الحديث يدلّ على أن للمرتهن أن ينتفع بالرهن وينفق عليه، والجمهور على خلافه، وقالوا: هذا الحديث منسوخ بحديث: "لا يغلق المرتهن الرهن من صاحبه الذي رهنه وعليه غرمه"، رواه الشافعي، كذا في "اللمعات".

عرف: الاختلاف في الانتفاع بالمرهون وحكم منافع المرهون وزوائده: قوله: باب إلخ: قال الثلاثة: لا يجوز الانتفاع بالمرهون، وقال أحمد رحمه الله: يجوز الانتفاع، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن منافع المرهون وزوائدها مرهونة، وأما أجرة حفظه وبيته فما كان له دخل في إبقاء المرهون فهو على الراهن، وأما غيره من الذي ليس بدخيل في بقائه فعلى المرتهن، ويجوز الانتفاع عندنا إذا أجاز الراهن، ولا تكون الإجازة أو الانتفاع مشروطاً أو معروفاً.

بيان كلام ابن تيمية والجواب عن حديث الباب: قوله: وعلى الذي يركب إلخ: قد أطنب الحافظ ابن تيمية الكلام أن من محاسن الشريعة الغراء إجازة الانتفاع من المرهون، وأجاب بعض المحشين بأن المراد من "الذي يركب أو يشرب" هو الراهن. أقول: كيف يجري هذا وقد صرح الراوي بالمرتهن في بعض الروايات؟ =

حلي: قوله: الظهر يركب إذا كان مرهونًا: قلت: إذا لم يكن مشروطًا أو معروفًا.

شيخ: قوله: باب الانتفاع بالرهن: عند أبي حنيفة لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون، وظاهر الحديث يخالف أبا حنيفة، فأجاب الطحاوي بأنه لا دليل في هذا الحديث على جواز الانتفاع بالمرهون؛ لأنه فيه على الذي يشرب ويركب نفقة، ولم يبين من الذي يركبه ويشرب اللبن، ولو سلم كما جاء في بعض الروايات مصرّحًا، فنقول: إن هذا حكم من قبل نسخ الربا، فقد نهى عليه السلام بقوله: كل قرض جرّ نفعًا فهو حرام، =

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ مَوْقُوْفًا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ.

عرف = أقول: يمكن لنا أن نجيب بأن هذا إذا لم يكن مشروطاً أو معروفاً، ويمكن أن يقال: إن المرهون ليس هو مصطلح الفقهاء بل المراد المنيحة، وقد ثبت في "القاموس" الراهن بمعنى المانح، ولينظر إلى ما في "الطحاوي"، وما في حديث "أبي داود" من الزكاة قريب من حديث أبي هريرة ﷺ، وليراجع إلى ما في "تخريج الزيلعي"؛ فإنه يجدي شيئاً آخر.

شيخ = وكذا نهى عن بيع المعدوم، وفيما نحن فيه يلزم بيع المعدوم، وهو باطل؛ لأن المرتهن لما عين الشيء فهو في ذمّته من نفقة المرهون بدل اللبن الذي يشربه، فهو بيع معدوم؛ لأن البيع قد انعقد الآن، والمبيع معدوم؛ لأنه في الضرع، وبيع اللبن في الضرع ليس بصحيح.

* * * *

(٣٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ الْقِلَادَةِ وَفِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ

عرف — سهر

١٢٧٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ».

بفتح الهاء المهملة والنون — أي ميزهما — أي تميز

١٢٧٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، لَمْ يَرَوْا أَنْ يُبَاعَ سَيْفٌ مُحَلًّى أَوْ مِنْطَقَةٌ مُفَضَّضَةٌ أَوْ مِثْلُ هَذَا بِدَرَاهِمَ، حَتَّى يُمَيَّزَ وَيُفَصَّلَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

كمربند — من فضة — لاحتمال الربا

سهر: قوله: خرز: [الخرزة - محركة - الجوهر وما ينظم.]

عرف: الاختلاف في بيع القلادة وفيها ذهب وخرز: قوله: باب إلخ: قال الثلاثة: لا يجوز هذا البيع إلا عند تفصيل الذهب من القلادة، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز البيع بلا فصل أيضاً إذا علم بتّاً أن البدل أزيد في القلادة؛ فإنه يصير الذهب مقابل الذهب، والزائد بدل القلادة، وأما شرط الزيادة فلكيلا يلزم الربا، وقال النووي: إن أبا حنيفة خالف النص. أقول: لا ينبغي مثل هذه الأقاويل؛ فإنه إذا دار الحكم على الوجه الذي هو أجلى، فأي بعد وأي خلاف من النص؟

(٣٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

عرف

١٢٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ، أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ». وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما.

سهر

حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ: مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ يُكْنَى أَبَا عَتَّاب.

بفتح المهملة وشدة الفوقية

١٢٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: إِذَا حُدِّثْتَ عَنْ مَنْصُورٍ فَقَدْ مَلَأْتَ يَدَكَ مِنَ الخَيْرِ، لَا تُرِدْ غَيْرَهُ، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: مَا أَجِدُ فِي إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمُجَاهِدٍ أَثْبَتَ مِنْ مَنْصُورٍ. وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: مَنْصُورٌ أَثْبَتُ أَهْلِ الْكُوفَةِ.

سهر: قوله: اشتريها إلخ: قد يتوهّم أن هذا متضمّن للخداع والتغرير، فكيف أذن رسول الله ﷺ لأهله بذلك؟ والجواب: أنه كان جهلاً باطلاً منهم، فلا اعتذار بذلك، وأشكل من ذلك ما ورد في بعض الروايات: "خذيها واشترطي الولاء لهم؛ فإن الولاء لمن أعتق"، والجواب باشتراطه لهم تسليم قولهم الباطل بإرخاء العنان دون إثباته لهم، كذا في "اللمعات".

عرف: حكم انتقال الولاء وجرّه وحكم بيع المكاتب عند أبي حنيفة رحمه الله وجواب حديث الباب: قوله: باب إلخ: من المجمع عليه أن انتقال حق الولاء غير جائز، وأما جر الولاء فباب آخر، ولا يجوز بيع المكاتب عند أبي حنيفة رحمه الله، وأما في واقعة الباب فلعلها عجزت، ويجوز البيع عند التعجيز عن أداء بدل الكتابة.

(٣٤) بَابٌ عرف

١٢٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ، عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِيْنَارٍ، فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً، فَأَرْبَحَ فِيْهَا دِيْنَارًا، فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا، فَجَاءَ بِالْأُضْحِيَّةِ وَالدِّيْنَارِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «ضَحِّ بِالشَّاةِ، وَتَصَدَّقْ بِالدِّيْنَارِ». سهر حلي سهر

حَدِيْثُ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَحَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه.

١٢٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُوْسَى،

سهر: قوله: ضح بالشاة: في الحديث دليل على أن بيع مال الغير بلا إذنه موقوف على إجازته، فلما أجاز صحّ، كما هو مذهب الحنفية، وحجة على من لم يجوّزه.

قوله: وتصدق: [وجه الأمر بالتصدق؛ لأنه باع أضحية كان اشتراها بنية الأضحية.]

عرف: حديث الباب حجة لنا وبيان دليلنا: قوله: باب: في حديث الباب حجة لنا على الشافعي رحمه الله على جواز بيع الفضولي، ولنا في صحة نكاح الفضولي حديث: "أن جاريةً جاءت إلى النبي ﷺ، وقالت: إن أبي زوجني ولم يستأمِرْني، فخيَّرها النبي ﷺ، فقالت: إني راضية بنكاح أبي، وإنما أردت أن للنساء أمراً"، فإذن هذه الجارية إما ثيب، فيلزم إنكاحها بدون استيمارها، وذلك [ونكاح الفضولي] غير جائز عندهم، وإما بكر فلزم أن لا يكون ولاية الإجبار عليها.

حلي: قوله: ضح بالشاة: قلت: ما في الحاشية: في الحديث دليل على أن بيع مال الغير بلا إذنه موقوف على إجازته، فلما أجاز صح كما هو مذهب الحنفية، وحجة على من لم يجوزه. وأيضًا مرسل التابعي مقبول، والحديث الآتي عن عروة البارقي غير مرسل، فهو حجة على الكل.

حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيْتٍ عَنْ أَبِي لَبِيْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ﷺ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دِيْنَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا* بِدِيْنَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّيْنَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِيْنِكَ». فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْرُجُ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوْفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيْمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوْفَةِ مَالًا.

١٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيْتٍ عَنْ أَبِي لَبِيْدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيْثِ وَقَالُوْا بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَلَمْ يَأْخُذْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ، مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ. وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ. وَأَبُوْ لَبِيْدٍ اسْمُهُ لِمَازَةُ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ: [إِحْدَاهُمَا] بَدَلَ قَوْلِهِ: «أَحَدَهُمَا».

سهر: قوله: كناسة: موضع في الكوفة، وفي رواية للبخاري: فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه، قال الشيخ: هذا مبالغة في ربحه، أو محمول على حقيقته؛ فإن بعض أنواع التراب يباع ويشترى.

* * * *

(٣٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي

عرف شيخ

١٢٧٩ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيْرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ».

سهر قوت عرف

سهر: قوله: إذا أصاب إلخ: أي وجد المكاتب حدًّا: أي ديةً أو ميراثًا، "ورث" بلفظ الماضي المعلوم من الإرث، أو المجهول من التوريث بحساب ما عتق، صُحِّح بلفظ المجهول، والظاهر أن يكون بلفظ المعلوم. =

قوت: قوله: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه: قال العراقي: اقتصر على ذكر الإرث و لم يذكر الجواب عن الحد اختصارًا؛ لدلالة ذكر الإرث عليه.

عرف: بيان غموض الحديث على العلماء: قوله: باب إلخ: أشكل الحديث على العلماء؛ فإنه يدل على تجزّئ هذه الأشياء، ولا يقول به أحد.

بيان خطأ المحشي: قوله: أصاب المكاتب حدا إلخ: أي يكون العبد جانياً، لا كما قال المحشي؛ فإنه غلط.

قوله: أو ميراثاً إلخ: أي حصل له الميراث. =

شيخ: قوله: باب ما جاء في المكاتب إلخ: ترك أبو حنيفة الروايات اللاتي فيها تجزئ العتق، وقال: المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم، فالروايات اللاتي ذهب إليها أبو حنيفة رويت بطرق متعدّدة، ومن أقوال الصحابة أيضًا، فمنها ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وكذا قال ابن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله، وكذا قالت عائشة وأم سلمة، وأورد الإمام الطحاوي قياسًا نذكره، وهو أن الصحابة لما اختلفوا في هذا الباب، وكل قد أجمع على أن المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة، وإنما يعتق لحالة ثانية، فقال بعضهم لتلك الحالة: هي أداء جميع بدل الكتابة، وقال بعضهم: هي أداء بعضها، وقال البعض: يعتق منه بقدر ما أدّى من مال المكاتبة، فكل قد أجمع على أن المكاتب ليس مثل المعتق على مال يعتق في الحال قبل أن يؤدّي شيئًا، وسائر الأشياء لا تجب بنفس العقد، وإنما تجب بحالة أخرى كما في المكاتب، فرأينا أنه إذا بيع شيء، فلا يجب بنفس العقد على البائع تخلية المبيع، وتسليمه المشتري ما لم يقبض جميع أثمانه، وكذا الراهن، ليس له المرهون ما لم يؤدّ جميع بدل الرهن، فكذلك يجب أن لا يعتق المكاتب ما لم يؤدّ جميع بدل الكتابة، قياسًا على ما ذكرنا.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يُوْدَى (عرف) الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها.

سهر = وقوله: "يودى" بلفظ المجهول، بتخفيف الدال من ودى يدي دية بمعنى يعطي الدية. وقوله: "دية حرّ" مفعول ثانٍ، ويحتمل أن يكون معنى يودى المكاتب بمعنى يؤخذ ديته، وقوله: "دية حرّ" مفعول مطلق، وقوله: "ما بقي دية عبد"، تقديره: ويودى بحصّة ما بقي دية عبد، وصوروه بأنه إذا أدى المكاتب نصف النجوم مثلاً، ثم قتل، فالقاتل يدفع نصف دية الحر إلى ورثته، ونصف قيمته إلى مولاه، كذا في "اللمعات".

عرف = **مدلول الحديث**: دل الحديث على أن العبد عتق بحصة ما أدى، وليس هذا مذهب أحد، بل قالوا: إن العبد عبد ما دام عليه درهم.

ضبط الكلمة "يُودَى" وحكم الحديث وحديث عمرو بن شعيب الآتي والجواب عن حديث الباب وبيان رواية الشيخين: قوله: يودى المكاتب إلخ: مثال واوي من الدية، وليس بمهموز، ويكون العبد في هذه الصورة مجنياً عليه، وحديث الباب قوي، وأما حديث عمرو بن شعيب فضعيف من قبل يحيى بن أنيسة، وهو سيئ الحفظ، وأما الحديث الأول فقوي ووارد وما أجاب أحد عنه، وإنما أتى بالاستدلالات، ولي ههنا شيء أذكره، وسيفيد للجواب إن شاء الله تعالى، وهو أن "بحساب ما عتق إلخ" وإن كان ظاهره العتق بقدر ما أدى، ولكن المراد أنه حر من زمان أداء بدل الكتابة، وهذا المعنى محتمل في اللغة، وأما جملة "يودى المكاتب دية حر وعبد"، فلا تدل على أنه عتق بعضه، بل فيها تشبيه بدية حر وعبد، والمراد أنه إذا جنى على المكاتب فعلى الجاني أرش، وأرشه يكون قيمته، ثم في تقويم الأرش تعتبر شائبة الحرية والعبدية، وهذا يظهر مما أذكر مسألة مفصلة، ففي كتبنا: أن المدبر قيمته ثلثا قيمة القن، كما في "الهداية"؛ لفقدان أحد المنافع الثلاثة، وفي القن المنافع الثلاثة أي البيع والاستخدام والوطء موجودة، ثم يذكرون في الجنايات أن دية العبد قيمته، ويذكرون العبد ههنا بلا تقييد القن أو المكاتب، والمروي عن أبي حنيفة أن دية العبد قيمته، وإذا زادت قيمته على دية الحر، تنقص منها عشر دراهم، ودية الأمة قيمتها، وإن زادت على خمسة آلاف تنقص منها خمسة دراهم، روي عن أبي يوسف أن دية العبد قيمته بالغة ما بلغت وقدوتنا في المسألة ابن مسعود رضي الله عنه.

ثم يذكرون في التدبير أن قيمة المكاتب نصف قيمة القن، وقيل: ثلثها فنقصت قيمته من قيمة القن، فإذا أوديَ يودى بالنظر إلى جانب الحرية والعبدية؛ لأنه قريب الحرية، فإذا نقصت قيمته فتكون الدية أيضاً ناقصة، فعلم تشبيه دية بدية حر وعبد للشبهتين، وليس فيه الحكم بحرية قدر ما أدى، فلا يخالف الحديث مذهب الأربعة، ويكون "دية حر وعبد إلخ" منصوباً مثل: له صراخ صراخ الثكلى، وإنما شرح الجملتين متفرقاً، وقطعت في نظم الحديث؛ فإن الجملتين حديثان مستقلان؛ لما في "النسائي"، فتدل حديث النسائي على تعدد الحديثين، =

حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَهَكَذَا رَوَى يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَوْلَهُ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

منهم أبو حنيفة

وهو قول أبي حنيفة

١٢٨٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَقُوْلُ: «مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوْقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ أَوَاقٍ - أَوْ قَالَ: عَشَرَةَ دَرَاهِمَ - ثُمَّ عَجَزَ، فَهُوَ رَقِيْقٌ». هَذَا[1] حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

سهر

حلي

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ. وَقَدْ رَوَاهُ الْحَجَّاجُ ابْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَهُ.

---

(١) وفي نسخة: "وهذا" بدل قوله: "هذا".

سهر: قوله: على مائة أوقية: الأوقية: اسم لأربعين درهمًا، كذا في "القاموس".
قوله: عشرة: بالتاء، والصحيح بدونها، وهو الموجود في أكثر النسخ.

عرف = وأما دليل ما ذكرت في الجملة الأولى وحملتها على الزمان؛ فإن ابن عباس ﷺ راوي حديث الباب يفتي موافق الفقهاء الأربعة، كما أخرجه الطحاوي؛ فإنه قال بعد رواية المرفوع: ويقام على المكاتب حد المملوك إلخ.

حلي: قوله: من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق أو قال عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق: قلت: فيه دليل أبي حنيفة.

١٢٨١ - حَدَّثَنَا[1] سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

حلي

سهر عرف

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّوَرُّعِ، وَقَالُوْا: لَا يَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حَتَّى يُؤَدِّيَ.

---

(١) وفي نسخة زيادة: "باب منه" قبل قوله: "حدثنا".

سهر: قوله: فلتحتجب منه: إذ لا يحل نظره إليها، هو محمول على الورع، كما أشار إليه المؤلّف؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ويمكن أن يكون معناه: فلتستعدّ وتتهيّأ للاحتجاب، إشارة إلى قرب زمانه.

عرف: **بيان محمل الحديث والاختلاف في احتجاب السيدة عن عبدها ومحمل حديث الباب**: قوله: فلتحتجب منه: ظاهر حديث أنه إذا اجتمع عنده بدل الكتابة، صار حرا قبل أدائه، وليس مذهب أحد، فيقال: إنه على التورع، وههنا مسألة أخرى مختلفة فيها، قال الشافعي ﵀: إن المولیات لا يحتجبن عن عبيدهن، وقال أبو حنيفة: إن بينهن وبينهم حجاب، وظاهر حديث الباب يفيد الشافعي، فحمل الأحناف الحديث على زيادة الاحتجاب، وذكر الطحاوي في "مشكل الآثار" محمل الحديث لطيفاً.

وهو أن الاحتجاب في الصورة التي اجتمع عنده بدل الكتابة، ولا يؤديه تعنتاً؛ كيلا تنقطع التعلقات التي بينه وبين مولاته، فأمر الشارع بالاحتجاب قبل أداء بدل الكتابة لسد الذرائع، ومثل هذا ثبت أن أم سلمة ﵂ كان لها عبد فكاتبته فأدى بعض النجم (قسط)، ثم أتى بالباقي للأداء، وكانت أم سلمة ﵂ في الهودج فاحتجبت، فقال: ماذا تفعلين؟ قالت: هكذا حكم الشريعة، فبكا وأراد أن لا يؤدي، فقالت: أد أم لا، ولكن حكم الشريعة قد جرى، وقال العيني: إن معنى "فلتحتجب" أن تهيأ للاحتجاب.

حلي: قوله: إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه: قلت: لا يضرّ الحنفية؛ لأن الاحتجاب غير الاستتار.

(٣٦) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَفْلَسَ لِلرَّجُلِ غَرِيْمٌ فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَتَاعَهُ

عرف شيخ

١٢٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ سهر وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ». وَفِي الْبَاب عَنْ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم.

سهر: قوله: أفلس: [أفلس الرجل إذا لم يبق له مال.]

عرف: الاختلاف في حكم الرجل إذا وجد متاعه عند المفلس ومحمل حديث الباب: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: إن البائع قبل قبض المبيع يجوز له أن يحبس المبيع، وأما بعد القبض فهو وسائر الغرماء سواسية، وقال الحجازيون: يجوز له أن يأخذ شيئه إذا كان على حاله بدون تصرف فيه، ونقول: إن في العارية والمغصوب حق أخذ الرجل شيئه، وحديث الباب الصحيح ظاهره للحجازيين، وأما محمل الحديث عندنا فقال الأحناف: إنه محمول على الغصوب والعواري والأمانات.

أقول: كيف يجري هذا الجواب والحال أن في "مسلم" تصريح البيع! فأقول: إن حكم حديث الباب محمول على الديانة لا القضاء، أي يعطي المديون الدائن شيئه إذا كان موجوداً عنده بعينه؛ لتعلق حق له به كما ذكروا وفي فرس عاد إلى دار الحرب، ثم أصابه المسلمون ما أحق المالك الأصلي بعد ما قسمه الغانمون، كما في "مسلم" و"الترمذي": أن رجلاً من بني إسرائيل كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا ويمهلوا الناس إذا أعسروا، فتجاوز الله عنه لهذه الحسنة، وإذا قصته الشريعة علينا و لم تنكره، يكون ذلك الحكم في شريعتنا أيضاً، فلا بد من حمل الحديث على الديانة.

شيخ: قوله: باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه: لا خلاف في أن من وجد سلعته بعينها فهو أحقّ بها من غيرها، إلا أنهم اختلفوا في "بعينها"، فقال أبو حنيفة: من أفراد "بعينها" المرهون والمقبوض على سوم الشراء، والوديعة والمغصوب والإعارة والإجارة لا المبيع، وقال الشافعي: المبيع أيضًا، فهذا مختلف، ووجه أبي حنيفة: أنه ورد في هذا الباب روايات: أن من وجد سلعة بعينها، فهو أحق بها ما دام المتعاقدان، وفي الأخذ الثمن، فبعد التأمّل في جميع الروايات يظهر وجه الاشتراط، وهو أنه إذا أتمّ البيع لزم العقد، فحينئذ لا يبقى بعينها؛ لما روي في قصّة بريرة أن تبدّل الأحكام يوجب تبدّل الأملاك، والبيع تتمّ إذا أخذ البائع الثمن، أو مات أحدهما، فلذا قال أبو حنيفة: إنه لم يدخل المبيع في "بعينها".

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ.

(٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الذِّمِّيِّ الْخَمْرَ يَبِيْعُهَا لَهُ

١٢٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيْمٍ، فَلَمَّا نَزَلَتْ الْمَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيْمٍ، قَالَ: «أَهْرِيْقُوْهُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ.

سهر: قوله: هو أسوة الغرماء إلخ: [يعني مثل قرض خواهان ديگر هست] أي لا يتفرّد أحدهم دون الآخر، وهو قول أبي حنيفة، والحديث محمول على أن كان سلعته رهنًا عنده، كما يفيد إضافة السلعة إليه، والله أعلم.

قوله: أهريقوه: يقول: أراقه وأهراقه أي أجراه من إنائه، أي صبوه؛ لأنه مال غير متقوّم، يحرم به الانتفاع.

عرف: **مسألة ترجمة الباب واختلاف الأئمة فيها**: قوله: باب إلخ: المسألة التي في الترجمة صحيحة عندنا، والمسألة ليست في حديث الباب، بل مستنبطة من الحديث، وفي "الهداية" مسألة أخرى: أنه إذا وكل المسلم الذمي؛ ليشتري له الخمر ويبيع له، فاشترى الخمر يثبت الشراء في حق الموكل، هذا عند أبي حنيفة خلاف صاحبيه، وحديث الباب لا يضره، وله فتوى عمر ﷺ فيما إذا مر الذمي على العاشر بالخمر، ذكروها في شروح "البخاري".

حلي: قوله: وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء: قلت: وأولوا الحديث، لكن لا يتمشى التأويل في بعض ألفاظ الحديث، كما في "ابن ماجه".

شيخ: قوله: باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له: ههنا مسألتان: تخليل الخمر، وأن الخمر بعد التخليل هل يبقى طاهرًا أو نجسًا؟ ففي المسألة الأولى مذهب أبي حنيفة أن التخليل جائز لكنه لا يستحبّ، =

حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا. وَقَالَ بِهَذَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَكَرِهُوْا أَنْ يُتَّخَذَ الْخَمْرُ خَلًّا، وَإِنَّمَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُوْنَ الْمُسْلِمُ فِي بَيْتِهِ خَمْرٌ حَتَّى يَصِيْرَ خَلًّا. وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي خَلِّ الْخَمْرِ إِذَا وُجِدَ قَدْ صَارَ خَلًّا.*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «قَدْ صَارَ خَلًّا»: [وَأَبُو الْوَدَّاكِ اسْمُهُ جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ.]

حلي: قوله: ورخّص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا: قلت: وهم الحنفية أباحوا التخليل، وحملوا الحديث على الزجر.

شيخ = وفي المسألة الثانية عند الإمام أبي حنيفة يصير طاهرًا، سواء صار بنفسه، أو بصنع أحد، فيرد الاعتراض أنه لما كان التخليل جائزًا، فلِم حكم عليه بتضييع مال اليتيم، وأن تضييع مال اليتيم قبيح؟

فأجيب: إنما يكون قبيحًا إذا لم يكن لحكمة ومصلحة شرعية، وههنا ليس كذلك، أو يقال: إن الخمر ليس من الأموال في حكم المسلم، أو يقال: إنه عليه أمر بإهراقه زجرًا وتأكيدًا؛ لأنه كان أوّل زمان تحريم الخمر، وأما مناسبة الحديث بترجمة الباب في النهي أنه لو كان بيع الخمر بأمر المسلم ذميًا جائزا بلا كراهية؛ لأمره عليه ذميًا ببيع خمر اليتيم.

* * * *

(٣٨) بَابٌ عرف

١٢٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيْكٍ وَقَيْسٍ، عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. سهر شيخ

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيْثِ وَقَالُوْا: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى آخَرَ شَيْءٌ، فَذَهَبَ بِهِ، فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ لَهُ عَلَيْهِ. وَرَخَّصَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حلي

سهر: قوله: ولا تخن من خانك: أي لا تقابل خيانته، أو لا تقابله بجزاء خيانته، وإن كان قصاصًا حسنًا، بل قابله بالتي هي أحسن. (المجمع)

عرف: اختلاف الأئمة في مسألة الظفر: قوله: باب: هذه المسألة مسألة الظفر، والصورة إن كان لأحد حق على الآخر، فظفر المستحق على حقه، فعند الشافعي ﷺ يجوز له أخذ ذلك الشيء وإن كان بسرقة ومن أي جنس كان، وقال أبو حنيفة ﷺ: إنه إذا وجد جنس حقه يجوز له، وإلا فلا، والنقدان عنده في هذه المسألة جنس واحد، وأفتى أرباب فتوانا بما قال الشافعي ﷺ.

حلي: قوله: وقال إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه: قلت: وهو مذهب الحنفية؛ لأنه ليس بخيانة، والمراد بالحبس التملك، وإلا فالحبس بطريق الرهن جائز في كل شيء.

شيخ: قوله: ولا تخن من خانك: ذهب بعض العلماء وقالوا: إذا وجد الرجل مال غاصبه أو سارقه من جنس ماله أو بغيره، فلا يأخذه؛ لقوله ﷺ: لا تخن من خانك، وذهب إمامنا أبو حنيفة ﷺ فيه إلى تفصيل، وهو إن وجد من جنس ماله ونوعه، فيأخذ ويتملك، وإن لم يكن من جنسه، فليس له أن يتصرف فيه إلا أن يحبسه مثل المرهون حتى يستوفي حقه؛ لأن في غير الجنس بدل من البيع، وبيع مال الغير لا يجوز.

دَرَاهِمُ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ دَنَانِيْرُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِمَكَانِ دَرَاهِمِهِ، إِلَّا أَنْ يَقَعَ عِنْدَهُ لَهُ دَرَاهِمُ فَلَهُ حِيْنَئِذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَيْهِ.

(٣٩) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ

عرف شيخ

١٢٨٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ». وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَأَنَسٍ ﷺ.

سهر سهر سهر الكفيل

سهر: قوله: العارية: بالتخفيف والتشديد. "مؤدّاة" أي واجب على المستعير أداؤها، وإيصالها إلى المعير.
قوله: والزعيم غارم: أي الكفيل غارم أي ضامن، والغرم والغرامة، والزعم والزعامة - بالفتح - ما يلزم أداؤه. (اللمعات) قوله: والدين مقضي: أي واجب الأداء. (المعات)

عرف: اختلاف الأئمة في حكم العارية: قوله: باب إلخ: قال الشافعي ﷺ وغيره من الحجازيين: إن في العارية ضماناً هلكت أو استهلكها. قال أبو حنيفة ﷺ: الضمان في الاستهلاك، ولا يرد الحديث علينا أصلاً؛ فإن العارية مؤداة، أي إذا كانت موجودة، قال الشافعي ﷺ: إن في العارية إباحة المنفعة، وقال أبو حنيفة ﷺ: إن فيها تمليكاً.

شيخ: قوله: أن العارية مؤداة: يسلمه أبو حنيفة إلا أنه لا يلزم منه الضمان؛ لأن معناه: إن كانت العارية موجودة فمؤداة، وأما إذا لم تكن موجودة فحكمها لم يذكر في الحديث، بل إذا تعمّق النظر فتعلم من مقابلة الدين مقتضى بقوله: "العارية مؤداة"، يثبت به مذهب أبي حنيفة؛ لأن الأداء إنما يكون في عين الواجب، والقضاء إنما يجب في الذمة، وعند الإمام أحمد والشافعي يجب الضمان في العارية، وعند أبي حنيفة لا إلا إذا تعدّى المستعير، فحينئذ يجب.
وقال قتادة: إن الحسن نسي، لكن نقول: ما نسي، بل كان مذهبه مثل أبي حنيفة أنه لا يجب الضمان، ولا تصريح في الحديث بوجوب الضمان حتى تيقّن بنسيان الحسن، بل فعله كان بيانًا للحديث، فحينئذ يقوى مذهبنا قوّة شديدة؛ فإن كلّهم اتّفقوا أن فعل الراوي بيان لمرويه، حتى قال في مواضع في كتابه.

حَدِيْثُ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.

١٢٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ». قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ فَقَالَ: هُوَ أَمِيْنُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، يَعْنِي الْعَارِيَةَ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.(١)

عرف

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَقَالُوْا: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ، وَبِهِ يَقُوْلُ إِسْحَاقُ.

حلي

أي في قول صاحب الأمانة

---

(١) وفي نسخة: "صحيح" بعد قوله: "حسن".

عرف: بيان زعم الراوي والرد عليه: قوله: قال قتادة ثم نسي إلخ: زعم الراوي أن بين القولين تعارضاً. أقول: لا تعارض بل يفسر أحدهما الآخر.

حلي: قوله: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف: قلت: ولا يضرهم الحديث؛ لأن الأداء غير القضاء.

* * * *

(٤٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِحْتِكَارِ (عرف) (سهر)

١٢٨٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَضْلَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (قوت)». فَقُلْتُ لِسَعِيْدٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّكَ تَحْتَكِرُ. قَالَ: وَمَعْمَرٌ (سهر) قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ. وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ وَالْحَبَطَ (سهر) وَنَحْوَ هَذَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي أُمَامَةَ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم.

وَحَدِيْثُ مَعْمَرٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوْا احْتِكَارَ الطَّعَامِ. وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الْاِحْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا بَأْسَ بِالْاِحْتِكَارِ فِي الْقُطْنِ وَالسِّخْتِيَانِ (سهر) وَنَحْوِ ذَلِكَ.

سهر: قوله: الاحتكار: الحكر في الأصل: الظلم وإساءة المعاشرة، وفي الشرع: احتباس الأقوات لانتظار الغلاء به، بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء ليغلو، أما إن جاء به من قرية أو اشتراه في وقت الرخص وادّخره وباعه في وقت الغلاء فليس باحتكار، وكذا لا يحرم الاحتكار في غير الأوقات. (اللمعات)

قوله: كان يحتكر: [أي في غير الأقوات، ولا بأس به.] قوله: والحبط: [محركة، الورق الساقط، أي علف الدواب.]

قوله: والسختيان: في "القاموس": السِّختيان - ويفتح - جلد الماعز إذا دبغ، معرب.

قوت: قوله: إلا خاطئ: أي آثم، اسم فاعل من خطئ بالكسر، يخطأ بالفتح خِطْأ، بكسر الخاء وسكون الطاء.

عرف: معنى الاحتكار وبيان ما يجري فيه الاحتكار: قوله: باب إلخ: من الحكرة المنع، والمراد حبس الشيء عن بيعه؛ ليباع في الجدب غالياً، والمنهي عنه هو حبس قوت الإنسان، وروي عن أبي يوسف رحمه الله في قوت الحيوان أيضاً، وأما إذا ادخر الغلة الخارجة من أرضه وحبسه عن البيع، فذلك جائز، وفي كل باب مستثنيات.

(٤١) بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُحَفَّلَاتِ

١٢٨٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَسْتَقْبِلُوْا السُّوْقَ، وَلَا تُحَفِّلُوْا، وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ». وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما.

حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوْا بَيْعَ الْمُحَفَّلَةِ، وَهِيَ الْمُصَرَّاةُ، لَا يَحْلُبُهَا صَاحِبُهَا أَيَّامًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ؛ لِيَجْتَمِعَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا، فَيَغْتَرَّ بِهَا الْمُشْتَرِي، وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الخَدِيْعَةِ وَالْغَرَرِ.

سهر: قوله: لا تستقبلوا السوق: وهو في معنى "لا تلقوا الجلب"، ومرّ بيانه.

قوله: ولا تحفلوا: [الحفل بمعنى الزيادة وسيجيء بيانه في كلام المؤلف.]

قوله: ولا ينفق بعضكم لبعض: أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش؛ فإنه بزيادته فيها يرغب السامع، ويتسبّب للشراء، أي بأن يزيد في الثمن لا لرغبة، بل ليخدع غيره، كذا في "المجمع".

قوت: قوله: لا تستقبلوا السوق: المراد به النهي عن تلقي السلع قبل أن يهبط بها السوق.

قوله: ولا ينفق بعضكم لِبعض: بتشديد الفاء، والمراد به النجش.

* * * *

(٤٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ يُقْتَطَعُ بِهَا مَالُ الْمُسْلِمِ

١٢٨٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ (سهر) وَهُوَ (قوت) فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».

فَقَالَ الْأَشْعَثُ:(١) فِيَّ وَاللهِ لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ اليَهُوْدِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ لِلْيَهُوْدِيِّ: «احْلِفْ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِذًا يَحْلِفَ فَيَذْهَبَ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ (سهر) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا﴾ الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا. (آل عمران: ٧٧)

وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأَبِي مُوْسَى وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ وَعِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ ﷺ. حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

(١) وفي نسخة: "ابن قيس" بعد قوله: "الأشعث".

سهر: قوله: يمين: [المراد باليمين المال المحلوف عليه.]

قوله: فأنزل الله عز وجل: فائدة نزول الآية في حق اليهودي أن اليهود أيضًا كانوا يعرفون أمثال هذا الوعيد في اليمين الفاجرة، فعسى أن يتذكروا به ما ورد في شرائعهم، ويجتنبوا عن أمثال هذه الأفعال.

قوت: قوله: وهو فيها فاجرٌ: أي كاذب.

* * * *

(٤٣) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ عرف

١٢٩٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ». هَذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ. عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ ﷺ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا، وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا.

سهر حلي

قَالَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ. قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ. وَكُلُّ مَنْ قَالَ:(١) الْقَوْلُ قَوْلُهُ، فَعَلَيْهِ الْيَمِيْنُ. وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ بَعْضِ التَّابِعِيْنَ، مِنْهُمْ شُرَيْحٌ.

---

(١) وفي نسخة: "كان" بدل قوله: "قال".

سهر: قوله: إذا اختلف البيّعان: بكسر التحتية وتشديدها، بمعنى المتبايعين، أي إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، أو في شرط الخيار، أو غيرها من الشرائط، فمذهب الشافعي أن يحلف البائع أنه ما باعه بكذا، بل بكذا، ثم المشتري مخيّر، إن شاء رضي بما حلف عليه البائع، وإن شاء حلف أنه ما اشتراه إلا بكذا، فإذا تحالفا؛ فإن رضي أحدهما بقول الآخر فذاك، وإن لم يرضيا فسخ القاضي العقد بينهما، سواء كان المبيع باقيًا أو لا، =

عرف: اختلاف الأئمة في حكم اختلاف المتبايعين: قوله: باب إلخ: قال الشافعي رحمه الله: القول قول البائع، وإلا فتحالفا وترادّا، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن العبرة للتخالف والتراد عند كون المبيع قائماً، والحديث عندنا أيضاً معمول به.

حلي: قوله: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع: قلت: تخصيص البائع عند الحنفية؛ لأن كونه مدعيًا أظهر؛ لكونه طالبًا للثمن الذي هو الأظهر في المقصودية في التجارة، وانظر ما في "الهداية" يفسر الحديث.

(٤٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ عرف

١٢٩١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ ﷺ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَبُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيْهَا، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ.

حَدِيْثُ إِيَاسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ كَرِهُوْا بَيْعَ الْمَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي بَيْعِ الْمَاءِ، مِنْهُمْ الحَسَنُ الْبَصْرِيُّ.

سهر = ومتمسّكه هذا الحديث بإطلاقه، وعندنا إن كان الاختلاف في الثمن وكان المبيع باقيًا يتحالفان؛ لما جاء عن ابن مسعود: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، ولا بيّنة لأحدهما، تحالفا وترادّا؛ لأن كل واحد منهما يدّعي وينكر، وإن كان لأحدهما بيّنة فذاك، وإن أقام كل واحد منهما بيّنة كانت البيّنة المثبتة للزيادة أولى، ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعًا، فبيّنة البائع أولى في الثمن، وبيّنة المشتري أولى في المبيع؛ نظرًا إلى زيادة الإثبات، ولا يحالف عندنا في الأجل وشرط الخيار وقبض بعض الثمن، كذا في "الهداية". (اللمعات)

قوله: عن بيع الماء: أي إذا كان له ماء، فإن فضل عن حاجته والناس يحتاجون إليه، لم يجز له أن يمنعهم، وكذلك حكم الكلأ إلا أن يحميه الوالي. (اللمعات)

عرف: أقسام الماء وحكمها: قوله: باب إلخ: الماء ثلاثة أقسام، أحدها: الماء الذي لا صنع فيه لأحد كالنهر الجاري، ويجوز فيه لكل واحد أن ينصب الرحى. والثاني: أن تحفر جماعة نهراً صغيراً، فيجوز منه سقي الدواب، ولا يجوز سقي الأرض ونصب الرحى. والثالث: الماء المحرز في الأواني، ويجوز منه الشرب، ويجوز أخذه بالقتال أيضاً عند الاضطرار، وفيه أثر عمر ﷺ؛ فإنه قال حين ذكروا القصة: أفلا وضعتم فيهم السيف؟

حلي: قوله: نهى النبي ﷺ عن بيع الماء: قلت: سواء كان مقصودًا بنفسه - كما في هذا الحديث - أو بغيره، كما في الحديث الآتي، وفي الماء تفصيل.

١٢٩٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.*

سهر

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ»: [وَأَبُو الْمِنْهَالِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِمٍ كُوْفِيٌّ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ حَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ. وَأَبُو الْمِنْهَالِ سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ بَصْرِيٌّ صَاحِبُ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه].

سهر: قوله: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ: معناه: من كان له بئر في موات من الأرض لا يمنع ماشية غيره أن يرد فضل مائه الذي زاد على ما احتاج إليه ماشيته؛ ليمنعها بذلك عن فضل الكلأ؛ فإنه إذا منعهم عن فضل مائه لا ماء بها سواه لم يكن لهم الرعي بها، فيصير الكلأ ممنوعًا بمنع الماء، واختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو للتنزيه، وبنوا ذلك على أن الماء يملك أم لا، الأولى حمله على الكراهة، قاله الطيبي.

* * * *

(٤٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ عَسْبِ الْفَحْلِ

عرف

١٢٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَأَبُو عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنهم.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ فِي قَبُولِ الْكَرَامَةِ عَلَى ذَلِكَ.

يعني بدون التقرر والطلب

١٢٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، فَنَهَاهُ.

قبيلة

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

سهر: قوله: عسب الفحل: بفتح العين وسكون السين، وهو كراء ضرابه، وقال في "القاموس": العسب: ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله والولد وإعطاء الكراء على الضراب، والفعل كضرب، والفحل أعمّ من أن يكون فرسًا أو بعيرًا أو غيرهما، وأخذ الكراء عليه منهي عنه، وأما الإعارة فمندوب إليها، وذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء، ورخص جماعة لخوف انقطاع النسل، كذا في "اللمعات".

عرف: حديث الباب يفيد تأثير اللفظ في تغيير الحكم: قوله: باب إلخ: واعلم أن حديث الباب حديث أنس رضي الله عنه قوي وجزيل، يفيد في أن الألفاظ دخيلة في اصطلاح الحكم، خلاف ما قال ابن تيمية: إن العبرة للمقاصد لا للألفاظ، وفي هذا أدلة، منها الآية الدالة على أن المتوفى عنها زوجها لا تخطب تصريحاً، ويجوز الكناية، فالغرض واحد والاختلاف في التعبير.

(٤٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ

سهر

١٢٩٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، ح وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
يجيء بيانه
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر

أي أجرة الزانية

١٢٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ».

حلي

سهر: قوله: وحلوان الكاهن: بضم الحاء المهملة، قال الطيبي: هو ما يعطاه على كهانته، يقال: حلوته حلوانًا إذا أعطيته، قال الهروي: أصله من حلاوة، شبه المعطى بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ومشقة، والكاهن: هو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدّعي معرفة الأسرار، كذا قاله الطيبي.

عرف: **اختلاف الفقهاء في جواز بيع الكلب وبيان القول الراجح ومحمل حديث الباب**: قوله: باب إلخ: قال صاحب "الهداية": يجوز بيع الكلب وإن لم يكن معلّماً، وقال شيخه السرخسي رحمه الله: إن جواز البيع منحصر على الكلب المعلم، والراجح ما قال السرخسي، ووقع استثناء الكلب المعلم في الأحاديث، منها ما في "مسند أحمد" بسند قوي، ومنها ما في "النسائي" باب الرخصة في بيع كلب الصيد؛ فإن فيه تصريحاً لا يجوز بيع الكلب إلا بيع كلب صيد، وأعلّه البعض، وقيل: إن الحديث ثابت بأسانيد قوية. =

حلي: قوله: كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث: قلت: الخبث كلي مشكك، أدناه خلاف الأولى، والكلب يراد به غير المنتفع به بالفعل، أو بالقوة، أو هو قبل الإذن في اقتنائه، أو على التنزيه، كما في السنور إجماعًا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ* وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ جَعْفَرٍ ﷺ. حَدِيْثُ رَافِعٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوْا ثَمَنَ الْكَلْبِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةُ [وَعَلِيٍّ ﷺ] قَبْلَ قَوْلِهِ: «وَابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ» وَزِيَادَةُ [أَبِي مَسْعُوْدٍ ﷺ] بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ».

عرف = وصورة الإعلال بأن "إلا كلب صيد" ليست قطعة هذا الحديث، بل حديث نهي اقتناء الكلب، ولنا ما في "الطحاوي" أن عثمان ذا النورين ﷺ أوجب على رجل قتل كلب رجل قيمته وافرة، وأما حديث الباب وما يضاهيه، فيمكن فيه أن يقال بعين ما قال الخطابي: إن حديث النهي عن بيع الهرة إنما معناه أن لا تجعل الهرة مملوكة بل تمهل مباحة، ومذهب الشافعية أن بيع الهرة جائز، وفي "الدر المختار" باب البيع المكروه: أن بيع القردة للهو واللعب غير جائز.

* * * *

(٤٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ عرف

١٢٩٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ». سهر عرف

وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ وَجَابِرٍ وَالسَّائِبِ رضي الله عنهم. حَدِيثُ مُحَيِّصَةَ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ سَأَلَنِي حَجَّامٌ نَهَيْتُهُ، وَآخُذُ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

سهر: قوله: اعلفه ناضحك: الناضح: الجمل الذي يستقى به الماء، والنهي للتنزيه؛ للاجتناب عن دني الإكساب، وللحثّ على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، ولو كان حرامًا لم يفرق بين الحرّ والعبد؛ فإنه لا يجوز للسيد أن يطعم عبده ما لا يحل، كذا في "شرح المشكاة" للطيبي.

عرف: **حكم أجرة الحجامة**: قوله: باب إلخ: أجرة الحجامة غير مرضية، وتصير في ملك الحجام، ولو بملك فيه خبث، وهذا يكون خلاف المروءة، ومثله: إن الله يحب أعالي الأمور ويكره سفاسفها، وإن قيل: إن الحجامة من ضروريات الدنيا، فلم جعلت أجرتها غير مرضية؟ قلت: أجاب الغزالي رحمه الله عن هذا في كتاب الضرورة من "الإحياء".

مدلول الحديث: قوله: رقيقك: دل الحديث على أن للحلال أيضاً مراتب، ولا يخالفه ما في كتبنا من أن ما لا يجوز للإنسان لا يؤكل دوابه، وفي "نظم ابن وهبان":

وما مات لا تطعمه كلباً فإنه حرام خبيث نفعه متعذر

وقال ابن الشحنة: إن هذا فيما يقطع لحم الميتة ويؤكل كلبه، وأما إذا مر عند ميتة بكلبه، فوقع الكلب عليه، فلا وزر عليه، وقول ابن الشحنة هذا ينظر فيه.

* * * *

(٤٨) بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ

١٢٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ أَنَسٌ ﷺ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَحَجَمَهُ (قوت) أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ (سهر) أَهْلَهُ فَوَضَعُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

وَقَالَ: «إِنَّ أَفْضَلَ (أفضل) مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ - أَوْ - إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ الحِجَامَةَ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ ﷺ. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

سهر: قوله: وكلم أهله: أي سادته؛ فإنه كان مملوكًا لبني بياضة، والمراد بخراجه الوظيفة التي ضرب عليه سيده كل يوم، وفي الحديث دليل على حل كسب الحجامة وأخذ الأجرة عليه، كذا في "اللمعات".

قوت: قوله: وحجمه أبو طيبة: اسمه نافع، وقيل: دينار، وقيل: ميسرة.

* * * *

(٤٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ

١٢٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ.*

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، وَاضْطَرَبُوْا عَلَى الْأَعْمَشِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيْثِ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ثَمَنَ الْهِرِّ، وَرَخَّصَ فِيْهِ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَرَوَى ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.

١٣٠٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَثَمَنِهِ. هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَعُمَرُ بْنُ زَيْدٍ لَا نَعْرِفُ كَبِيْرَ أَحَدٍ رَوَى عَنْهُ غَيْرَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «اضْطِرَابٌ»: [وَلَا يَصِحُّ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ.]

سهر: قوله: عن ثمن الكلب: قال القاري: وهو محمول عندنا على ما كان في زمنه ﷺ حين أمر بقتله، وكان الانتفاع به يومئذٍ محرمًا، ثم رخّص في الانتفاع به، حتى روي أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهمًا، وقضى في كلب ماشية بكبش، ذكره ابن الملك.

قوله: والسنور: هذا محمول على ما لا ينفع، أو على أنه نهي تنزيه؛ لكي يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة، كما هو الغالب؛ فإن كان نافعًا وباعه صحّ البيع، فكان ثمنه حلالاً، هـذا مذهب الجمهور إلا ما حكي عن أبي هريرة ﷺ وجماعة من التابعين، واحتجّوا بالحديث. (الطيبي)

(٥٠) بَابٌ

١٣٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ.

هَذَا حَدِيْثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَأَبُو الْمُهَزِّمِ اسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ، وَتَكَلَّمَ فِيْهِ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ.* وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا، وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ أَيْضًا.

(٥١) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ

١٣٠٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ يَزِيْدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيْعُوْا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوْهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوْهُنَّ، وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. (لقمان: ٦)

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَتَكَلَّمَ فِيْهِ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ»: [وَضَعَّفَهُ].

سهر: قوله: لا تبيعوا القينات: جمع قينة - بفتح القاف وسكون الياء - وهي الأمة المغنّية أو أعمّ، والمراد في الحديث المغنيات خاصةً، ثم النهي عن بيعها وشرائها ليس صريحًا في كون البيع فاسدًا؛ لجواز أن يكون لكونه إعانةً وتوسّلاً إلى محرم، وهو السبب لحرمة ثمنهن، كما في بيع العصير من النباذ، أعني الذي يعمل الخمر. و"لهو الحديث" إضافة من قبيل "خاتم فضة"، ولفظه عام يشمل الغناء وغيره، لكنه نزلت في الغناء، كذا في "اللمعات".

شيخ: قوله: باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات: إنما يكره البيع والشراء إذا كان بغرض الغناء، وإن كان لآخر فيجوز.

حَدِيْثُ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ، وَضَعَّفَهُ، وَهُوَ شَامِيٌّ.

(٥٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ أَوْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ

شيخ

١٣٠٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حُيَيُّ ابْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». هَـذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

١٣٠٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ،(١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ الحَجَّاجِ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِي شَبِيْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا. فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا عَلِيُّ، مَا فَعَلَ غُلَامُكَ؟» فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «رُدَّهُ، رُدَّهُ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

حلي

---

(١) وفي النسخة الهندية: "الحسن بن علي" بدل قوله: "الحسن بن عرفة".

حلي: قوله: رده رده: قلت: الرد يقتضي صحة البيع.

شيخ: قوله: باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين إلخ: هذا مشروط بكونهما صغيرين، أو أحدهما صغيرًا والآخر كبيرًا.

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ التَّفْرِيْقَ بَيْنَ السَّبْيِ فِي الْبَيْعِ. وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّفْرِيْقِ بَيْنَ الْمُوَلَّدَاتِ الَّذِيْنَ وُلِدُوْا فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ. وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ اسْتَأْذَنْتُهَا فِي ذَلِكَ فَرَضِيَتْ.

عرف شيخ سهر

(٥٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَيَسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا

١٣٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ سهر عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ سهر، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

اسمه عبد الملك بن عمرو

سهر: قوله: يستغله: استغلّ غلامي، أي أخذ حاصله ومنفعته ومعيشته، ومنه ابتعت غلامًا فاستغللته، ثم ظهرت على عيب. (مجمع البحار) قوله: العقدي: بعين وقاف مفتوحتين ودال مهملة. (المغني)
قوله: خفاف: بضم المعجمة وفائين الأولى خفيفة، كغراب، والله أعلم بالصواب.

عرف: بيان محمل حديث الخراج بالضمان عند الأحناف وعدم المعارضة بين حديث الباب وبين حديث المصراة: قوله: باب إلخ: قال الأحناف: إن حديث الخراج بالضمان محمول على الزيادة المنفصلة غير المتولدة، فإذن لا يعارض حديث الباب حديث المصراة كما قال الطحاوي في المعارضة، والواقعة ليست بمذكورة في طريق الباب، ولكنها مذكورة في سائر الطرق، وهي أن رجلاً اشترى عبداً فاستعمله ثم رده بعيب، فرفع القضية إلى النبي ﷺ فقال: الخراج بالضمان.

شيخ: قوله: باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله: مضمون حديث الباب مسلم عند الشافعي أيضًا، لكن العجب من أنه كيف نسيه في قصة المصرّاة.

١٣٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.

وَهَـذَا حَدِيْثٌ* صَحِيْحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. وَاسْتَغْرَبَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ.** وَقَدْ رَوَى مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. وَرَوَاهُ جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ أَيْضًا. وَحَدِيْثُ جَرِيْرٍ يُقَالُ (سهر): تَدْلِيْسٌ دَلَّسَ فِيْهِ جَرِيْرٌ، لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

وَتَفْسِيْرُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيَسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا فَيَرُدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ، فَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَوْ هَلَكَ هَلَكَ (سهر) مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَنَحْوُ هَذَا مِنَ الْمَسَائِلِ يَكُوْنُ فِيْهِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةُ الْكَلِمَةِ [حَسَنٌ] قَبْلَ قَوْلِهِ: «صَحِيْحٌ».

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِـهِ: «مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ»: [قُلْتُ: تَرَاهُ تَدْلِيْسًا؟ قَالَ: لَا.]

سهر: قوله: يقال تدليس: التدليس هو أن يروي الراوي عن من لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه على سبيل يوهم أنه سمعه منه. قوله: هلك من مال المشتري: أي لم يكن له على البائع شيء أي الخراج مستحقّ بسبب الضمان. (مجمع البحار)

* * * *

(٥٤) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثَّمَرَةِ لِلْمَارِّ بِهَا

١٣٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ (قوت) دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ (سهر قوت) خُبْنَةً». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ وَرَافِعِ بْنِ عَمْرٍو وَعُمَيْرٍ - مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ - وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم.

حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى ابْنِ سُلَيْمٍ. وَقَدْ رَخَّصَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِابْنِ السَّبِيْلِ فِي أَكْلِ الثِّمَارِ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ إِلَّا بِالثَّمَنِ.

١٣٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه: .....

سهر: قوله: ولا يتخذ خبنة: الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب، أي لا تأخذ منه في ثوبه، حمل بعضهم هذه الأحاديث على المجاعة والضرورة؛ لأنها لا تقاوم النصوص التي وردت في تحريم مال المسلم، كذا في "الطيبي".

قوت: قوله: من دخل حائطا: هو البستان من النخل إذا كان عليه حائط وهو الجدار.
قوله: ولا يتخذ خبنة: بضم الخاء المعجمة، وسكون الباء الموحدة، ونون. قال الجوهري: هو ما تحمله في حضنك.

عرف: محمل حديث الباب وحديث احتلاب المواشي الآتي: قوله: باب إلخ: قال العلماء: إن هذا الحديث وحديث: حلب اللبن للمار بها، دائر على عرف الناس، فما كان وقيعاً وعزيزاً عند المالك لا يجوز أكله بلا إجازة.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

قوت سهر

١٣٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أَرْمِي نَخْلَ الْأَنْصَارِ، فَأَخَذُوْنِي فَذَهَبُوْا بِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: «يَا رَافِعُ، لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، الْجُوْعُ. قَالَ: «لَا تَرْمِ، وَكُلْ مَا وَقَعَ، أَشْبَعَكَ اللهُ وَأَرْوَاكَ».

أي سقط

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: عن الثمر المعلّق: لعل المراد به ما يعلّق منه للجفاف قبل أن يجعل في الجرين ويحرز؛ فإنهم أولاً يعلّقونها؛ ليحصل نوع من الجفاف، ولا ينتن بجمعها رطبًا، ويحتمل أن يكون المراد المعلّق بالشجر قبل أن يقطع، فأبيح لمن به حاجة ولو لم يبلغ حد المخمصة أن يصيب منها على قدر حاجته، غير أن يرفعه ويدّخر. (اللمعات)

قوت: قوله: سئل عن الثمر المعلق: أي على النخيل قبل أن يقطع.

قوله: صالح بن أبي جبير عن أبيه: ليس لهما في الكتب غير هذا الحديث، ولا يعرف لأبي جبير راو غير ابنه صالح.

* * * *

(٥٥) بابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الثُّنْيَا

١٣١٠ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ ابْنُ حُسَيْنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى (سهر) عَنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ (عرف)، وَالثُّنْيَا (سهر) إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ (سهر).

هَـذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ (من الزبن) مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه.

سهر: قوله: نهى عن المحاقلة والمزابنة: مرّ بيانهما، أما المخابرة فهي كراء الأرض بالثلث أو الربع، كما هو في رواية "مسلم"، قال الشيخ في "اللمعات": قيل: إن أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي ﷺ أقرها في أيدي أهلها على النصيب من محصولها، ثم تنازعوا فنهاهم عن ذلك، ثم أجاز بعد ذلك، كذا في "المشارق".

قوله: والثنيا: بالضم على وزن الدنيا، اسم من الاستثناء، وهي في البيع أن يستثني شيئًا مجهولاً، كذا في "اللمعات".

قوله: إلا أن تعلم: قال محمد في "الموطأ": لا بأس بأن يبيع الرجل ثمره ويستثني بعضه، لكن لا مطلقًا، بل إذا استثنى شيئًا من جملة رُبعًا أو خُمسًا أو سُدسًا. والله تعالى أعلم.

عرف: معنى الثنيا وحكم الاستثناء من المبيع: قوله: باب إلخ: الثنيا الاستثناء، قال العلماء: إن استثناء الأشجار من الأشجار المبيعة جائز، وأما استثناء بعض الثمار فإما أن يستثني الأرطال المعلومة أو المجهولة، فإن كانت معلومة أو استثناء الجزء الشائع مثل النصف أو الربع ففيه لنا روايتان، وإن كانت مجهولة فالمبيع غير جائز، وأما في استثناء الأرطال المعلومة، فاختار صاحب "الهداية" عدمَ الجواز، و"الدرِّ المختار" الجوازَ، واختاره الطحاوي؛ فإنه يؤيده الحديث الصريح، وقد اختاره محمد في موطئه.

اختلاف الأقوال في معنى المخابرة وبيان القول الراجح: قوله: المخابرة إلخ: قيل: المزارعة، فيكون الحديث دليل أبي حنيفة رحمه الله للنهي عن المزارعة، وقيل: المخابرة هو عمله عليه السلام بأهل خيبر، ولكن الأرجح هو القول الأول.

* * * *

(٥٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

عرف

أي يقبضه

١٣١١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ* رضي الله عنهم. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

حلي

سهر

أي يقبضه وافيا

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَابْنِ عُمَرَ»: [وَأَبِي هُرَيْرَةَ].

سهر: قوله: مثله: [قال محمد: وبقول ابن عباس نأخذ إلا أن أبا حنيفة رخص في الدور والعقار.]

عرف: **الاختلاف في بيع المبيع قبل القبض والاختلاف في تحديد القبض**: قوله: باب إلخ: قال الحجازيون: لا يجوز بيع الطعام قبل القبض والطعام عندهم عن الأشياء الربوية، وقال الشيخان: لا يجوز التصرف قبل القبض في المبيع إلا العقار، وقال محمد رحمه الله: لا يجوز التصرف في بيع ما قبل القبض، وأما القبض في الطعام عند أبي حنيفة رحمه الله فيكون بمحض التخلية، وأما تعريف التخلية فمتعذر، ومحصله ما ذكره المصنف أن يرفع البائع ملكه عن المبيع، بحيث يتمكن المشتري من القبض، ولا يجب القبض بالبراجم.

وأما ما في "الأجناس" للناطفي من أن يقول: قد خليت، فغير ضروري، وقال الشافعي: إن القبض بالنقل، وأما الحديث ففيه ذكر الطعام، فنقح فيه الشيخان المناط، وقرر المناط أن يكون الشيء منقولاً، وقصر الحجازيون الحكم على الطعام، وقال محمد وابن عباس رضي الله عنهما: إن قيد الطعام اتفاقي، والحكم حكم كل مبيع، وأما ألفاظ الحديث فثلاثة: "حتى يستوفيه" "حتى ينقله" "يقبضه" فزعم الشافعية أن الأصل "حتى ينقله" والآخران يحملان عليه، وقال الأحناف: إن الكل صور القبض أو كناية عن القبض.

حلي: قوله: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه: قلت: ويقاس عليه المنقول.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوْا بَيْعَ الطَّعَامِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ ابْتَاعَ شَيْئًا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوْزَنُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُشْرَبُ أَنْ يَبِيْعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، وَإِنَّمَا التَّشْدِيْدُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الطَّعَامِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

سهر

(٥٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ البَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ

١٣١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ[1] عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ».

سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ رضي الله عنهما.

حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَسُوْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ». وَمَعْنَى الْبَيْعِ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ السَّوْمُ.

---

(١) وفي نسخة: "أحدكم" بدل قوله: "بعضكم".

سهر: قوله: أن يبيعه قبل يستوفيه: [كذا قال أبو حنيفة في الدور والعقار.]

قوله: لا يبع: بلفظ نهي الغائب، وكذا "لا يخطب"، أو بلفظ الخبر فيهما بمعنى النهي، والمراد بالبيع المبالغة، أعم من البيع والشراء، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة، فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر، فلا بأس به، وهو محمل النهي في النكاح أيضًا، كذا في "الهداية".

* * * *

(٥٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الخَمْرِ وَالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ عرف

١٣١٣ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِأَيْتَامٍ فِي حَجْرِي. قَالَ: «أَهْرِقْ الخَمْرَ وَاكْسِرْ الدِّنَانَ». سهر حلي

ككتاب جمع دن بمعنى خم

سهر: قوله: لأيتام: صفة "خمرًا" أي اشتريتها للتخليل، كذا في الحاشية، ويحتمل أن يتعلّق بـــ"اشتريت"، أي اشتريتها لأجلهم، ويكون هذا قبل التحريم، ثم سأل عن حكمها بعد التحريم، هل أبقيه أو أهريقه؟ (اللمعات)

عرف: **حكم بيع الخمر والاختلاف في حكم التخليل والتخلل**: قوله: باب إلخ: إن كان الخمر مبيعاً فالثمن إن كان نقدا فالبيع باطل، وإن كان عروضاً فالبيع فاسد، وإن كان الخمر ثمناً فالبيع فاسد، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن التخليل والتخلل جائز، وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز التخليل، وتفصيل مذهبه أن التخلل جائز، والتخليل إن كان بلا إلقاء شيء ففيه قولان، وإن كان بإلقاء شيء فغير جائز، وحديث أنس رضي الله عنه يخالفنا في التخليل، وفي الحديث كلام؛ فإن حديث الباب يدل على أنه اشترى الخمر حين نزول الآية، والحديث السابق المار يدل على أنه كان الخمر عنده موجوداً قبل نزول الآية، وأجاب الزيلعي شارح "الكنز" من حديث الباب: "أنتخذ الخمر خلا؟ إلخ" أن معناه أنجعل الخمر بدل الخل للإدام ونأكله؟

أقول: إن هذا الجواب لا يعلق بالقلب وتمسك الأحناف بحديث، وذلك مروي بسندين ضعفهما الزيلعي في "التخريج"، وتأول فيه البيهقي بأن خل الخمر في نفسه الجواز للعنب. أقول: يتمسك بما أخرجه الدارقطني أنه جوز التخليل، ورجاله ثقات إلا مغيرة بن زياد وضعفه الدارقطني. أقول: إنه من رجال السنن، وأما في خارج الصغرى للنسائي فقال مرة: إنه متروك، وقال مرة: إنه حسن، وأكثر أرباب الجرح والتعديل لهم فيه قولان، وعن أحمد رحمه الله أيضاً قولان، فإذن أقول: إنه حسن بحسب الضابطة، فيمكن تحسين الحديث، وإن كان الكلام في خصوص هذا الحديث فلا أعلمه، ولنا ما في "الكامل" لابن عدي عن أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه السلام قال: يطهر الخمر بالتخليل كما يطهر الجلد بالدباغة، ولا أعلم حال سند حديث "الكامل" إلا أنه من عادته إخراج الحديث في كامله ما لا يكون حسناً ولا صحيحاً، بل ما يكون فيه الوهم، وأما وجود الخمر عند مسلم فلا سبيل له إلا أن يكون غصب أو كافر وعنده خمر فأسلم. =

حلي: قوله: أهرق الخمر واكسر الدنان: قلت: محمول على ابتداء التحريم؛ للتنفير.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ ﷺ. حَدِيْثُ أَبِي طَلْحَةَ ﷺ رَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ ﷺ كَانَ عِنْدَهُ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ.

١٣١٤ - حَدَّثَنَا* مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُتَّخَذُ الْخَمْرُ خَلًّا؟ قَالَ: «لَا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. سهر حلي

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ قَبْلَ رَقْمِ: (١٣١٤): [بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُتَّخَذَ الْخَمْرُ خَلًّا].

سهر: قوله: سئل رسول الله ﷺ أيتخذ الخمر خلا فقال لا: هذا دليل الأئمة الثلاثة، وعند أبي حنيفة: يجوز التخليل، قال في "المرقاة": أما الجواب عن قوله ﷺ: "لا" عند من يجوّز تخليل الخمر أن القوم كانت نفوسهم ألفة بالخمر، وكل مألوف تميل إليه النفس، فخشي النبي ﷺ من دواخل الشيطان فيها، فنهاهم عن اقترافهم نهي تنزيه؛ كيلا يتخذوا التخليل وسيلة إليها، وأما بعد طول عهد التحريم، فلا يخشى هذه الدواخل، ويؤيده خبر: نعم الإدام الخل، رواه مسلم، وخير خلّكم خلّ خمركم، رواه البيهقي عن جابر مرفوعًا.

عرف = حكم اشتراط الخمر والنظر إليها وإتلاف خمر المسلم ونقل دن الخمر إلى الخل وبالعكس: وأما اشتراط الخمر فغير جائز عندنا، وفي "الدر المختار" من "ملتقى الأبحر": إن النظر إلى الخمر على سبيل التلهي حرام، وفي "الدر المختار": إذا أتلف أحد خمر أخيه المسلم فلا ضمان، وفي كتبنا: أن نقل دن الخمر إلى الخل غير جائز، ويجوز نقل دن الخل إلى الخمر.

حلي: قوله: سئل رسول الله ﷺ أيتخذ الخمر خلا قال لا: قلت: محمول على الزجر والتنفير، يدل عليه ما في الحاشية من إطلاق حديث: نعم الإدام الخل، رواه مسلم، وخصوص حديث: خير خلكم خل خمركم، رواه البيهقي.

١٣١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ.(١) هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ ﷺ.

عرف

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

---

(١) وفي نسخة: "والمشترى له" بدل قوله: "والمشتراة له".

عرف: **اختلاف أئمة الأحناف في حكم الأجرة على نقل الخمر وحمله ومحمل حديث الباب**: قوله: وحاملها إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: إن الأجرة على نقل الخمر وحمله طيبة خلاف صاحبيه، وأشار في "الهداية" إلى الجواب من جانب أبي حنيفة رحمه الله: والحديث محمول على المقرون بالقصد إلخ، أي قصد الشرب.

* * * *

(٥٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي احْتِلَابِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَرْبَابِ

شيخ

١٣١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيْهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ* وَأَبِي سَعِيْدٍ ﷺ. حَدِيْثُ سَمُرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ.

سهر

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِيْنِيِّ: سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ ﷺ صَحِيْحٌ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ ﷺ، وَقَالُوْا: إِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيْفَةِ سَمُرَةَ ﷺ.

حلي

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي: [عُمَرَ ﷺ] بَدْلَ قَوْلِهِ: «ابْنِ عُمَرَ ﷺ».

سهر: قوله: فليحتلب وليشرب ولا يحمل: أكثرهم حملوه على حالة الاضطرار، وقالوا: يشرب بقدر الضرورة، ولا يحمل منه شيئًا؛ لأنه لا يقاوم النصوص التي وردت في تحريم مال المسلم، كذا في "الطيبي"، أو هو محمول على العرف والعادة، فالبلد الذي كان في أهله عادة الإذن الإجمالي يجوز هناك أكل الثمرة وحلب اللبن بقدر الأكل، والله أعلم بالصواب.

حلي: قوله: وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح: قلت: فيه سماع الحسن عن سمرة.

شيخ: قوله: باب في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب: لما كان أكل مال الغير حرامًا بالنصوص القرآنية الصريحة والأحاديث، فلذا قال العلماء في مثل هذه الأحاديث: إما أنها منسوخة، أو يقال: إن الإجازة في وقت =

(٦٠) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي بَيْعِ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

١٣١٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ، يَقُوْلُ: «إِنَّ (قوت) اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ (عرف)».

فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهِ السُّفُنُ وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ». ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُوْمَ، فَأَجْمَلُوْهُ (سهر) ثُمَّ بَاعُوْهُ، فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ».

سهر: قوله: فأجملوه: أي أذابوه واحتالوا بذلك في تحليله، وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العرب، بل يقولون: إنه الودك، وفي الحديث فائدة عظيمة من النهي عن أمثال هذه الحيل، فاحفظه. (س)

قوت: قوله: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر: هكذا هو في جميع الأصول "حرَّم" بالإفراد. قال القرطبي: وكان أصله "حرَّما"، لكن تأدب النَّبي ﷺ فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين. وفي رواية ابن مردويه: حرَّما.

عرف: **بيان ما يشير إليه حديث الباب واختلاف الأئمة في حكم شحم الميتة**: قوله: باب إلخ: ظاهر حديث الباب يشير إلى بطلان بيع نجس العين، قال أبو حنيفة رحمه الله: شحم الميتة نجس ولا ينتفع به أصلاً، وأما السمن الذي سقطت الفأرة فيه وماتت، تنجس لمجاورة النجس وليس نجس عين، يجوز بيعه إذا أخبر المشتري بأنه سقطت الفأرة فيه، ويجوز الاستصباح به، وقال الشافعي رحمه الله: إن الاستصباح وطلي السفن بشحم الميتة جائز.

حكم كسر الصنم وبيان حرمة الخنـــزير: قوله: الأصنام إلخ: من كسر الصنم، فإن كان كسره بلا إجازة الإمام، فعليه قيمة ما اتخذ منه لا قيمة الصنع، وإن كان كسره بإجازة الإمام فلا شيء أصلاً.

واعلم أن الخنـــزير لم يكن حلالاً في الشريعة خلاف ما قال في أول "نور الأنوار"؛ فإن التوراة كان فيه حرمة كل ذي ظفر، فاختلف علماء الإنجيل في دخول الخنزير في ذي ظفر، ولم يكن تصريح جوازه وحلته في شريعة ما.

شيخ = الضرورة والمخمصة، أو يقال: إن هذا كان حسب عادة الناس في زمان النبي ﷺ، أنهم كانوا لا يمنعون من أكل التمرات الساقطات على الأرض، كما يشعر عنه قصّة رافع بن عمرو، بأن النبي ﷺ منعه عن رمي نخل الأنصار، وأجازه بالأكل عن الساقطات تحت الأشجار.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ. حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

عرف شيخ

(٦١) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّجُوْعِ مِنَ الهِبَةِ

١٣١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ،

عرف: الاختلاف في حكم الرجوع في الهبة ومحمل حديث الباب ودليل الأحناف: قوله: باب إلخ: قال الشافعية بظاهر ما في جملتي حديث الباب، وفي متون الحنفية: أن الرجوع عن الهبة جائز عند فقدان الموانع السبعة، وهي ما ذكرها النسفي في منظومته:

يمنع الرجوع عن الهبة يا صاحبي حروف دمع خزقه

ثم يذكر في الكتب أن الرجوع عن الهبة لا يجوز إلا بتراضي الطرفين كما في "الكنز"، وفي "الدر المختار": أن الرجوع مكروه تحريماً أو تنزيهاً وإن فقدت الموانع، وهذا حكم الديانة. [وفي تيمم في "فتح القدير": أنه إذا وهب الماء لأحد، يجوز له التيمم، ولا يقال: إنه لا يجوز له التيمم؛ فإنه له أن يرجع؛ فإن الرجوع عن الهبة غير جائز.] فأقول: إن حديث الباب محمول على الديانة لا القضاء، والرجوع ديانة مكروه تحريماً، وتمسكوا بحديث "ابن ماجه": الواهب أحق بالهبة ما لم يثب منها إلخ.

شيخ: قوله: باب ما جاء في كراهية الرجوع: ذهب الإمام الشافعي إلى ظاهر الحديث، وقال: لا يجوز لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومذهب إمامنا أبي حنيفة: لكل أحد أن يرجع في هبته، إلا إذا اتصل بالموهوب زيادة متصلة، كالغرس والبناء، أو يموت أحد المتعاقدين، أو يخرج الشيء الموهوب عن ملك الموهوب له، وهذا التفصيل في الهبة للأجنبي، وأما إذا وهب لذي رحم محرم أو أحد الزوجين للآخر، فلا يرجع أصلاً، ومستدله ما روى ابن ماجه: "الواهب أحقّ بهبته ما لم يثب"، وأما تشبيه النبي ﷺ للعائد في الهبة بكلب يعود في قيئه فلا يثبت به الحرمة؛ لأن معناه: رجوعه شنيع مثل رجوع الكلب في قيئه، كما قال عليه السلام لعمر ﷺ حين أراد أن يبتاع فرسًا تصدّق به على الغير: لا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، فكل أحد يسلم أن الرجل إذا ابتاع ما تصدّق فيجوز، وأما نهي النبي ﷺ لعمر ﷺ فمحمول على التنزيهي، فكذا نهي النبي ﷺ للعائد في الهبة تنزيهي، وكذا قوله ﷺ: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته، لا يدل على مذهب الشافعي؛ لأنه قيل تشددًا في المنع عن مثل هذا اللغو الشنيع، فمعناه: لا يحل له حلالاً تامًا كاملاً، كما قال ﷺ: لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، وكذا قوله ﷺ: لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، فكلمة "لا يحل" فيما ذكرنا من القولين محمول على التشديد، فكذا فيما نحن فيه. =

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، (سهر قوت) الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِي قَيْئِهِ». (حلي) وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا، إِلَّا الوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». (عرف)

١٣١٩ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، يَرْفَعَانِ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيْثِ.

سهر: قوله: ليس لنا مثل السوء: أي لا ينبغي لأهل ملّتنا المكرمين بالإيمان أن يوصفوا بما يسوء في العاقبة، وينحطّ به منزلتهم، وأيّ وصف أخسّ من وصف يساويهم أخسّ الحيوان؟ وهو الكلاب. (س)

قوت: قوله: ليس لنا مثل السوء: وذلك أنّ الله تعالى جعل السوء للكفار فقال: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ﴾ (النحل: ٦٠) فأراد ﷺ أنّ حق المؤمن أن لا يركب شيئًا مما يستحق أن يمثل المرتكب له بنحو هذا المثل، من تشبيهه بالكلب يقيء ثم يرجع في أكل قيئه.

عرف: مذهب أبي حنيفة رحمه الله في مسألة الباب والجواب عن حديث الباب: قوله: إلا الوالد فيما يعطي إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: إن الوالد لا يرجع عن هبته لولده، وأما حديث الباب فجوابه: أن في مال الولد حقاً للوالد أيضاً، فإذا أخذ شيء ولده فليس برجوع عن الهبة في الواقع والحقيقة.

حلي: قوله: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه: قلت: لا يضرّ الحنفية؛ لأنهم قائلون بالحرمة مع الصحة والنفاذ.

شيخ = وأما وجه عدم الرجوع إذا وهب لذي رحم فلأنها صلة رحم، فيها لا يجوز الرجوع، كما قال عليه السلام: من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة؛ فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه يراد به الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها، وكذا قال عدة من الأصحاب، ويرد على مذهب الإمام أن الرجوع في هبة إذا كان حرامًا من ذي رحم محرم، فكيف يرجع الوالد فيما وهب لولده؟ أجيب بأن رجوعه لا لأنه وهبه، بل لأن للوالد حقًا في مال ولده وقت الضرورة؛ لقوله ﷺ: أنت ومالك لأبيك، فرجوع الوالد ليس في هبته، بل في موهوبه.

حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوْا: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَيْسَ لَـهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.

ما لم يعوض عنها

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ».

عرف شيخ

(٦٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَرَايَا وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

١٣٢٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ،

عرف: ضبط العرية واختلاف الأئمة في تفسيرها: قوله: باب إلخ: البحث طويل الذيل، ولا أذكر إلا نبذة من الكلام. العرايا جمع العرية، وهي من علم أو نصر، الأول لازم، والثاني متعدٍّ، وتفاسير العرية عديدة ذكرها في "فتح الباري"، قال الشافعي ﵀: العرايا الأشجار التي أعطى صاحب البستان لأكل الرطب التي على رؤوس الأشجار خرصاً بدل التمر المجذوذ، فإن الرجل إذا كان عنده تمر مجذوذ، ويشتهي قلبه أن يأكل الرطب في زمان النخيل، فذهب عند صاحب البستان؛ ليشتري الرطب بدل التمر؛ فيجوز له ذلك البيع إلى خمسة أوسق لهذا الاشتهاء، فيكون هذا استثناءً عن المزابنة، أي يحرم بيع الثمار على رؤوس الأشجار بتمر مجذوذ إلا في خمسة أوسق. =

شيخ: قوله: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك: اعلم - أرشدك الله تعالى - أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة لا ريب فيها، ثم اختلف الإمامان الهمامان: أبو حنيفة والشافعي في تفسير العرايا، فقال الشافعي: العرايا قسم من المزابنة، إلا أنه ﷺ أجاز في مقدار خمسة أوسق وما دونها؛ ضرورة للناس، ودليله: أن الأصل في الاستثناء المتصل، وهو لا يستقيم إلا إذا كانت العرايا داخلة في المزابنة، كما هو مقرر في موضعه، فيجوز المزابنة في مقدار خمسة أوسق؛ تحديدًا عنده لا في الزائد. قال رئيس المحدثين - مدّ الله ظله: العجب من مثل الإمام الشافعي، أنه كيف ترك النصوص، =

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ المُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ،.....

قد مر بيانهما فيما قبل

عرف = ثم قال الشافعي ﷺ: يشترط الكيل في التمر والخرص في الرطب، فالعرايا هي الأشجار التي أفرز له صاحب البستان ليأكله، ثم قال الشافعية: إنه يجوز له أزيد من خمسة أوسق ولو ألف وسق في صفقات، كل صفقة لا تزيد على خمسة أوسق، ولمالك في العرية تفسيران، أحدهما ما في موطئه، والثاني ما في "كتاب الطحاوي"، وما ذكره الطحاوي هو تفسير أبي حنيفة، فأحد تفسيريه: أن لرجل نخيلاً كثيرةً في البستان، ولرجل آخر عدة نخل في ذلك البستان، فذهب صاحب النخيل الكثيرة بعياله في البستان، كما هو دأب العرب فضره إياب ذي النخيل القليلة وذهابه في البستان، فقال لذي النخيل القليلة: خذ عني تمراً بدل رطبك على نخيلك، فهذا البيع جائز لذي النخيل الكثيرة، ولا يجوز لغير هذين الرجلين، فالعرايا هي الأشجار القليلة، وفي هذا أيضاً يكون استثناءً من المزابنة.

والتفسير الثاني للعرية عن مالك بن أنس ﷺ: أن يهب رجل صاحب البستان إعانة أو عارية بعض النخيل، ثم ضرّه إياب الموهوب له وذهابه في البستان، فيعطي الموهب له التمر المجذوذ بدل الرطب على رؤوس الأشجار، ويمنعه من الدخول في البستان، وهذا هو تفسير أبي حنيفة لفظاً بلفظ، والاختلاف في التخريج بأن معاوضة التمر والرطب عند مالك بيع؛ فإنه إذا كان وهبه الرطب ثبت ملك الموهوب له، فإذا باعه بدل التمر يكون بيعاً، وقال أبو حنيفة ﷺ: إنه إذا وهب بعض ثمر النخيل لم يثبت ملكه في ثمر النخيل بالتخلية؛ فإن ملك الثمر لا يثبت إلا بقبض، ولا يثبت القبض إلا بالتخلية في صورة الهبة، بخلاف بيع النخيل، فإنه يثبت الملك فيه بالتخلية فقط، =

شيخ = واللغة والقياس والاحتياط في مقابلة الاستثناء المتصل؟ مع أن الاستثناء المتصل ليس شيئًا معتدا به، بل وقع في كلام الله تعالى ورسوله ﷺ، وكلام الفصحاء والبلغاء وشعراء الجاهلية الاستثناء المنقطع، ولا يخل بالفصاحة والبلاغة، بل يكفي أدنى قرينة عقلية أو نقلية لارتكابه، ولنا قرائن فضلاً عن القرينة، كما سنذكره، إن شاء الله تعالى.

فنقول - وبالله التوفيق -: إن في تفسير العرية اختلف الناس، ففسّر مالك بن أنس بأن يكون لرجل نخلة أو نخلتان في نخل كثير لرجل، فيبتاع صاحب الكثير من صاحب النخلة والنخلتين الرطب بالتمر المجذوذ، وقال الآخرون في تفسيره: إنه كان لأهل العرب رسم، وهو إذا قاربت النخلات بدوّ الصلاح، كانوا يعطون الفقراء من بساتينهم نخلة أو نخلتين، فإذا قرب زمان الصلاح، كانوا يقيمون مع أهلهم وعيالهم في البساتين، وكان صاحب البساتين ربما يتضرر من مجيء الفقراء؛ لتعاهد أثمارهم في البستان؛ لكون ماله وعياله في البستان، فدفعًا للضرر كانوا يشترون من الفقير ما على النخلة الموهوبة بالتمر المجذوذ خرصًا، فهذا التفسير للعرية، وقد جاء مفصّلاً في الروايات مثل ما ذكرنا، فعلى المنصف أن ينظر فيه، هل هي عطية أو بيع؟ فاللغة يؤيّدنا؛ لأن صاحب "القاموس" مع كونه من متعصّبي الشوافع قال في كتابه: العرية: العطية. وقال زيد بن ثابت في تفسيره: "رخّص في العرايا": النخلة والنخلتان توهبان.

.....

عرف = ففي هبة النخيل وبيع النخيل في ثبوت الملك فرق؛ فإن الملك يثبت في البيع بالتخلية لا في الهبة، ثم إذا أعطى مالك البستان التمر بدل الرطب على رؤوس الأشجار، فلا يكون بيعاً بل استرداد هبة وبدء هبة مستأنفة، وقال مالك: إنه بيع فليس الاختلاف إلا في التخريج، ومثل ما قال أبو حنيفة ومالك رحمهما في تفسير العرية قال أحمد أيضاً، وههنا تفسير آخر عن أبي عبيد، وهو أن العرية هي الأوسق التي تخرج من مال الزكاة؛ لأن يعطي من يشاء، ولا يحملها إلى بيت المال، وهي مصداق حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أي لا يحملها إلى بيت المال، بل يتصدق بها على من يشاء بتعارفه هذه التفاسير التي يحتاج إلى ذكرها، وهذه التفاسير كلها مروية عن الصحابة بالأسانيد القوية بلا ريب.

ثم يرد على تفسير الحنفية أنكم فسرتموها بالهبة، والحال أن في جميع طرق الأحاديث إما إطلاق البيع على العرية أو استثناء العرية من البيع، والأحاديث تبلغ إلى عدد من الطرق، ثم هي على خمسة أنواع، وتحت كل نوع أفراد؛ فإن في بعضها استثناء العرية من المزابنة، وفي بعضها عن أشياء أخر، وفي بعضها إطلاق البيع على العرية، فإذن يرد على الأحناف أن إطلاق البيع واستثناءها من البيع يخالف التفسير بالهبة، فقال الأحناف: بأن في العرية صورة بيع لا حقيقة بيع، وتمشى الأحاديث على إطلاق البيع؛ فإنها بيع مجازاً كما في "الهداية": وهو بيع مجازاً؛ لأنه لم يملكه إلخ.

أقول: قد ثبت تفسير أبي حنيفة رحمه الله من الصحابة بلا ريب، والعرية في اللغة الهبة كما صرح في الشعر:

وليست بسنها ولا رجبيـــة ولكن عرايا في السنين الجوائح

ذكره في "معاني الآثار" أيضاً، وقد نص علماء اللغة أن الهبة على أنواع العرية والمنيحة وغيرهما، فلا ريب في كون تفسيرنا موافقاً للغة.

ثم أقول من جانب الشافعية: إن عند أهل اللغة العرية هي الأشجار التي توهب للغير لأكله، ثم تُوُسِّع وأطلق على كل شجرة منتخبة لأن يأكل ثمارها بنفسه أو يعطي غيره، فإذن قرب تفسير الشافعية إلى اللغة. وأقول في الجواب من الأحناف من الحديث الدال على البيع بعد ثبوت تفسيرنا من اللغة: إن بيع العرية صورته أن يقول: اشتريت خمسة أوسق من ثمار هذه الشجرة بدل هذا التمر، ويكون المبيع خمسة أوسق، وأما إذا قال: اشتريت ثمار هذه الشجرة التي هي خمسة أوسق بدل هذا التمر، ويكون المبيع ثمار الشجرة، ثم البائع لا يضمن أن يخرج قدر خمسة أوسق أم لا، فهذه صورة أخرى، فالصورة الأولى جائزة، وهي صورة العرية عندنا، والصورة الثانية غير جائزة عند أبي حنيفة، إلا أن في الصورة الأولى تخرص الخمسة الأوسق على الأشجار في الحال، وإنما يكون البيع بالكيل، فإنه كلما جناها يكيلها، فالكيل يكون بعد الجني لا في الحال، والبيع لا يكون بالخرص بل بالكيل، فصدق لفظ البيع حقيقة وكون الرطب على رؤوس الأشجار وبدل التمر، وبصورة الخرص في الحال وإن كان البيع بالكيل، =

إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيْعُوْهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ رضي الله عنهما.

سهر: قوله: قد أذن لأهل العرايا إلخ: واختلف فيه فقيل: إنه لما نهى عن المزابنة، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، خصّ منها العرية، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيشتري من صاحب النخل ثمرة نخله بخرصها من التمر، فرخّص له فيما دون خمسة أوسُق، وهو فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه إذا قصده، أو بمعنى فاعلة، من "عري يعرى" إذا خلع ثوبه، كأنها عريت من التحريم، أو لأنها جردت النخلة عن ثمرها، أو عن من ملكه.

وقيل: أن يكون للرجل نخلات في حائط غيره بهبة له، أو بملكه من الأصل، فيأتي صاحب الحائط بأهله، فيسكن بين النخيل، فيدخل عليهم ذلك الرجل، فيجدون في أنفسهم، ويتأذّون ويتضرّرون بدخوله عليهم، فرخّص لصاحب الحائط أن يأتيه مقدار خرص نخلاته بتمر؛ عوضًا عما له في ذلك.

ونقل عن مالك: هو أن يعري أي يجرد الرجل نخلاً من نخلاته لآخر، ويعطيها له، ثم يتأذّى الواهب بدخول الموهوب له عليه، فرخّص للواهب أن يشتريها منه، وقال أبو حنيفة: وهو أن يهب الرجل نخلاً لأحد، ثم يشقّ عليه تردّد الموهوب له إلى بستانه، كره أن يرجع في هبته، فيدفع إليه بدلها تمرًا، وهو صورة بيع، ويجيء تفسير قول أبي حنيفة تامًا. وقال الشافعي وأحمد: معناه: بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض، وذكر عن سفيان: العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينظروا جذاذها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر، هذا كله ملتقط من "اللمعات" و"مجمع البحار"، والله تعالى أعلم بالصواب.

عرف = فإذن صار مذهبنا عين ظاهر الأحاديث، هذا ما حصل لي في توفيق المذهب بالحديث، وأما وجه خمسة أوسق فإما أن يقال: إن البيع يكون بالكيل، والكيل لم يكن في الرطب حالة الرطب، بل المعروف الكيل في التمر، فإذا اختار بنفسه الكيل الذي غير معروف يقتصر على ما يقتضي به الحاجة، وحاجة الأكثرين يقتضي بخمسة أوسق، وهذا أوسط الأحوال، وإما أن يقال بحمل خمسة أوسق على ما حملتُ حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيقتصر الحكم على خمسة أوسق بحكم الشرع لا بالعادة.

بيان الاختلاف في الباء في قوله: "**بمثل خرصها**": قوله: بمثل خرصها إلخ: قال الشافعية: إن الباء باء البدلية، والمخروص الرطب، والمثل هو التمر المجذوذ، وأما من جانب الحنفية فأقول: إن الباء باء التصوير، أي يبيع بصورة الخرص، هذا والله أعلم، والبحث أطول.

حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيْثَ. وَرَوَى أَيُّوْبُ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.

حلي

الوسق ستون صاعا

١٣٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ كَذَا.

١٣٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ نَحْوَهُ. وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

١٣٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

قوت

وَحَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ - مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ - وَقَالُوْا: إِنَّ الْعَرَايَا مُسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ؛

قوت: قوله: بخرصها: بكسر الخاء كذا ضبطه ابن العربي، والنووي، وقال ابن العربي: إنه لا يجوز الفتح. قال العراقي: وليس كذلك، ففيه لغة أخرى بالفتح، وهي المشهورة على الألسنة. والخرص: هو التخمين والحدس.

حلي: قوله: أنه رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق: قلت: هذا أقوى وقول أبي حنيفة أحوط.

إِذْ نَهَى عَنْ المُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَاحْتَجُّوْا بِحَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، وَقَالُوْا: لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا؛ لِأَنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ وَقَالُوْا: لَا نَجِدُ مَا نَشْتَرِي مِنْ الثَّمَرِ إِلَّا بِالتَّمْرِ، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ يَشْتَرُوْهَا فَيَأْكُلُوْهَا رُطَبًا.

١٣٢٤ - حَدَّثَنَا* الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ،(١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ - مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ - أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ ﷺ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ: الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهَا. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي قَبْل رَقْمِ: (١٣٢٤): [بَابٌ مِنْهُ].

---

(١) وفي نسخة: "الحلواني" بدل قوله: "الخلال".

* * * *

(٦٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّجْشِ

١٣٢٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ - وَقَالَ قُتَيْبَةُ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ -: «لَا تَنَاجَشُوْا». وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ ﷺ.

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوْا النَّجْشَ. وَالنَّجْشُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الَّذِي يُبْصِرُ السِّلْعَةَ إِلَى صَاحِبِ السِّلْعَةِ فَيَسْتَامُ بِأَكْثَرَ مِمَّا تَسْوَى، وَذَلِكَ عِنْدَ مَا يَحْضُرُهُ الْمُشْتَرِي يُرِيْدُ أَنْ يَغْتَرَّ الْمُشْتَرِي بِهِ، وَلَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ الشِّرَى، إِنَّمَا يُرِيْدُ أَنْ يَنْخَدِعَ الْمُشْتَرِي بِمَا يَسْتَامُ. وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الخَدِيْعَةِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ نَجَشَ رَجُلٌ فَالنَّاجِشُ آثِمٌ فِيْمَا يَصْنَعُ، وَالْبَيْعُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ غَيْرُ النَّاجِشِ.

سهر: قوله: النجش: [وهو أن يزيد في الثمن ليمع غيره فيها ولا يريد شراها] قال الشيخ أبو طاهر ﷺ في "مجمع البحار": النجش في البيع هو أن يمدح السلعة؛ لينفقها ويروجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها، وأصله تنفير الوحش من مكان إلى مكان، ومنه: "لا تناجشوا" من التفاعل؛ لأن التجار يتعارضون فيفعل هذا لصاحبه على أن يكافئه بمثله.

قوله: تسوى: [كترضى أي بأكثر مما تسوى قيمته.]

* * * *

(٦٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

عرف

١٣٢٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ﷺ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْوَزَّانِ: «زِنْ وَأَرْجِحْ». وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

قوت قوت آوردم حلي بالفاء اسم موضع لم يثبت لبسه إياه

حَدِيثُ سُوَيْدٍ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ الرُّجْحَانَ فِي الْوَزْنِ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكٍ، فَقَالَ: «عَنْ أَبِي صَفْوَانَ»، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

قوت: قوله: عن سويد بن قيس: يكنى أبا صفوان، وليس له في السنن الأربعة إلا هذا الحديث.

قوله: ومخرفة العبدي: هو بالفاء، وقيل: بالميم. وقد روى الطبراني هذا الحديث من روايته ولا يعرف له رواية غيره.

عرف: **بيان زيادة النبي ﷺ في الوزن وبيان أول من أخرج الضرب**: قوله: باب إلخ: زيادته عليه السلام إما هبة وإما زيادة في الثمن، فإن كانت زيادة في الثمن فيلحق بالثمن؛ لما في "الهداية"، وإن كانت هبة فلا يقال: إنها هبة مشاع؛ فإن الفضة لم تكن مضروبة بل كانت مكسورة فلا شيوع، فمن أي باب كانت زيادته يعتبر فيه شروط ذلك الباب، قيل: إن أول من أخرج الضرب هو عبد الملك كما قال الشافعية، أو عمر الفاروق ﷺ كما قال الأحناف، وهذا الضرب هو في الإسلام، وأما ضرب غير المسلم فكان في عهده عليه السلام أيضاً.

حلي: قوله: فساومنا بسراويل: قلت: فيه شراء السراويل.

* * * *

(٦٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالرِّفْقِ بِهِ

الإنظار التأخير

١٣٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ وَأَبِي قَتَادَةَ وَحُذَيْفَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ* وَعُبَادَةَ** ﷺ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

سهر سهر

١٣٢٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا فَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ، فَقَالَ اللهُ تعَالَى: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوْا عَنْهُ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.***

غنيا

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي: [وَابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ] بَدْلَ قَوْلِهِ: «وَأَبِي مَسْعُودٍ ﷺ».

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَعُبَادَةَ ﷺ» : [وَجَابِرٍ ﷺ].

*** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ»: [وَأَبُو الْيَسَرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو ﷺ].

سهر: قوله: من أنظر معسرا: أي أمهله، أو وضع له، يعني أبرأه من الدين.

قوله: أظله: أي وقاه الله من حرّ يوم القيامة، أو أقعده تحت عرشه، كذا في "اللمعات".

(٦٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي مَطْلِ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

شيخ

١٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالشَّرِيْدِ رضي الله عنهم.*

سهر

غني

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَالشَّرِيْدِ رضي الله عنه»:

[حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْهَرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيٍّ فَاتْبَعْهُ، وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: ...].

سهر: قوله: مطل الغني: المطل: التسويف بالعدة والدين كالمماطلة. و"أُتبع" بلفظ المجهول بإسكان التاء، والمراد أحيل من الحوالة. و"فليَتبع" بلفظ المعلوم مخففة، وقد يشدد أي فليقبل حوالته. و"مليء" - بالهمزة - على وزن كريم، وقد يقال: بالياء مشدّدة كغني، والأمر للندب، وقيل: للوجوب. (اللمعات)

شيخ: قوله: باب ما جاء في مطل الغني ظلم: علم من الحديث، وفيها ثلاث مذاهب، مذهب الشافعي: أنه إذا أحال المديون الدائن على رجل آخر محتال عليه، فقد برئ المحيل، فعلى المحتال أن يستوفي حقّه من المحتال عليه، وإن لم يتيسر له المال من المحتال عليه فليس له أن يرجع على المحيل.

والمذهب الثاني: أنه إذا أحيل رجل، فقد برئ المحيل، وليس له أن يطلب من المحيل إلا إذا أفلس المحتال عليه، ومؤيّدهم ما ورد في الروايات: "ليس على مال مسلم توًى" خبر بمعنى الإنشاء، يعني عليكم أن لا تهلكوا أموال المسلمين.

والثالث: مذهبنا، وهو أنه إذا أحال المحيل المحتال عليه، فقد صحّ الحوالة، وليس للمحيل الرجوع في مدّة حياة المحتال عليه وإن أفلس، إلا إذا يئس المحتال عن استيفاء حقه، والإياس منحصر في الصورتين، الأولى: أن ينكر المحتال عليه الحوالة، ولا بيّنة عليه للمحتال، فحينئذ يرجع على المحيل. والثانية: أن يموت المحتال عليه قبل الاستيفاء، ولم يترك تركة، وأما في حياة المحتال عليه، فليس للمحتال أن يرجع على المحيل وإن أفلس المحتال عليه؛ لأنه لا اعتبار لإفلاسه؛ لأن المال غادٍ ورائح.

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا أُحِيْلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أُحِيْلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيٍّ فَاحْتَالَهُ فَقَدْ بَرِئَ الْمُحِيْلُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيْلِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا تَوِيَ مَالُ هَذَا بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأَوَّلِ، وَاحْتَجُّوْا بِقَوْلِ عُثْمَانَ رضي الله عنه وَغَيْرِهِ حِيْنَ قَالُوْا: لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى. وَقَالَ إِسْحَاقُ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ «لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى» هَذَا إِذَا أُحِيْلَ الرَّجُلُ عَلَى آخَرَ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَلِيٌّ، فَإِذَا هُوَ مُعْدِمٌ، فَلَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى.

أي هلك — حلي — سهر — أي مفلس

سهر: قوله: [illegible] التوى على وزن الحصى: الهلاك. (المصباح)

حلي: قوله: ليس على مال مسلم توى: قلت: فيه دليل الحنفية.

* * * *

(٦٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

١٣٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ ﷺ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِالشَّيْءِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا لَمَسْتَ الشَّيْءَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَرَى مِنْهُ شَيْئًا، مِثْلَ مَا يَكُونُ فِي الْجِرَابِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

(٦٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَفِ (سهر) فِي الطَّعَامِ وَالثَّمَرِ (عرف)

١٣٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

سهر: قوله: في السلف: وهو السلم، وهو في عرف الفقهاء عبارة عن بيع الشيء على أن يكون دينًا على البائع بالشرائط المعتبرة شرعًا، وقد ثبت في كتب الفقه، كذا في "اللمعات".

قال محمد رحمه الله: هذا عندنا لا بأس، وهو السلم - بفتحتين - أي وهو المسمّى ببيع السلم، وهو في اللغة: السلف، وفي الشرع: بيع عاجل بآجل يسلم الرجل في طعام، أي معلوم قدره وجنسه، كبُرّ وشعير إلى أجل معلوم، =

عرف: الشروط في السلم عند أبي حنيفة رحمه الله وحكم السلم: قوله: باب إلخ: السلف السلم، في السلم عند أبي حنيفة سبعة شروط، ولا يصح عندنا إلا في المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات المتقاربة؛ فإنه لا يصح إلا فيما يثبت في الذمة، ولا يكون بيعا صحيحاً إلا ما يكون المبيع فيه موجوداً إلا بيع السلم، ويلحقه فصل الاستصناع كما يذكرونه لاحق السلم، وفي متوننا: إن السلم لا يكون في أقل من شهر، وقال السرخسي رحمه الله: إن العبرة لما وقع عليه العقد ولا يجب تعيين شهر، والسلم في الحيوان غير صحيح عندنا.

ابْنِ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ. فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُـوْمٍ». قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ﵄. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، أَجَازُوْا السَّلَفَ فِي الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْرَفُ حَدُّهُ وَصِفَتُهُ. وَاخْتَلَفُوْا فِي السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْـمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ السَّلَـمَ فِي الْحَيَوَانِ جَائِزًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ»: [وَأَبُو الْمِنْهَالِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِمٍ.]

سهر = وأقله شهر، وهو الأصح، وعليه الفتوى، بكيل معلوم من صنف معلوم، أي نوع ووصف كجيّد، ولا خير في أن يشترط ذلك من زرع معلوم، أو نخل معلوم، أي لاحتمال فسادهما بالعاهة، وهو قول أبي حنيفة ﵀، ويدلّ عليه الكتاب؛ لما روى الحاكم في "المستدرك" عن ابن عباس ﵄ أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمّى قد أحلّه الله في الكتاب وأذن فيه، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (البقرة: ٢٨٢). (الموطأ لمحمد وشرحه للقاري) قوله: في الحيوان: [لأنه لا يتعين لأجل التفاوت الفاحش في أفراده.]

عرف: بيان الاختلاف في تعيين الأجل في السلم: قوله: إلى أجل معلوم: قال الشافعي ﵀: إن أجَّل يجب التعيين، وإن سلم المسلم فيه في المجلس فلا يجب تعيين الأجل، وعندنا يجب تعيين الأجل، وشرح جميع الجمل في حديث الباب على شاكلة ونسق واحد على ما قال أبو حنيفة ﵀ خلاف الشافعية.

(٦٩) بابُ مَا جَاءَ فِي أَرْضِ الْمُشْتَرَكِ يُرِيْدُ بعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِيْبِهِ

١٣٣٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ (قوت) الْيَشْكُرِيِّ (سهر)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيْكٌ فِي حَائِطٍ (سهر) فَلَا يَبِيْعُ نَصِيْبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيْكِهِ».

هَذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ (بستان) إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ يُقَالُ: إِنَّهُ مَاتَ فِي حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما. قَالَ: وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ قَتَادَةُ وَلَا أَبُو بِشْرٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا نَعْرِفُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ سَمَاعًا مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ عَمْرُو ابْنُ دِيْنَارٍ، ولَعَلَّهُ سَمِعَ مِنْهُ فِي حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما.

قَالَ: وَإِنَّمَا يُحَدِّثُ قَتَادَةُ عَنْ صَحِيْفَةِ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، وَكَانَ لَهُ كِتَابٌ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما. فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ: قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: ذَهَبُوْا بِصَحِيْفَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما إِلَى الحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَأَخَذَهَا - أَوْ قَالَ: فَرَوَاهَا - فَذَهَبُوْا بِهَا إِلَى قَتَادَةَ فَرَوَاهَا، فَأَتَوْنِي بِهَا فَلَمْ أَرْوِهَا.* (١) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي: [يَقُوْلُ رَدَدْتُهَا] بَعْدَ قَوْلِهِ: «فَلَمْ أَرْوِهَا».

---

(١) وفي نسخة: "أُرِدْها".

سهر: قوله: اليشكري: [بالشين المعجمة وضم الكاف.] قوله: فلا يبيع نصيبه إلخ: هو محمول على الندب، وكراهة بيعه قبل إعلامه، ولو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه، فباع، ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة، =

قوت: قوله: سليمان اليشكري: بفتح الياء والمثناة من تحت، وسكون الشين المعجمة، وضم الكاف.

(٧٠) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

١٣٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى (سهر) عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ (قوت)، وَرَخَّصَ (سهر) فِي الْعَرَايَا. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر = قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وغيرهم: له أن يأخذ بالشفعة، وقال الحكم والثوري وطائفة من أهل الحديث: ليس له أن يأخذ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، والله تعالى أعلم، كذا في "الطيبي".

قوله: نهى عن المحاقلة والمزابنة: مرّ بيانهما، وقوله: "والمخابرة" سبق ذكرها أيضًا. أما قوله: "والمعاومة" فهي بيع ثمر النخيل أو الشجر سنتين فصاعدًا، وهي مفاعلة من العام بمعنى السنة. (الطيبي)

قوله: ورخص في العرايا: جمع عرية، وفي تفسيرها أقوال لا يسعها المقام، فهي عند الحنفية: أن يهب الرجل ثمرة نخله من بستانه، ثم يشقّ على المعري دخول المعرى له في بستانه كل يوم؛ لكون أهله في البستان، ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة، فيعطيه مكان ذلك تمرًا مجذوذًا بالخرص؛ ليدفع ضرره عن نفسه، فلا يكون مخلفًا للوعد، وهذا جائز؛ لأن الموهوب لم يصر ملكًا للموهوب له ما دام متصلاً بملك الواهب، فما يعطيه من التمر لا يكون عوضًا عنه، بل هبة مبتدأة، وإنما سمّي ذلك بيعًا مجازًا؛ لأنه في الصورة عوض يعطيه للتحرّز عن الخلف. (النهاية شرح الهداية) وسبق بحثه.

قوت: قوله: والمعاومة: هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين فصاعدًا.

عرف: معنى المخابرة وبيان المذاهب في حكم المزارعة وتوجيه صنيع أصحاب المتون الفقهية: قوله: باب إلخ: المخابرة المزارعة، والمزارعة على النقدين جائزة اتفاقا، وأما المزارعة بجزء معين فغير جائزة اتفاقاً، وأما بجزء مشاع فمختلفة فيها، قال أبو حنيفة بعدم الجواز، وقال مالك وأحمد وصاحبا أبي حنيفة رحمهم الله بالجواز، وقال الشافعي رحمه الله: إن كانت المزارعة بتبعية المساقاة فجائزة، وإلا فلا، والمساقاة تكون في الثمار وهي جائزة عند الشافعي لا عند أبي حنيفة، وأما أرباب فتوى أهل المذهبين فأفتوا بالجواز خلاف الإمام، وأما الأحاديث ففي الجواز وعدمه صحاح، وحمل المجوزون النهي على الشفقة، وطرق الطحاوي بالروايات واختار مذهب الصاحبين، وأما أرباب التصنيف، فيذكرون في أول الباب أن المزارعة عند أبي حنيفة باطلة خلاف صاحبيه، ثم بعده يذكرون خلاف الفروع بينهم. =

(٧١) بَابٌ *

١٣٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَعِّرْ (عرف) لَنَا. فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ (حلي) هُوَ (سهر) الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي: [بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْعِيْرِ].

سهر: قوله: هو المسعر: [أي إنه هو الذي يرخص الأشياء ويغليها، فلا اعتراض لأحد عليه. (بمجمع البحار)]

عرف = وأقول: إذا فقد باب المزارعة عند أبي حنيفة، فكيف يذكر الخلاف في الفروع؟ فقال شراح "الهداية": إن ذكر أبي حنيفة الفروع بناءً على فرض صحة المزارعة. أقول: إن هذا لا يجدي بل مثله يجري في كل باب، ثم رأيت في "الحاوي القدسي" قال: "إن أبا حنيفة إنما كرهها ولم ينه عنها أشد النهي إلخ"، فانحل الإشكال، ومراده أن أبا حنيفة لم يقل ببطلان المزارعة بل كرهها، ذكر بعض الشافعية أن البذر إن كان من ربّ الأرض فمزارعة وإلا فمخابرة، ولم أجد هذا الفرق في غير كتبهم.

بيان الرواية عن أبي يوسف في تسعير الإمام: قوله: سعر لنا إلخ: روي عن أبي يوسف رحمه الله أن الغلو والمظلمة إذا انتهى يعين الإمام السعر بنفسه ويدخل في ترخيص الأشياء.

حلي: قوله: إن الله هو المسعر: قلت: فيه حرمة التسعير.

* * * *

(٧٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْغِشِّ فِي الْبُيُوْعِ عرف

١٣٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طعام مِنْ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ، مَا هَذَا؟»

قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟» ثُمَّ قَالَ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا». وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي الْحَمْرَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنهم. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوْا الْغِشَّ وَقَالُوْا: الْغِشُّ حَرَامٌ.

سهر: قوله: من غش فليس منا: الغش ضد النصح من الغشش، وهو الشرب الكدر، أي ليس من أخلاقنا ولا على سنتنا. (مجمع البحار)

عرف: حكم البيع بالتدليس القولي والفعلي وحكم البيع المكروه: قوله: باب إلخ: ذكر في "الفتح" أن البيع ذا غرر قولي يجب فسخه قضاء، وذا غرر فعلي يجب فسخه ديانة، وكل بيع مكروه تحريماً يجب فسخه ديانة.

* * * *

(٧٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْرَاضِ الْبَعِيْرِ أَوْ الشَّيْءِ مِنْ الحَيَوَانِ *

عرف شيخ

١٣٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سِنًّا، فَأَعْطَى[1] سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ: «خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه.

سهر

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «الحَيَوَانِ»: [أَوْ السِّنِّ].

---

(١) وفي نسخة: "فأعطاه" بدل قوله: "فأعطى".

سهر: قوله: استقرض رسول الله ﷺ: قال الشيخ في "اللمعات": في الحديث دليل على جواز استقراض الحيوان، وعند أبي حنيفة: لا يجوز، وقالوا: هذا الحديث منسوخ.

عرف: اختلاف الأئمة في استقراض الحيوان وأدلة الفريقين وتوجيه حديث الباب: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز القرض إلا في المثلي أي المكيل أو الموزون، وقال الشافعي رحمه الله: يجوز استقراض الحيوان كالسلم ويعين كل تعيين؛ كيلا يقع النزاع بعد، وللشافعي رحمه الله حديث الباب، ولنا ما مر من التشريع العام "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"، وحديث الباب واقعة حال، وإن قيل: إن الحديث المار في البيع لا القرض. أقول: إن مناطهما واحد، ومحمل واقعة الباب عندي أنه اشترى البعير بثمن مؤجل، ثم أعطى إبلاً بدل ذا الثمن، فعبَّرَ الراوي بهذا، ومثل هذه المعاملة يكون في عصرنا كثيرة.

شيخ: قوله: باب ما جاء في استقراض البعير: عندنا لا يجوز استقراض البعير، وكذا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وكذا السلم في الحيوانات؛ لأنه لا بد في السلم من ضبط المسلم فيه نوعًا ووصفًا، ففي الحيوانات لا يتحقّق الضبط من حيث الوصف، وهو خارج عن مقدور العباد، وكذا في الاستقراض والبيع نسيئة؛ لأنه ورد أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فحديث الباب محمول على ما قبل النسخ، فلا تعارض.

فإن سلّم التعارض فالقياس يرجّح مذهبنا؛ لما ذكرنا من عدم إمكان ضبط الأوصاف، وأيضًا في الحديث فعله عليه السلام، وما ذكرنا من الحديث قول، والقول يعارض الفعل، وأيضًا إذا تعارض المبيح والمحرّم ولم يعلم التاريخ، فحينئذ الأولى الحكم بتأخّر المحرّم وتقدّم المبيح، كما هو مصرّح في الأصول.

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ. ابن كهيل وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَمْ يَرَوْا بِاسْتِقْرَاضِ السِّنِّ بَأْسًا مِنَ الإِبِلِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَكَرِهَ حلي بَعْضُهُمْ ذَلِكَ.

١٣٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَغْلَظَ سهر لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «دَعُوْهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا»، وَقَالَ: «اشْتَرُوْا لَهُ بَعِيْرًا فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ». فَطَلَبُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْا إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ: «اشْتَرُوْهُ فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً».

١٣٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ نَحْوَهُ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٣٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه - مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ - قَالَ: عرف اسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. سهر استقرض

سهر: قوله: فأغلظ له: أي عنف به، أي شدد في طلب دينه من غير كلام يقتضي الكفر، أو كان هو كافرًا.
قوله: فهم به أصحابه: أي قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد. (مجمع البحار)
قوله: بكرًا: بفتح الباء وسكون الكاف، الشاب من الإبل.

عرف: شرح قوله: "استسلف": قوله: استسلف إلخ: أي اشترى بثمن مؤجل، ومثل هذا ما في الصحيحين: "أنه استسلف الطعام ورهن درعه"، و لم تكن الدرع ثمنا، بل رهنا بدل الثمن.

حلي: قوله: وكره بعضهم ذلك: قلت: وهو مذهب أبي حنيفة، ودليله في الباب من كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ويقاس الاستقراض على النسيئة.

قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي (سهر) رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. فَقُلْتُ: لَا أَجِدُ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا (سهر حلي). فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: فأمرني إلخ: اعلم أنه يفهم من كلام النووي أنه ﷺ استقرض بعيرا النفسه، ثم قضى عوضه عن إبل الصدقة بحيث اشترى بعيرا من إبل الصدقة وقضاه وبه التوفيق بين الروايات.

قوله: خيارًا: أي مختارًا، و"رباعيًا" بالتخفيف، أي الإبل الذي ألقى رباعيته، وهي السنّ الذي بين الثنية والأنياب، والإعراب كإعراب القاضي، وفي الحديث دليل على أن ردّ الأجود في الدين من مكارم الأخلاق، وليست من الأموال الربوية إذا لم يكن مشروطًا في صلب العقد. (اللمعات)

حلي: قوله: رباعيا: قلت: وهو الذي ألقى رباعيه.

* * * *

(٧٤) بابٌ

١٣٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ يُوْنُسَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ».(١) هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

أي سهل البيع

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يُوْنُسَ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.

١٣٤١ - حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ، سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى، سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى». هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ حَسَنٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

من التقاضي أي طلب الدين

---

(١) وفي نسخة: "وفي الباب عن جابر ﵁" بعد قوله: "سمح القضاء".

* * * *

(٧٥) بَابُ النَّهْيِ عَنِ البَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ
عرف شيخ

١٣٤٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ سهر يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً، فَقُوْلُوْا: لَا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ».

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوْا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ.

سهر: قوله: من ينشد فيه ضالة: هو من النشد: رفع الصوت.

قوله: لا ردّ الله عليك: قاله زجرًا عن طلبه في المسجد. (المجمع)

عرف: حكم البيع في المسجد للمعتكف واعتياد المرور فيه والتعليم للأطفال فيه: قوله: باب إلخ: يجوز للمعتكف بلا إحضار سلعة، وقال ابن وهبان في منظومته: إن اعتياد المرور بمسجد فسق، والتعليم للأطفال فيه غير جائز، وقال الشارح: هذا إذا كان يعلّم على الأجرة وإلا فلا:

ويفسق معتاد المرور بجامع ومن علّم الأطفال فيه ويوزر

شيخ: قوله: باب النهي عن البيع في المسجد: يجوز للمعتكف بغير إحضار المبيع في المسجد، ولا يجوز إنشاد الضالة في المسجد إلا إذا أنشد خفية وسرًا، لا جهرًا، والممانعة فيما إذا أنشد ضالة الخارج في المسجد، وأما إذا أنشد ضالة المسجد في المسجد فلا بأس.

* * * *